**A Dignidade Humana da Mulher como *Stress Test* Civilizatório: Bioconstitucionalismo, *Untermassverbot,* a Polícia Judiciária como anteparo Constitucional, e a superação do *litimus test* pelo Estado Democrático de Direito.**

*The Human Dignity of Woman as a Civilizational Stress Test: Bioconstitutionalism, the Principle of Untermassverbot, the Judicial Police as Constitutional Bulwark, and the Transcendence of the Litmus Test by the Democratic State of Law.*

***Vicente de Paulo Silva e Oliveira***[1]

**RESUMO**

O presente artigo empreende um rigoroso inquérito da dignidade da pessoa humana, adotando a condição feminina como o seu *stress test* civilizatório definitivo. A partir da arqueologia da "morte civil" da mulher — desde os Códigos de Ur-Nammu até o Código Napoleônico e demais semelhantes —, demonstra-se que a universalidade dos direitos operou sob uma crônica assimetria de gênero, ancorada no aristotelismo da derivação feminina. Em contraposição, o estudo promove uma reversão ontológica fundamentada na embriologia clínica e genética molecular, demonstrando a primazia da matriz bipotencial feminina e a herança matrilinear da humanidade. Sob a epígrafe de Bioconstitucionalismo e lastreando-se na Teoria Tridimensional do Direito, postula-se que a norma jurídica deve curvar-se à realidade material, substituindo a igualdade formal pela equidade material distributiva (*Untermassverbot)*. A materialização dessa proteção afirmativa é analisada na práxis corretiva brasileira contemporânea (2023-2026), através da legislação (e projetos de lei), doutrina, jurisprudência das Cortes Superiores e resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Em cede de objetividade geral evidencia-se a demonstração de generificação seletiva e deliberada da Dignidade Humana androcêntrica. No aporte da objetividade específica demonstra-se a atual e avançada fase de implementação da Dignidade Humana verdadeiramente Universal pelo Estado Democrático de Direito. Método lógico-dedutivo, histórico, hermenêutico, dogmático jurídico e analítico-propositivo.

**Palavras-chave:** Dignidade da Mulher; Bioconstitucionalismo; Segurança pública e Justiça; *Untermassverbot*; Teoria Tridimensional do Direito.

---

[1] Delegado de Polícia Civil, especialista em Direito Administrativo, professor, pesquisador: Direitos Humanos, Direito Penal, Processual Penal, Direito Constitucional e Administrativo, Segurança Pública e Justiça e Filosofia aplicada. E-mail: profvicdeloliveira@gmail.com. Orcid Id https://orcid.org/0009-0006-4436-0915.

**ABSTRACT**

This article undertakes a rigorous inquiry into the dignity of the human person, adopting the feminine condition as its definitive civilizational stress test. From the archaeology of the "civil death" of woman—spanning from the Codes of Ur-Nammu through the Napoleonic Code and analogous legal instruments—it is demonstrated that the universality of rights operated under chronic gender asymmetry, anchored in Aristotelian doctrine of feminine derivation. In counterposition, the study promotes an ontological reversal grounded in clinical embryology and molecular genetics, demonstrating the primacy of the bipotential feminine matrix and the matrilineal inheritance of humanity. Under the rubric of Bioconstitutionalism and anchored in the Three-Dimensional Theory of Law, it is posited that legal norms must conform to material reality, replacing formal equality with distributive material equity (*Untermassverbot*). The materialization of this affirmative protection is analyzed in contemporary Brazilian corrective praxis (2023–2026), through legislation (and draft bills), legal doctrine, jurisprudence of Superior Courts, and resolutions of the National Council of Justice. In terms of general objectivity, the demonstration reveals the selective and deliberate gendering of androcentric Human Dignity. In terms of specific objectivity, the demonstration establishes the current and advanced phase of implementation of truly Universal Human Dignity by the Democratic State of Law. Logical-deductive, historical, hermeneutic, legal-dogmatic, and analytical-propositional method.

**Keywords:** Women's Dignity; Bioconstitutionalism; Law Enforcement and the Judicial System; *Untermassverbot*; Tridimensional Theory of Law.

**RESUMEN**

Este artículo emprende un riguroso inquérito de la dignidad de la persona humana, adoptando la condición femenina como su definitivo stress test civilizatorio. A partir de la arqueología de la "muerte civil" de la mujer —desde los Códigos de Ur-Nammu hasta el Código Napoleónico y demás instrumentos jurídicos análogos—, se demuestra que la universalidad de los derechos operó bajo una crónica asimetría de género, anclada en el aristotelismo de la derivación femenina. En contraposición, el estudio promueve una reversión ontológica fundamentada en la embriología clínica y la genética molecular, demostrando la primacía de la matriz bipotencial femenina y la herencia matrilineal de la humanidad. Bajo la epígrafe del Bioconstitucionalismo y lastrándose en la Teoría Tridimensional del Derecho, se postula que la norma jurídica debe

conformarse a la realidad material, sustituyendo la igualdad formal por la equidad material distributiva (*Untermassverbot*). La materialización de esta protección afirmativa se analiza en la praxis correctiva brasileña contemporánea (2023–2026), a través de la legislación (y proyectos de ley), la doctrina, la jurisprudencia de las Cortes Superiores y las resoluciones del Consejo Nacional de Justicia. En sede de objetividad general, se evidencia la demostración de la generificación selectiva y deliberada de la Dignidad Humana androcéntrica. En sede de objetividad específica, se demuestra la actual y avanzada fase de implementación de la Dignidad Humana verdaderamente Universal por el Estado Democrático de Derecho. Método lógico-deductivo, histórico, hermenéutico, dogmático jurídico y analítico-propositivo.

**Palabras clave:** Dignidad de la Mujer; Bioconstitucionalismo; Seguridad Pública y Justicia; *Untermassverbot*; Teoría Tridimensional del Derecho.

## 1. INTRODUÇÃO

A celebração de efemérides como o "Dia Internacional da Mulher" carrega em si, sob o verniz das justas homenagens institucionais, uma denúncia silenciosa e perturbadora: a de que o calendário ordinário da humanidade, o tempo histórico por excelência, foi presumidamente loteado e apropriado pelo sujeito masculino. A necessidade de se demarcar um espaço temporal de exceção para rememorar a dignidade de metade da espécie humana revela a assimetria crônica que permeia a nossa civilização. É a partir desta constatação incômoda que o presente artigo se ergue, não como um manifesto identitário, mas como um rigoroso inquérito dogmático, histórico e hermenêutico.

No artigo inaugural desta série científica[2], cartografamos a genealogia da dignidade da pessoa humana como uma conquista árdua, erigida sobre milênios de reflexão filosófica e embates políticos, culminando na positivação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Demonstramos, naquela oportunidade, que a dignidade não é um dado espontâneo da natureza, mas um artefato cultural e jurídico de proteção contra a barbárie. Contudo, aquele panorama universalista demanda, agora, o seu escrutínio mais severo.

---

[2] OLIVEIRA, Vicente de Paulo Silva. **A Dignidade da Pessoa Humana: do embrião civilizatório à Positivação Jurídica**. Genebra: Zenodo/CERN, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19077972. Disponível em: https://zenodo.org/records/19017497. Acessado em: 19 de mar. 2026.

Por suposto, se a dignidade é o mandamento civilizatório supremo, o sujeito feminino apresenta-se como o seu "teste de estresse" definitivo, o *litmus test* da sinceridade dos ordenamentos jurídicos. Naqueles em que a dignidade é proclamada em abstrato, mas negada materialmente à mulher, o universalismo falha e revela a sua face seletiva[3].

O escopo deste ensaio é percorrer os mesmos marcadores históricos, teológicos e cosmológicos outrora visitados, mas agora sob a lente afunilada da condição feminina. O objetivo primário é demonstrar um paradoxo civilizatório: mesmo diante das mais elevadas concepções de ordem e justiça — orientais e ocidentais —, a tradução dessas cosmologias para o direito positivado operou, quase invariavelmente, sob uma lógica segregatória e tutelar em relação às mulheres.

Cumpre, todavia, estabelecer uma inegociável cautela epistemológica. As críticas aqui tecidas não se dirigem aos fundadores das grandes tradições filosóficas e religiosas. A *Maat* egípcia, o *Dharma* védico, a *Asha* zoroastrista, o *Logos* socrático-platônico ou a *Imago Dei* judaico-cristã continham, em sua gênese, uma pureza ontológica que não segregava. A subordinação da mulher não foi um imperativo dessas cosmologias, mas o subproduto de sucessivas deturpações hermenêuticas.[4] Grupos hegemônicos, necessitados de perpetuar estruturas de poder e controle patrimonial, sequestraram o sagrado e o filosófico, convertendo a diferença biológica em hierarquia jurídica[5].

A história do direito da dignidade humana, notadamente da mulher, sob o prisma do método crítico, não se revela como uma linha reta rumo ao progresso, mas como um pêndulo tensional[6]. Ao analisarmos a evolução da dignidade humana, percebe-se, em sua essência, que nunca possuiu gênero. No entanto, a sua operacionalização jurídica foi deliberadamente masculinizada.

---

[3] PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2026. A universalidade abstrata dos direitos humanos, forjada nas revoluções burguesas, operou historicamente como um manto que invisibilizou as particularidades e vulnerabilidades de grupos subalternizados, exigindo da epistemologia crítica contemporânea a denúncia dessa falsa neutralidade.

[4] ELIADE, Mircea. **O Sagrado e o Profano: a essência das religiões**. Tradução Rogério Fernandes. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

[5] ENGELS, Friedrich. **A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado**. Tradução de Nélio Schneider. 1ª ed. São Paulo: Boitempo, 2019. O autor demonstra como a transição para o modelo patriarcal de propriedade exigiu o controle estrito da reprodução feminina, convertendo arranjos biológicos em subordinação jurídica e econômica.

[6] BOBBIO, Norberto. **A Era dos Direitos**. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

A norma não criou a dignidade feminina; foi a dignidade inerente à mulher que, sufocada por séculos, passou a tensionar e a fraturar as normas anacrônicas. Nas alvoradas civilizatórias, a busca pela justiça confundia-se com a manutenção da ordem cósmica. No Egito Antigo, a *Maat* representava a verdade e o equilíbrio universal. Embora a sociedade egípcia conferisse às mulheres uma autonomia patrimonial e jurídica incomum para a época, a estrutura de poder permanecia eminentemente faraônica e masculina. Cenário análogo observa-se nas tradições orientais, onde a transição da teologia para a codificação social (como nas Leis de Manu, na Índia) reduziu a mulher à tutela perpétua.[7]

No humanismo greco-romano, o *Logos* substituiu o *mythos*. A razão autônoma postulava que a capacidade de compreender o universo era o traço distintivo do humano.[8] Contudo, Aristóteles, ao consolidar a biologia e a política de seu tempo, categorizou a mulher como um ser de racionalidade incompleta[9]. A *Dignitas* romana, que evoluiu para a *Dignitas Hominis* estoica, encontrou um muro intransponível no *Pater Familias*. O direito romano erigiu um sistema onde a mulher estava submetida à *manus* marital ou à tutela agnática[10]. A análise dos primeiros textos jurídicos da humanidade, como o Código de Hamurabi (c. 1754 a.C.), revela a mulher como um sujeito de direitos condicionado. Havia disposições protetivas, mas essa proteção era eminentemente tutelar, não emancipatória. A autonomia patrimonial feminina era reconhecida apenas de forma instrumental, visando a proteção da prole ou a manutenção das alianças patriarcais[11].

O advento do Cristianismo introduziu a revolucionária premissa da *Imago Dei*, possuindo um potencial disruptivo incalculável. Todavia, a síntese Escolástica medieval operou uma nova filtragem hermenêutica, cindindo a igualdade espiritual da igualdade material[12]. O

---

[7] DONIGER, Wendy. **Os Hindus: uma história alternativa.** New York: Pengim, 2011.

[8] JAEGER, Werner. **Paideia: a formação do homem grego.** Tradução de Artur M. Parreira. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

[9] ARISTÓTELES. **A Política**. Tradução de Mário da Gama Kury. 1. ed. São Paulo: Madamu, 2021. A categorização aristotélica da mulher como um "macho mutilado" (fêmea por defeito) fundamentou séculos de subordinação jurídica, justificando a exclusão feminina da esfera pública (pólis).

[10] COULANGES, Fustel de. **A Cidade Antiga**. Tradução de Fernando de Aguiar. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. O instituto da *manus* reduzia a mulher à condição de filha do próprio marido (*loco filiae*), desprovida de capacidade postulatória e patrimonial autônoma.

[11] BOUZON, Emanuel. **O Código de Hammurabi**. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. A legislação babilônica tratava a mulher primordialmente como propriedade. Exemplo lapidar é a Lei 129, que permitia ao marido afogar a esposa adúltera, evidenciando a assimetria penal e a tutela condicionada.

[12] AQUINO, Tomás de. **Suma Teológica.** São Paulo: Loyola, 2005. A síntese tomista, influenciada pela biologia aristotélica, consolidou a visão da mulher como aliquid deficiens et occasionatum (algo deficiente e acidental) na ordem terrena, reservando a igualdade estrita apenas ao plano escatológico.

golpe mais sofisticado, contudo, viria com a modernidade. O Iluminismo fundou a dignidade na autonomia da vontade racional, mas o "sujeito universal" iluminista tinha gênero e classe. O *Code Civil* de Napoleão (1804) consolidou a "morte civil" da mulher casada, exigindo autorização marital para atos da vida civil e chancelando a sua incapacidade processual[13]. Fica evidente que a dignidade humana foi historicamente submetida a um anacronismo masculinista.

Para desconstruir esse edifício patriarcal, este artigo propõe uma reversão ontológica fundamentada na biofisiologia contemporânea, articulada com a hermenêutica constitucional. A dogmática jurídica patriarcal justificou a *capitis diminutio* da mulher ancorando-se em uma ontologia da derivação sexista. Ocorre que a embriologia clínica e a genética molecular atestam que a matriz biológica da espécie humana é, por excelência, feminina. O desenvolvimento padrão do genoma humano é feminino, sendo a masculinização uma diferenciação induzida pela ativação do gene SRY no cromossomo Y[14]. Ademais, a herança do DNA mitocondrial é exclusivamente materna. O masculino, portanto, não é o arquétipo do qual o feminino deriva; o corpo masculino carrega a cicatriz do fechamento da matriz feminina originária.

A transposição deste dado biofisiológico para a dogmática jurídica provoca significativo abalo na compreensão do princípio da dignidade da pessoa humana. Sob a ótica da Teoria Tridimensional do Direito[15], o *Fato* (a matriz biológica feminina) foi historicamente mal compreendido, quiçá, falsificado[16]. O *Valor* hegemônico baseou-se em uma fraude científica, gerando uma *Norma* de exclusão. A restauração da verdade fática exige ressignificação em forma de normogenese readequada[17].

---

[13] HESPANHA, António Manuel. **Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milênio**. 1ª ed. São Paulo: Almedina Brasil, 2012. O art. 213 do Código de Napoleão positivou que "o marido deve proteção à mulher, a mulher obediência ao marido", cristalizando a incapacidade civil relativa e a morte civil feminina na modernidade.

[14] SADLER, T. W. Langman. **Embriologia Médica.** 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. A embriologia clínica demonstra inequivocamente a fase indiferenciada inicial e a primazia do desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos (Müllerianos) na ausência do fator determinante testicular, refutando biologicamente as teorias aristotélicas de derivação feminina.

[15] REALE, Miguel. **Teoria Tridimensional do Direito.** 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. A dialética de implicação de polaridade exige que o Fato (matriz feminina) e o Valor (equidade) se integrem dialeticamente para forjar uma nova Norma (proteção afirmativa).

[16] FERRAJOLI, Luigi. **Principia Iuris: teoria do direito e da democracia.** Tradução de Perfercto Ibáñez *et al*. Madrid: Trotta, 2011. A epistemologia garantista repudia a construção de normas baseadas em premissas fáticas falseadas pelo poder hegemônico.

[17]ZAGREBELSKY, Gustavo. **El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia.** 10. ed. Madrid: Trotta, 2011. A transição do Estado Legislativo para o Estado Constitucional exige uma normogênese que supere a rigidez formal em prol da adequação material.

No bioconstitucionalismo, o princípio da dignidade da pessoa humana exige a garantia das condições existenciais materiais[18]. A igualdade formal revela-se uma promessa cínica se desprovida de eficácia material. Recorrendo à dogmática da força normativa da Constituição[19] e ao princípio da proporcionalidade[20], compreende-se que normas que tutelam ou restringem direitos femininos baseadas em uma suposta fragilidade natural são inadequadas por partirem de uma premissa fática falsa.

A constatação de que a mulher constitui a matriz biofisiológica da espécie exige que a arquitetura piramidal kelseniana[21] seja irrigada pela seiva da equidade material distributiva[22]. A transição da igualdade formal para a equidade material exige que o Direito atue como vetor de transformação social, forjando institutos de correção cujo escopo não é a subversão da ordem, mas a sua pacificação[23].

O advento da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)[24] representa a mais sofisticada síntese normativa tridimensional recente, onde a tutela penal corretiva opera a proporcionalidade em sua vertente de proibição de proteção deficiente (*Untermassverbot*). Neste cenário, a Polícia Judiciária, sob a égide da LONPC (Lei nº 14.735/2023), alinha-se como primeiro filtro epistemológico de legalidade, convolando-se o Delegado de Polícia em garantidor imediato do *Untermassverbot* no calor do flagrante, materializando a proteção afirmativa antes mesmo da judicialização do conflito.

---

[18] SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988.** 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2024.

[19] CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição**. 7. ed. Coimbra: Almedina Brasil, 2003. A força normativa impõe que a Constituição não seja mera folha de papel, mas vetor de conformação da realidade biossocial.

[20] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2025. O princípio da proporcionalidade, em sua vertente positiva (Untermassverbot), veda ao Estado a omissão ou a proteção insuficiente dos bens jurídicos.

[21] KELSEN, Hans. **Teoria Pura do Direito**. Tradução de João Baptista Machado. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. A irrigação da estrutura escalonada (*Stufenbau*) pela equidade material rompe com o purismo metodológico, alinhando a validade formal à legitimidade substancial.

[22] RAWLS, John. **Uma Teoria da Justiça**. Tradução de Jussara Simões. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016. A justiça como equidade pressupõe a correção das assimetrias arbitrárias (como o gênero no patriarcado) para a formulação de um contrato social autêntico.

[23] REALE, Miguel. **Filosofia do Direito**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. O Direito em Reale opera como uma realidade ontodeontológica: é "dever ser" (norma/valor) enraizado no "ser" (fato histórico e biológico), cuja finalidade última é a pacificação social integradora.

[24] BRASIL. **Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006**. Brasília, DF: Presidência da República, 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm . Acesso em: 15 mar. 2026.

*Mutatis mutandis*, a paridade de gênero no Poder Judiciário, impulsionada por resoluções recentes do Conselho Nacional de Justiça, materializa a ação afirmativa para expurgar o viés de gênero, alinhando a superestrutura de poder à infraestrutura demográfica e ontológica. O anteprojeto de atualização do Código Civil brasileiro apresenta-se como o corolário desta evolução, buscando a consagração absoluta da autonomia existencial e patrimonial da mulher.

A edificação deste modelo enfrenta a resistência de um conservadorismo ortodoxo que refuta a necessidade de proteção específica à dignidade feminina[25]. É neste ponto de tensão que a presente tese se ergue como uma proposta eminentemente conciliatória. Ao demonstrarmos a primazia biofisiológica da matriz feminina, evidencia-se que as leis protetivas não subvertem a ordem natural; elas restauram e adequam a o direito humano feminino historicamente violada pelo patriarcado.

A política corretiva pragmática é a pacificação entre o Direito e a Ciência, demonstrando que a dignidade humana, para não ter gênero em sua essência, exige que o Direito tenha a audácia hermenêutica de enxergar o gênero em sua práxis. Somente quando o ordenamento jurídico assegurar a completude material do sujeito feminino, o brado histórico por justiça será aplacado, cumprindo-se, assim, o mandamento civilizatório tensional que fundamenta o Estado Democrático de Direito, que seja: a dignidade humana efetivamente universal[26].

Sob o prisma metodológico, o presente inquérito científico adota o método dedutivo, partindo da irrefutabilidade da premissa biológica universal — a matriz feminina originária — para desaguar na hermenêutica constitucional contemporânea e na práxis da persecução penal. O marco teórico ergue-se sobre rigorosa revisão bibliográfica e documental, com escrutínio focado no estado da arte da jurisprudência das cortes de vértice (STF e STJ) e na produção legislativa atualizada dos anos de 2025 e 2026. Esta dissecção dogmática, que transita da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis (Lei nº 14.735/2023) ao Anteprojeto do Novo Código

---

[25] DWORKIN, Ronald. **Levando os Direitos a Sério**. Tradução de Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. A resistência ortodoxa falha ao tratar direitos fundamentais como meras políticas utilitárias, ignorando que a proteção da dignidade feminina é um "trunfo" (trump) contra maiorias políticas ou tradições anacrônicas.

[26] HABERMAS, Jürgen. **Direito e Democracia: entre faticidade e validade**. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. 1 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. A universalidade do Estado Democrático de Direito só se perfectibiliza quando a faticidade (realidade material da mulher) e a validade (norma jurídica) se encontram na práxis discursiva e institucional.

Civil, consolida a intersecção exata entre a arqueologia histórico-dogmática e a aplicação pragmática do bioconstitucionalismo.

## 2. A ARQUEOLOGIA DA DIGNIDADE HUMANA: SÍNTESE DAS TRADIÇÕES COSMOLÓGICAS, FILOSÓFICAS E JURÍDICAS E A DIGNIDADE FEMININA.

Para que se compreenda a dimensão da fratura ontológica que o sujeito feminino impõe ao edifício dos direitos humanos, é metodologicamente imperioso revisitar, ainda que em densa síntese, a arquitetura axiológica universalista erigida ao longo de cinco milênios. Conforme assentado no estudo inaugural desta série científica, a dignidade da pessoa humana não consubstancia um fenômeno de geração normativa espontânea, tampouco uma invenção exclusiva do Iluminismo europeu. Ela é corolário de árduo processo de sedimentação civilizatória, no qual intuições morais primevas foram progressivamente convertidas em cosmologias, teologias, sistemas filosóficos e, por fim, em dogmática jurídica.

O nascedouro histórico dessa intuição não se encontra nas ágoras gregas, mas nas margens do Nilo e nos vales da Mesopotâmia. No Egito Antigo (c. 3100 a.C.), a concepção de *Maat* inaugurou o primeiro imperativo de justiça universal, submetendo toda a hierarquia social a uma ordem cósmica de verdade e retidão[27].

Contemporaneamente, a racionalidade jurídica oriental forjava os primeiros escudos normativos contra o arbítrio. O Código de Ur-Nammu (c. 2100 a.C.) e, posteriormente, o Código de Hamurabi (c. 1754 a.C.) operaram a transição da vingança privada para a proporcionalidade retributiva, positivando, de forma embrionária, a premissa de que a lei deveria atuar como anteparo dos vulneráveis contra o poder despótico[28].

---

[27] OLIVEIRA, Vicente. **A Dignidade da Pessoa Humana: do embrião civilizatório à Positivação Jurídica**, Genebra: Zenodo/CERN, 2026. A Maat egípcia não se resumia a um conjunto de leis, mas a um princípio ordenador de harmonia cósmica. A justiça (zesh) era a aplicação prática da Maat. O faraó não era o criador da lei, mas o seu principal garantidor, devendo prestar contas no Tribunal de Osíris. Trata-se da primeira limitação teológico-normativa ao poder absoluto na história humana. Disponível em: https://zenodo.org/records/19017497. Acessado em: 19 de mar. 2026.

[28] VILLEY, Michel. **A Formação do Pensamento Jurídico Moderno**. Tradução de Claudia Berliner. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2019. A transição de Ur-Nammu (focado na compensação) para Hamurabi (que recrudesce a retribuição via Talião) demonstra que a racionalidade jurídica mesopotâmica oscilava entre a pacificação econômica e a demonstração de força estatal, mas mantinha, em ambos os polos, a mulher como objeto de regulação patrimonial.

No horizonte indo-persa, a busca por um princípio ordenador transcendente encontrou sofisticação ímpar. A tradição védica (c. 1500 a.C.) formulou o *Dharma* como lei moral e cósmica, enquanto o Zoroastrismo persa erigiu a *Asha* como o fundamento da ordem justa baseada na verdade[29].

Contudo, foi no seio das tradições do Oriente Próximo que ocorreu a mais radical inflexão ontológica da antiguidade: a formulação judaico-cristã da *Imago Dei* (Gênesis 1:26-27). Ao postular que o ser humano é criado à imagem e semelhança do Criador, a Torá e o Decálogo mosaico transferiram a sacralidade, antes restrita a reis e faraós, para a essência de cada indivíduo, estabelecendo o substrato teológico da igualdade essencial[30].

O humanismo greco-romano, por seu turno, operou a secularização dessa dignidade, substituindo o *mythos* pelo *Logos*. Os pré-socráticos, seguidos pela revolução da interioridade de Sócrates e pela metafísica de Platão, afirmaram a capacidade humana de compreender o universo pela razão autônoma. Aristóteles consolidou o homem como *zôon logikón* (animal racional) e *zôon politikón* (animal político), cuja enteléquia só se realiza na *polis*. Foram os estoicos, todavia, que romperam as fronteiras da cidade-estado para conceber um cosmopolitismo da razão, estendendo a dignidade a todos os seres humanos. O Direito Romano absorveu essa herança filosófica e a transmutou em categoria dogmática: a *Dignitas*, outrora um atributo aristocrático de *status*, foi progressivamente universalizada pela jurisprudência clássica, tornando-se o elo fundamental entre a ética e o instituto jurídico[31].

Durante a Idade Média, a Escolástica, sob a batuta de Tomás de Aquino, realizou a magistral síntese entre a revelação cristã e a razão aristotélica, interiorizando a moralidade humana. Esse percurso desaguou no Renascimento, onde Giovanni Pico della Mirandola, em seu *Discurso sobre a Dignidade do Homem* (1486), formulou o argumento da indeterminação

---

[29]DONIGER, Wendy. **Os Hindus: uma história alternativa**. New York: Pengim, 2011. O Dharma, embora universal em sua pretensão cósmica, foi codificado socialmente de forma a estratificar castas e gêneros, consolidando a subordinação feminina como um imperativo religioso.

[30] A concepção da Imago Dei representa o ponto de ruptura com as cosmologias mesopotâmicas, nas quais o ser humano era concebido como mero escravo dos deuses, criado a partir do sangue de divindades derrotadas (como no épico *Enuma Elish*). O monoteísmo ético judaico-cristão funda, assim, a inviolabilidade do corpo e do espírito humano.

[31] OLIVEIRA, Vicente. **A Dignidade da Pessoa Humana: do embrião civilizatório à Positivação Jurídica**, Genebra: Zenodo/CERN, 2026. A transição da Dignitas romana é um fenômeno de engenharia jurídica ímpar. Inicialmente atrelada aos cargos públicos (magistraturas) e à honra da aristocracia patrícia, o conceito foi tensionado pela filosofia estoica (Sêneca, Cícero, Marco Aurélio) até que jurisconsultos como Ulpiano e Paulo passassem a reconhecer institutos de direito natural (Ius Naturale) aplicáveis a todos os homens, independentemente do status civitatis. Disponível em: https://zenodo.org/records/19017497. Acessado em: 19 de mar. 2026.

essencial: o ser humano é o único artífice de seu próprio destino, dotado de livre-arbítrio absoluto[32]. A Reforma Protestante (Lutero e Calvino), ao eliminar a mediação institucional para o acesso ao sagrado, operou a individualização da consciência moral no Ocidente, preparando o terreno para a modernidade[33].

O ápice dessa genealogia filosófica materializou-se na revolução copernicana de Immanuel Kant. Ao deslocar o fundamento da moral da teologia para a autonomia da vontade racional, Kant erigiu o imperativo categórico que proíbe, de forma absoluta, a instrumentalização do ser humano, definindo-o como um "fim em si mesmo[34]. Foi esta densa herança plurimilenar que, após os horrores dos totalitarismos do século XX, encontrou positivação cogente e universal no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948[35].

Contudo, esta majestosa abóbada civilizatória abrigava um ponto cego monumental. A narrativa de progresso contínuo rumo à universalidade incubava e ocultava uma tensão dialética profunda: a de que os mesmos sistemas que formularam as mais belas defesas da dignidade humana foram os artífices de ordenamentos jurídicos implacavelmente segregatórios. *V.g.:* a redação original do art. 1º da DUDH previa "Todos os *homens* nascem livres", e só foi alterada para "Todos os *seres humanos*" graças à resistência da delegada indiana Hansa Mehta. Isso prova, no texto, que até em 1948 o patriarcado tentou sequestrar a universalidade. [36]

Para testar a sinceridade dessa herança, é imperioso abandonar a abstração e descer à materialidade da norma. É o que faremos nas subseções seguintes, ao submetermos cada uma

---

[32] PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. **Discurso sobre a dignidade do homem**. Tradução de Maria de Lurdes Sirgado Ganho. 6 ed. São Paulo: Edições 70, 2011. A obra é o manifesto fundacional do humanismo renascentista, cravando que Deus colocou o homem no centro do mundo sem uma natureza fixa, legando-lhe o poder de degenerar-se às formas inferiores ou elevar-se às divinas por sua própria decisão.

[33] WEBER, Max. **A Ética Protestante e o "Espírito" do Capitalismo**. Tradução de Antônio Flávio Pierucci, *et al*. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. A Reforma, ao postular o sacerdócio universal dos crentes, transferiu o foro de validação moral da instituição eclesiástica para a interioridade da consciência individual, pilar do sujeito de direitos moderno.

[34] A formulação kantiana, expressa na Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), estabelece a distinção basilar entre "preço" (aquilo que pode ser substituído por um equivalente) e "dignidade" (aquilo que está acima de todo preço e não admite equivalente). A autonomia da vontade é, para Kant, o único princípio de todas as leis morais.

[35] HUNT, Lynn. **A Invenção dos Direitos Humanos: uma história**. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. A positivação de 1948 coroa a longa marcha da empatia humana, transformando a dignidade filosófica em norma cogente de direito internacional público.

[36] HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W. **Dialética do Esclarecimento**. Tradução de Guido Antonio de Almeida. 1ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. A Escola de Frankfurt denuncia com precisão este paradoxo: a mesma racionalidade iluminista que prometeu libertar a humanidade do mito forjou as ferramentas de dominação sistêmica, operando uma universalidade que, na práxis, excluía as minorias e as mulheres.

destas tradições ao seu teste de estresse definitivo: a análise das legislações positivadas e das tensões dogmáticas que, a despeito do *Logos* e da *Imago Dei*, operaram a sistemática negação da dignidade feminina.

## 2.1. O CÓDIGO DE UR-NAMMUR E A SUMÉRIA: O PRIMEIRO TEXTO JURÍDICO DA HISTÓRIA E A GÊNESE DA TUTELA CONDICIONADA.

A transição da intuição moral para a norma positivada encontra seu marco inaugural não na Babilônia, mas na Suméria, durante a Terceira Dinastia de Ur (c. 2100–2050 a.C.). O Código de Ur-Nammu, o mais antigo diploma jurídico de que se tem registro arqueológico, ergue-se sobre um substrato cosmológico e teológico profundamente enraizado na legitimação do poder real por delegação divina. O monarca sumério não se apresentava como a fonte originária do direito, mas como o instrumento terreno eleito pelo deus lunar *Nanna* (ou *Sin*) para estabelecer a equidade (*nig-sisa*) e expurgar a iniquidade do tecido social. A lei, portanto, nascia com uma vocação divina de ordenação e pacificação[37].

Sob o prisma dos avanços para a dignidade humana *lato sensu*, o Código de Ur-Nammu representa um salto epistemológico monumental. O diploma rompeu com a barbárie da vingança privada e com a brutalidade da retribuição física irrestrita (que viria a caracterizar a Lei de Talião posterior), instituindo um sofisticado sistema de compensação pecuniária para lesões corporais e danos patrimoniais. Dogmaticamente, instituiu-se o princípio da proporcionalidade em sua vertente mais arcaica: a sanção estatal como medida racional do dano. Mais relevante, contudo, foi a expressa declaração no prólogo do Código de que o rei havia estabelecido a justiça na terra para garantir que "o órfão não fosse entregue ao rico" e que "a viúva não fosse entregue ao poderoso"[38].

---

[37] BOTTÉRO, Jean. **A religião na antiga Mesopotâmia**. 1 ed. Chicago: University os Chicago Press, 2001. A teologia política suméria não concebia a laicidade; a norma jurídica era a tradução literal da vontade divina, o que tornava a insubordinação à lei não apenas um crime, mas um sacrilégio.

[38] KRAMER, Samuel Noah. **A História Começa na Suméria**. 1 ed. São Paulo: Europam, 1997. A menção explícita à proteção da viúva e do órfão no prólogo de Ur-Nammu inaugura uma fórmula retórica de legitimação do poder estatal que seria repetida em quase todos os códigos do Antigo Oriente Próximo. Esta fórmula demonstra que a legitimação do soberano dependia da demonstração de que ele era o garantidor da justiça material contra a opressão econômica, ainda que essa justiça operasse dentro de limites patriarcais estritos.

Contudo, ao submetermos este aparente triunfo civilizatório ao escrutínio da condição feminina, a fratura ontológica revela-se de imediato. A proteção dispensada à viúva, embora louvável sob a ótica da contenção do arbítrio dos mais fortes, operava sob uma lógica estritamente tutelar, e não emancipatória. A mulher suméria, no arcabouço normativo de Ur-Nammu, não era concebida como um sujeito de direitos dotado de autonomia existencial plena, mas como um elemento relacional cujo valor jurídico derivava de sua vinculação a um homem (pai, marido ou filho)[39].

A seletivização da dignidade materializa-se na assimetria das sanções e na regulação da sexualidade e do patrimônio. Enquanto o código estabelecia compensações financeiras para diversos delitos, o tratamento dispensado ao adultério feminino evidenciava a coisificação do corpo da mulher. Se a esposa de um homem fosse flagrada em adultério, a sanção prevista era a morte para a mulher, enquanto o homem com quem ela se deitou poderia ser poupado, evidenciando que o bem jurídico tutelado não era a fidelidade conjugal recíproca, mas o direito de propriedade do marido sobre a capacidade reprodutiva da esposa e a garantia da linhagem patriarcal[40]. Neste exato ponto, o Código de Ur-Nammu planta a semente da falsificação biológica que o Bioconstitucionalismo contemporâneo visa extirpar: o corpo feminino é expropriado de sua condição de matriz originária da espécie para ser juridicamente rebaixado a mero receptáculo instrumental da patrilinearidade.

Ademais, a capacidade processual e a autonomia patrimonial da mulher eram severamente condicionadas. O direito sumério permitia que mulheres atuassem em transações comerciais e testemunhassem em juízo, ocorrências, majoritariamente, sob as franjas da viuvez ou na ausência do patriarca. A norma não criava um espaço de igualdade material, operacionalizava a contenção do feminino, administrando a 'vulnerabilidade feminina' dentro dos limites toleráveis para a manutenção da estrutura econômica e familiar androcêntrica.[41]

---

[39] LERNER, Gerda. **A Criação do Patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens**. Tradução Luiza Sellera. 1ª ed. São Paulo: Cultrix, 2019. A autora demonstra de forma cabal que a subordinação feminina não é um dado da natureza, mas uma construção histórica e jurídica do Antigo Oriente Próximo, onde a mulher foi progressivamente convertida em mercadoria de troca para a consolidação do Estado arcaico.

[40] FINKELSTEIN, J. J. **Sex Offenses in Sumerian Laws.** Journal of the American Oriental Society, v. 86, n. 4, p. 355-372, 1966. A assimetria penal no trato do adultério no direito cuneiforme comprova que a sexualidade feminina era tutelada exclusivamente como um bem jurídico-patrimonial pertencente ao marido. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/596493. Acesso em: 26 mar. 2026.

[41] BEAUVOIR, Simone de. **O Segundo Sexo**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014. A agência feminina nas sociedades antigas era permitida apenas nos interstícios do poder masculino. A viúva que administrava bens não o fazia por direito próprio, mas como guardiã provisória do patrimônio que seria transmitido ao herdeiro varão.

O Código de Ur-Nammu, portanto, inaugura a tradição jurídica transfronteiriça (oriente/ocidente) com um paradoxo que ecoará por milênios: a lei atua como escudo contra a violência, paralogicamente como corrente que restringe a autonomia, forjando uma 'dignidade feminina' que é, desde o seu nascedouro, condicional e subordinada. [42]

## 2.2. O CÓDIGO DE HAMURABI E A BABILÔNIA: A PROPORCIONALIDADE RETRIBUTIVA E O RECRUDESCIMENTO DA TUTELA PATRIARCAL.

Aproximadamente três séculos após as formulações de Ur-Nammu, a consolidação do poder na Mesopotâmia sob a Primeira Dinastia da Babilônia legou à humanidade o seu mais célebre monumento jurídico: o Código de Hamurabi (c. 1754 a.C.). Gravado em diorito negro, o texto em baixo-relevo ilustra o rei Hamurabi recebendo as insígnias do poder (o anel e o cetro) diretamente de *Shamash*, o deus solar da justiça e da equidade[43]. Esta iconografia não é mero adorno; ela consubstancia a legitimação cosmológica da norma. O direito positivo babilônico emanava da divindade, mas operava através da racionalidade do Estado monárquico, cuja retórica oficial, expressa no prólogo do Código, era a de "destruir os maus e os iníquos, para que o forte não oprima o fraco"[44].

Sob o prisma da evolução da dignidade humana *lato sensu*, o Código de Hamurabi erige-se como um marco de racionalização da violência. A consagração da Lei de Talião (*Lex Talionis*), representou, em sua quadra histórica, a gênese dogmática do princípio da proporcionalidade. Ao estabelecer uma simetria estrita entre o dano causado e a sanção

---

[42] FERRAJOLI, Luigi. **Direito e Razão: teoria do garantismo penal**. Tradução de Ana Paula Zomer Sica *et al*. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. O paradoxo fundante de Ur-Nammu revela a gênese daquilo que o Garantismo combate: um sistema de garantias que nasce estruturalmente seletivo. A lei protege a mulher da violência física aleatória, mas a encarcera na violência institucionalizada da tutela, demonstrando que a igualdade formal, desde a Suméria, operou como máscara da iniquidade material.

[43] BOTTÉRO, Jean. **A religião na antiga Mesopotâmia.** 1 ed. Chicago: University os Chicago Press, 2001. A figura de Shamash (o deus Sol) é central na cosmologia jurídica mesopotâmica. Sendo o sol aquele que tudo vê e que ilumina as trevas, Shamash era a divindade responsável por expor a mentira e garantir a verdade material nos julgamentos. O rei, ao receber as leis do deus, não atua como legislador originário, mas como o "pastor" que aplica a justiça divina na terra, blindando o código contra contestações internas.

[44] BOUZON, Emanuel. **O Código de Hammurabi**. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. A retórica de proteção aos fracos era um topo literário obrigatório para a legitimação monárquica no Antigo Oriente Próximo, operando como o primeiro verniz ideológico do Estado.

aplicada, o Estado babilônico fulminou a desproporção da vingança de sangue (a *vendetta* privada), submetendo a fúria humana à métrica fria da lei[45].

Todavia, ao submetermos este sofisticado edifício normativo à dignidade humana do sujeito feminino, a propalada proteção aos vulneráveis revela-se uma engrenagem de controle e seletivização da dignidade. A mulher no Código de Hamurabi é, inegavelmente, um sujeito de direitos, mas a sua capacidade jurídica é ontologicamente ancilar. A análise dogmática dos institutos do adultério, do repúdio e do dote demonstra que o recrudescimento da técnica jurídica serviu para cristalizar a tutela patriarcal[46].

A fratura da isonomia material manifesta-se com clareza solar no tratamento penal da sexualidade. O Código estabelecia uma assimetria brutal na tipificação e na sanção da infidelidade. O artigo 129 determinava que, se a esposa fosse flagrada em adultério, ela e seu amante deveriam ser amarrados e atirados à água (morte por afogamento). Contudo, a norma conferia ao marido a prerrogativa exclusiva de perdoar a esposa, caso em que o rei também perdoaria o amante[47]. A hermenêutica crítica deste dispositivo revela que o bem jurídico tutelado pelo Estado não era a moralidade pública ou a honra conjugal recíproca, mas o direito de propriedade exclusiva do *Pater Familias* sobre a capacidade reprodutiva da mulher. A infidelidade masculina, por seu turno, não configurava crime, salvo se praticada com a esposa de outro homem livre, o que configurava, dogmaticamente, um dano ao patrimônio alheio, e não uma violação da dignidade da própria esposa[48].

No âmbito do Direito de Família e Sucessões, a institucionalização do dote (*sheriqtum*) e do preço da noiva (*terhatum*) operava uma dupla função: proteção econômica e coisificação contratual. Os artigos 137 a 140 regulavam estritamente o repúdio. Se o marido decidisse repudiar uma esposa que lhe dera filhos, ou uma esposa doente, ele era obrigado a restituir

---

[45] PINSKY, Jaime. **As Primeiras Civilizações**. 25. ed. São Paulo: Contexto, 2001. A métrica do Talião, longe de ser barbárie, é o embrião da dosimetria penal e da limitação do poder punitivo.

[46] LERNER, Gerda. **A Criação do Patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens**. Tradução Luiza Sellera. 1ª ed. São Paulo: Cultrix, 2019. A codificação não emancipou a mulher, mas transferiu o controle de sua sexualidade e de seu corpo do clã difuso para a figura centralizada do marido, com a chancela e a força coercitiva do Estado.

[47] BOUZON, Emanuel. **O Código de Hammurabi**. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

[48] ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **Direito Penal Humano e Poder no Século XXI**. 1 ed. Rio de Janeiro: Tirant lo Blanch, 2021. A tipificação do adultério exclusivamente feminino demonstra que o bem jurídico tutelado não era a fidelidade conjugal, mas a propriedade reprodutiva, evidenciando um direito penal de autor (ou de gênero) em sua forma mais arcaica e utilitária.

integralmente o dote que ela trouxera da casa de seu pai, além de garantir-lhe o usufruto de parte dos bens para a criação da prole[49].

Eis que, repudiada a noiva, o desposante repudiador, dar-lhe-ia a prata de valor de seu "preço de noiva" e retribuir-lhe-ia o dote que trouxera da casa de seu pai. Assim procedia-se ao repudiar.[50]

Embora uma leitura apressada possa vislumbrar neste instituto uma vanguarda de proteção patrimonial feminina, o método crítico exige que se desvele a sua essência: a mulher era protegida economicamente para não se tornar um fardo para o Estado ou para a sua família de origem, mas permanecia como o objeto de uma transação comercial entre linhagens masculinas. A dignidade que a lei lhe conferia era a dignidade da "boa administradora do lar" ou da "matriz reprodutiva legítima", jamais a dignidade da autonomia existencial[51]. Ademais, a proteção patrimonial conferida à mulher babilônica não era um direito existencial, mas um *seguro de responsabilidade civil* entre patriarcas.

Dessarte, o Código de Hamurabi sofisticou a lei, mas não libertou a mulher. Ele codificou a sua subordinação, transformando a dominação fática do patriarcado em um sistema jurídico de alta densidade técnica. A mulher babilônica possuía a proteção da lei contra o repúdio arbitrário e a miséria, mas o preço dessa proteção era a sua sujeição perpétua à *manus* marital. A dignidade feminina, neste estágio civilizatório, não era um fim em si mesma, mas um instrumento para a estabilidade do cosmos androcêntrico[52].

A análise perfunctória dos monumentos jurídicos mesopotâmicos — de Ur-Nammu a Hamurabi — poderia sugerir ao incauto uma marcha linear e inexorável rumo à emancipação humana. Contudo, o método crítico-dialético é inexorável, revelando um padrão de convergência regressiva. A sofisticação da técnica jurídica operou, historicamente, como um mecanismo de refinamento da tutela patriarcal. A norma positivada, ao invés de libertar o sujeito feminino, instrumentalizou-o. Converteu a proteção física e patrimonial (o dote, a

---

[49] ENGELS, Friedrich. **A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado**. Tradução de Nélio Schneider. 1ª ed. São Paulo: Boitempo, 2019. O dote funcionava como um seguro contra a indigência feminina, mas simultaneamente selava o contrato de transferência da mulher entre as linhagens patriarcais.

[50] BOUZON, Emanuel. **O Código de Hammurabi**. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

[51] BEAUVOIR, Simone de. **O Segundo Sexo**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014. A mulher é definida não em si mesma, mas em relação ao homem, sendo sua utilidade social (reprodução e administração do *oikos*) o único lastro de sua proteção legal.

[52] FERRAJOLI, Luigi. **Principia Iuris: teoria do direito e da democracia**. Tradução de Perfercto Ibáñez *et al*. Madrid: Trotta, 2011. A lei babilônica ilustra a falácia da igualdade formal: a norma existe e é aplicada com rigor retributivo, mas seu conteúdo materializa e perpetua a desigualdade ontológica.

sanção ao repúdio imotivado) em moeda de troca para a garantia da linhagem e do monopólio reprodutivo masculino. Este paradoxo civilizatório — a lei como escudo contra a barbárie e, simultaneamente, como grilhão da autonomia existencial — transcende as fronteiras do Oriente Próximo, encontrando ressonância, sofisticação e aprofundamento teológico nas tradições do subcontinente indiano.

## 2.3. AS TRADIÇÕES ORIENTAIS: O DHARMA VÉDICO E A POSITIVAÇÃO DA TUTELA PEPÉTUA NAS LEIS DE MANU.

No subcontinente indiano, a busca por um princípio ordenador da realidade alcançou um grau de abstração filosófica ímpar com a consolidação da tradição védica (c. 1500 a.C.). O epicentro desta cosmologia é o conceito de *Dharma* — um vocábulo sânscrito de extraordinária polissemia que designa, a um só tempo, a ordem cósmica universal, a lei moral, o dever ético individual e a própria norma jurídica[53]. O *Dharma* pressupõe que o universo é regido por uma harmonia intrínseca e que a justiça material consiste na adequação da conduta humana a essa ordem preexistente. Sob o prisma da dignidade humana *lato sensu*, a tradição védica e, posteriormente, as formulações das *Upanishads*, erigiram a premissa de que a centelha divina (*Atman*) habita todos os seres, conectando-os ao absoluto (*Brahman*). Disso segue-se mais um ato da tragédia normativa etiquetatória e seletiva.

A fratura ontológica revela-se de forma dramática quando essa teologia universalista é traduzida em dogmática jurídica e controle social. O ápice dessa positivação segregatória materializa-se no *Manusmriti*. Nós ocidentais o conhecemos como Código ou Leis de Manu (compilado em sua forma final entre o século II a.C. e o século II d.C.). Este tratado de jurisprudência e ética social operou a mais sofisticada engenharia de subordinação feminina da

[53] SEN, Amartya. **A Ideia de Justiça.** Tradução de Denise Bottmann e Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. O Dharma não possui um equivalente exato na dogmática jurídica ocidental. Ele transcende a dicotomia entre Direito Natural e Direito Positivo. Violar o Dharma não era apenas cometer um ilícito civil ou penal, mas provocar um desequilíbrio na própria engrenagem do universo, o que justificava a severidade das sanções sociais e jurídicas (o sistema de castas e a subordinação de gênero) como mecanismos de "restauração" cósmica.

antiguidade oriental, convertendo a diferença biológica em uma incapacidade civil absoluta e ontológica[54].

O Código de Manu não se limitou a restringir direitos. Tergiversou, flertando com a insensatez. Positivou o instituto da tutela perpétua. O Capítulo V, versículo 148 do tratado, estabelece a premissa dogmática que aniquila qualquer pretensão de autonomia existencial da mulher. Como positivado no texto sagrado: na infância sujeita-se ao seu pai; na juventude, ao marido; na viuvez, com a morte de seu senhor e proprietário, aos seus filhos. Uma mulher nunca deve ser independente.[55]

A hermenêutica crítica deste dispositivo demonstra que a mulher indiana foi expurgada da categoria de sujeito de direitos para ser alocada na condição de objeto de deveres recíprocos entre homens. A sua dignidade não residia na sua autonomia da vontade, mas na sua pureza ritual e na sua estrita obediência (*Pativrata* — a devoção absoluta ao marido, considerado como um deus terreno)[56].

No âmbito da autonomia patrimonial, o rigor dogmático de Manu era implacável. Embora a tradição hindu reconhecesse o *Stridhana* (a propriedade exclusiva da mulher, composta por presentes recebidos no casamento), o Código esvaziou a eficácia material desse instituto. A mulher não possuía capacidade postulatória para defender seu patrimônio de forma autônoma, e a administração de seus bens era, de fato, exercida pelo seu tutor legal masculino.

A lei protegia a mulher da miséria material, mas a condenava à miséria existencial. A distorção do *Stridhana* indiano encontra similitudes em institutos romanos, comprovando que a posse de bens sem as correspondentes dignidades (civil e postulatória) reduz o direito de propriedade ao alvedrio dos humores de seu tutor.

Mais grave, contudo, foi a justificação cosmológica dessa subordinação. Diferentemente do direito babilônico, que era eminentemente laico em sua aplicação, o direito hindu atrelou a subordinação feminina à doutrina do *Karma*. A condição feminina era frequentemente interpretada como o resultado de deméritos em vidas passadas, exigindo da mulher uma vida

---

[54] OLIVELLE, Patrick (Trad.). **O Código de Manu**. Oxford: Oxford University Press, 2009. A positivação do Dharma nas Leis de Manu representa o ápice da estratificação social e de gênero na antiguidade oriental, fundindo teologia e controle civil.

[55] BÜHLER, Georg (trad.). **The Laws of Manu**. New York: Adesite Press, 2017.

[56] DONIGER, Wendy. **Os Hindus: uma história alternativa**. New York: Pengim, 2011. O Pativrata anulava a individualidade feminina, fundindo o destino e a dignidade da esposa à obediência irrestrita ao marido, erigido à condição de divindade doméstica.

de submissão expiatória para que pudesse, em reencarnações futuras, ascender à forma masculina e, somente então, buscar a libertação espiritual (*Moksha*)[57].

Este cenário prova, milênios antes do Iluminismo, ou mesmo da concepção pós-moderna de violência patrimonial e psicológica em face da mulher, que a concessão de direitos materiais sem a correspondente capacidade processual plena converte a garantia jurídica em mera ficção tutelar.

As Leis de Manu demonstram, de maneira cruenta, a um vértice deste ensaio: a dignidade humana, quando submetida ao filtro das superestruturas de poder patriarcais, sofre uma mutação perversa. O *Dharma*, que nasceu como a expressão da harmonia cósmica, foi dogmaticamente aparelhado para chancelar a morte civil da mulher, provando que a elevação teológica de uma civilização não é garantia de equidade material para o sujeito feminino[58].

## 2.4. A TORÁ E O DECÁLOGO MOSAICO: A REVOLUÇÃO DA IMAGO DEI E O TENSIONAMENTO PATRIARCAL HEBRAICO.

A irrupção do monoteísmo ético hebraico no Antigo Oriente Próximo (séc. XIII a V a.C.) operou a mais audaz revolução cosmológica da antiguidade quanto as origens e alcance da dignidade humana. Opondo-se às cosmologias mesopotâmicas, que concebiam o ser humano como escravo forjado a partir do sangue de divindades derrotadas para servir aos deuses, o livro do Gênesis estabeleceu a premissa ontológica máxima: a *Imago Dei*. Ao afirmar que "Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou" (Gênesis 1:27), a tradição judaica transferiu a sacralidade, outrora monopólio de faraós e reis divinizados, para a essência de cada indivíduo, fundando a igualdade essencial da espécie[59].

---

[57] DWORKIN, Ronald. **O Império do Direito**. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. A justificação cosmológica da opressão via Karma é o antípoda absoluto do que a hermenêutica constitucional contemporânea chama de "igual consideração e respeito", pois naturaliza a desvantagem civil como uma culpa metafísica preexistente.

[58] PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2026. A análise das Leis de Manu ratifica a tese de que a dignidade humana, quando desprovida de garantias materiais e de capacidade civil plena, converte-se em um instrumento retórico de opressão institucionalizada.

[59] COMPARATO, Fábio Konder. **A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. A distinção entre a Imago Dei (a essência divina no humano) e a práxis jurídica posterior é fundamental para não incorrermos em anacronismos ou preconceitos teológicos. A teologia original não estabelecia hierarquia de valor entre os sexos na criação; a subordinação foi uma construção dogmática posterior, forjada pela

A tradução dessa cosmologia para o ordenamento jurídico positivado — a Torá (a Lei) e, centralmente, o Decálogo Mosaico — representou um avanço civilizatório inestimável. O direito hebraico dessacralizou o Estado e submeteu o próprio soberano à Lei Divina. O imperativo do *Shabat* (o descanso sabático), por exemplo, instituiu, *ex lege*, o primeiro limite temporal à exploração do trabalho humano na história, estendendo o direito ao repouso até mesmo a escravos e estrangeiros. A vida, a propriedade e a honra (vedação ao falso testemunho) foram erigidas a bens jurídicos tutelados pelo próprio Criador.[60]

Todavia, ao submetermos o *corpus iuris* hebraico ao escrutínio da condição feminina, a fratura entre a ontologia universalista da *Imago Dei* e a materialidade da norma patriarcal revela-se abissal. A mulher hebraica, embora dotada de igualdade teológica no plano da criação, foi alocada pelo direito positivo em uma estrutura de subordinação civil e familiar que mitigava, de forma crônica, a sua autonomia existencial.[61]

A seletivização da dignidade materializa-se, primeiramente, no instituto do repúdio (divórcio). O livro de Deuteronômio (24:1) estabelece a prerrogativa do *Get* (a carta de divórcio) como um ato jurídico unilateral e exclusivamente masculino. Se a esposa não encontrasse "graça aos olhos" do marido por ter ele achado nela "coisa indecente" (*erwat davar*), cabia a ele lavrar o termo de repúdio e despedi-la. A mulher não possuía capacidade postulatória para dissolver o vínculo matrimonial, restando-lhe a passividade diante do arbítrio marital. A lei, embora exigisse a formalidade do documento (para que a mulher pudesse provar que estava livre para novas núpcias, protegendo-a da pecha de adúltera), chancelava a assimetria de poder na dissolução conjugal.[62]

O recrudescimento da tutela patriarcal atinge o seu ápice dogmático na regulação do casamento levirático (*Yibbum*). O instituto, positivado em Deuteronômio 25:5-10, determinava

---

necessidade de sobrevivência e organização tribal em um ambiente hostil, onde a força militar e a continuidade da linhagem patrilinear ditavam as regras de sucessão e propriedade.

[60] COMPARATO, Fábio Konder. **A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. O autor demonstra como o Decálogo representou a primeira grande limitação ao poder estatal, ao estabelecer que nem o monarca está acima da Lei, dessacralizando o Estado e sacralizando a vida humana.

[61] GERSTENBERGER, Erhard S. **Teologias do Antigo Testamento**. 1ª ed. São Leopoldo: Sinodal, 2007. A dogmática hebraica operou uma cisão: a mulher possuía valor inestimável no seio da aliança (como mãe de Israel), mas sua agência jurídica era filtrada pela autoridade do Pater Familias, revelando uma dignidade relacional, não autônoma.

[62] BÍBLIA. Português. **Bíblia de Jerusalém**. Tradução de vários autores. São Paulo: Paulus, 2002. Deuteronômio 24:1: "Se um homem toma uma mulher e se casa com ela, e se ela não encontra mais graça a seus olhos, por ter ele achado nela algo de inconveniente, ele redigirá para ela um libelo de repúdio, o porá em sua mão e a despedirá de sua casa." A unilateralidade do Get comprova a ausência de paridade de armas na dissolução do vínculo.

que, se um homem morresse sem deixar herdeiros do sexo masculino, sua viúva não poderia casar-se com um estranho. Cabia ao irmão do falecido tomá-la por esposa, e o primogênito dessa união herdaria o nome e o patrimônio do morto. Assim, se irmãos morassem juntos, contraindo óbito aquele que fosse casado, sua viúva não poderia desposar estranho, de fora. O supérstite, então cunhado, toma-la-ia e receberia por esposa, cumprindo obrigação de cunhado para com ela. O primogênito gerado sucederia ao nome do irmão falecido, para que o seu nome não fosse apagado de Israel.[63]

A hermenêutica crítica deste dispositivo desvela a instrumentalização absoluta do corpo feminino. A viúva não era protegida como um fim em si mesma, mas operava como um "ventre de substituição" e um veículo de trânsito patrimonial para garantir a imortalidade jurídica e econômica da linhagem do marido falecido. A sua autonomia afetiva e sexual era suprimida em prol da manutenção do *Pater Familias* transgeracional.[64]

Por fim, a negação da autonomia da vontade feminina estendia-se até mesmo à esfera do sagrado. O livro de Números (30:3-16) legislou sobre o direito das obrigações e dos votos religiosos, estabelecendo que qualquer voto ou promessa feita por uma mulher a Deus poderia ser sumariamente anulado por seu pai (se solteira) ou por seu marido (se casada) no dia em que tomassem conhecimento do ato. A lei hebraica positivou, assim, a incapacidade civil relativa da mulher até mesmo para contratar com a divindade. O homem interpunha-se como o atravessador obrigatório entre a consciência moral feminina e o cosmos.[65]

Neste estado da arte, a tradição hebraica legou à humanidade a mais bela formulação teológica de igualdade e dignidade humana (a *Imago Dei*), mas o direito positivo operou como um mecanismo de contenção. Escolha deliberada e intencional pela assimetria de gênero dominante. A dignidade feminina foi reconhecida no Éden, mas severamente tutelada e condicionada na práxis jurídica de Israel, demonstrando que a superestrutura patriarcal é capaz de curvar até mesmo a mais sagrada das revelações aos interesses da hegemonia masculina.

---

[63] O instituto do Levirato não era exclusividade hebraica, encontrando paralelos em leis hititas e assírias, mas no direito mosaico ganhou contornos de dever sagrado para a preservação do nome (identidade jurídica) e da herança (propriedade) da linhagem masculina na Terra Prometida.

[64] ALTER, Robert. **A Bíblia Hebraica: tradução e comentários**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. A hermenêutica do Levirato expõe a mulher como um "ventre de trânsito". O primogênito gerado não pertencia ao pai biológico (o cunhado), mas assumia a ficção jurídica de filho do morto, evidenciando que a lei operava para salvar o patrimônio masculino da extinção, à custa da autonomia reprodutiva feminina.

[65] BÍBLIA. Português. **Bíblia de Jerusalém**. Tradução de vários autores. São Paulo: Paulus, 2002. Números 30:6: "Mas se o seu pai a desaprovar no dia em que o souber, todos os seus votos e os compromissos que assumiu serão nulos; e Iahweh a perdoará, porque o pai a desaprovou." A norma consagra a incapacidade civil absoluta da mulher para a assunção de obrigações, mesmo as de natureza espiritual.

## 2.5. O HUMANISMO GRECO-ROMANO: O ESPLENDOR DO LOGOS E A PRISÃO DE MÁRMORE DA *TUTELA MULIERUM*.

A constituição da *epistḗmē* demonstrativa na Grécia Antiga — entre Tales e Aristóteles — operou a mais radical ruptura epistemológica do Ocidente: não a negação do *mythos*, mas sua subordinação estrutural à racionalidade lógico-teleológica, reposicionando o fundamento do conhecimento válido. Assim, a compreensão do universo é inteligível pelo *logos*, sendo-o razão autônoma pura. É o traço distintivo e universal da condição humana, não generificado.

Platão, em *A República*, chegou a vislumbrar as consequências lógicas dessa premissa, admitindo que as mulheres, partilhando da mesma alma racional, poderiam ascender à classe dos guardiões e governantes da *polis*.[66] Com efeito, mesmo a metafísica platônica lutava contra os preconceitos de seu tempo. Não se deve incorrer no anacronismo de purificar Platão de suas amarras históricas. A semente igualitária de *A República* germinava em solo hostil, evidenciado pela regressão mítica do *Timeu* (42b-c), onde a feminilidade é tratada como punição ontológica.

Aristóteles, ao fundir a sua biologia incipiente com a teoria política, forjou a justificativa "científica" que lastrearia a subordinação feminina por mais de dois milênios. Para o Estagirita, a mulher era um "macho mutilado" (*mas occasionatus*), cuja capacidade deliberativa, embora existente, era "inconclusiva" ou "sem autoridade" (*akyron*). A mulher possuía a razão para compreender a ordem, mas faltava-lhe o vigor natural para comandá-la (Aristóteles, 1985, p. 42). O *zôon logikón* (animal racional), em sua plenitude, ganhou contornos estritamente masculinos.[67]

O drama da história das ideias jurídicas, contudo, é que a tradição ocidental escolheu herdar não a ousadia política de Platão, mas a biologia misógina de Aristóteles. A sistematização aristotélica funcionou como um filtro hermenêutico implacável, extinguindo a única via de emancipação material vislumbrada na antiguidade clássica.

---

[66] PLATÃO. **A República**. Tradução de Edson Bini. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Edipiro, 2019. No Livro V, Platão rompe com o senso comum de sua época ao afirmar que "não há ocupação na administração da cidade que seja própria da mulher enquanto mulher, nem do homem enquanto homem", admitindo que a natureza racional é distribuída entre ambos os sexos, o que as qualificaria para a guarda do Estado.

[67] ARISTÓTELES. **A Geração dos Animais**. Lisboa: Imprensa Nacional Casa Moderna, 2021. O erro biológico aristotélico, que considerava o sêmen masculino como a "forma" ativa e o corpo feminino como a "matéria" passiva e defeituosa, forneceu o álibi pseudocientífico para a exclusão política da mulher positivada em sua obra A Política.

Deveras. Em Roma essa premissa filosófica encontrou a sua mais formidável arquitetura dogmática. O Direito Romano, monumento máximo da racionalidade prática da antiguidade, operou uma expansão universalista sem precedentes através do *Ius Gentium* e da influência da filosofia estoica, que pregava a igualdade natural de todos os homens (seres humanos). A *Dignitas*, outrora privilégio patrício, universalizou-se. Todavia, esse universalismo esbarrou nas espessas paredes da *domus* romana, governada pelo poder absoluto e vitalício do *Pater Familias*.[68]

A mulher romana, independentemente de sua classe social, nascia e morria sob o signo da *capitis diminutio*. O ordenamento jurídico clássico estruturou-se para garantir que ela jamais alcançasse a autonomia existencial e patrimonial plena. Pelo instituto do casamento *cum manu*, a esposa rompia os laços agnáticos com sua família de origem e passava a integrar a família do marido, caindo sob a sua autoridade (*manus*) na condição jurídica análoga à de uma filha (*loco filiae*). Se o casamento fosse *sine manu* (modalidade que se popularizou no Império), ela permanecia sob a autoridade de seu pai ou, na falta deste, submetida à *tutela mulierum* (tutela das mulheres).[69]

A dogmática romana justificava a tutela perpétua da mulher adulta não pela necessidade de protegê-la da violência, mas por uma presunção jurídica de deficiência cognitiva e emocional. Os jurisconsultos clássicos, como Gaio, fundamentavam a restrição da capacidade civil feminina na *levitas animi* (leviandade de espírito) e na *infirmitas sexus* (fraqueza do sexo)[70]. A mulher romana não podia testar validamente, alienar bens (*res mancipi)* ou assumir obrigações contratuais sem a *auctoritas* (autorização) de seu tutor masculino[71]. O *akyron* aristotélico convertera-se em fundamentação de institutos jurídicos abjetos: *infirmitas sexus* e

---

[68] ALVES, José Carlos Moreira. **Direito Romano**. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. O *Pater Familias* detinha o *ius vitae necisque* (direito de vida e morte) sobre os seus, e a mulher, ao casar *cum manu*, ingressava na família na condição patrimonial de filha (*loco filiae*), perdendo qualquer vínculo sucessório com sua família de origem.

[69] A *tutela mulierum* é o instituto que melhor evidencia a seletividade da dignidade no Direito Romano. Diferentemente da tutela dos impúberes, que cessava quando o menino atingia a maioridade (tornando-se sui iuris), a tutela feminina era vitalícia. Mesmo uma mulher adulta, viúva e mãe de família necessitava da chancela de um tutor (frequentemente um parente masculino mais jovem e menos experiente que ela) para praticar atos da vida civil, evidenciando que o escopo da lei não era a proteção da pessoa, mas a blindagem do patrimônio agnático contra a vontade feminina.

[70] GAIO. **Institutas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. Os jurisconsultos romanos, ao fundamentarem a incapacidade na *levitas animi* (leviandade de espírito), forjaram uma presunção *iure et de iure* de deficiência cognitiva que contaminaria o direito civil ocidental até o século XX.

[71] MARKY, Thomas. **Curso de Direito Romano**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. A *auctoritas* do tutor era requisito de validade (*ad solemnitatem*) para a alienação de *res mancipi* (terras, escravos, animais de tração), garantindo que o núcleo produtivo da riqueza não fosse dissipado pela mulher.

*levitas animi*. Eis uma das celas da prisão de mármore erguida à mulher. Foi escolha consciente do *ius civile* romano.

O recrudescimento dessa tutela materializou-se em diplomas como a *Lex Voconia*, que proibiu os cidadãos da primeira classe censitária de instituir mulheres como herdeiras universais, provando que o Estado romano temia a concentração de capital nas mãos femininas.

Eis a imagem viva da fratura civilizatória que o Ocidente Clássico nos legou: a ágora e o senado debatiam a infinitude do cosmos e a universalidade do direito natural, enquanto o átrio doméstico aprisionava a matriz da vida em uma menoridade perpétua. A mesma civilização que erigiu aquedutos para domar a natureza e forjou o *Corpus Iuris Civiles* para domar o arbítrio, acorrentou a mulher à sua própria biologia. A matrona romana, capaz de gerar, nutrir e educar os generais que conquistariam o mundo conhecido, era juridicamente equiparada ao infante e ao louco na administração de seus próprios bens. O mármore esplendoroso do *Logos* greco-romano esculpiu, para o sujeito feminino, não um pedestal de dignidade, mas um sofisticado e intransponível sarcófago dogmático.[72]

## 2.6. A SÍNTESE ESCOLÁSTICA E O DIREITO CANÔNICO: A IGUALDADE ESCATOLÓGICA E A POSITIVAÇÃO DA INCAPACIDADE TERRENA.

O advento do Cristianismo e a sua posterior consolidação como religião oficial do Império Romano prometeram uma reconfiguração radical das estruturas de poder da antiguidade. A premissa paulina de que "não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo" (Gálatas 3:28) carregava um potencial emancipatório sem precedentes, fundado na universalidade da *Imago Dei*. Contudo, a transição da Igreja primitiva para uma instituição imperial e, posteriormente, para a principal força política e cultural da Idade Média, exigiu a formulação de um arcabouço jurídico próprio — o Direito Canônico — que rapidamente assimilou as hierarquias do mundo secular.[73]

---

[72] WIEACKER, Franz. **História do Direito Privado Moderno**. Tradução de A. M. Hespanha. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. O paradoxo romano reside em ter criado a mais perfeita técnica de abstração jurídica (o sujeito de direitos) e, simultaneamente, ter utilizado essa mesma técnica para aprisionar metade da população em uma teia intransponível de incapacidades civis.

[73] GROSSI, Paolo. **A Ordem Jurídica Medieval**. Tradução por Denise Rossato. 1ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. A Igreja, ao assumir o vácuo de poder deixado pela queda de Roma, absorveu o patriarcalismo romano e o *mundium germânico*, convertendo a subordinação civil em um imperativo de salvação e ordem divina.

A justificação dogmática para a neutralização da igualdade cristã no plano terreno encontrou o seu apogeu na Alta Idade Média, através da Escolástica. Tomás de Aquino, ao realizar a monumental síntese entre a teologia cristã e a filosofia aristotélica recém-redescoberta no Ocidente, absorveu acriticamente o erro biológico do Estagirita. Na *Suma Teológica*, Aquino postula que a mulher, embora possua uma alma racional capaz da graça e da salvação (igualdade escatológica[74]), é, no plano físico e deliberativo, um ser "deficiente e malogrado" (*aliquid deficiens et occasionatum*), cuja sujeição ao homem decorre não apenas do pecado original (a queda de Eva), mas da própria ordem natural da criação, na qual a razão superior masculina deve governar a emoção feminina.[75]

Esta ontologia da deficiência foi rigorosamente traduzida em norma positivada pelo Direito Canônico, o sistema jurídico mais sofisticado e transnacional da Europa medieval. O *Decretum Gratiani* (Decreto de Graciano), compilado no século XII e pedra angular do *Corpus Iuris Canonici*, cristalizou a incapacidade civil e processual da mulher sob o manto da lei divina[76]. O texto canônico estabelecia expressamente que a mulher estava sujeita ao domínio do homem, sendo-lhe vedado o exercício de qualquer magistratura, a capacidade de postular em juízo (salvo em casos excepcionalíssimos de defesa da própria vida) e, de forma absoluta, o acesso ao sacerdócio e ao ensino teológico.

A dogmática medieval operou, assim, uma esquizofrenia jurídica institucionalizada. A Igreja elevava mulheres à condição de santas, mártires e místicas, reconhecendo a sua dignidade espiritual máxima no plano metafísico; simultaneamente, o tribunal eclesiástico e as ordenações civis dos reinos europeus (fortemente influenciadas pelo cânone) as reduziam à condição de infantes perpétuas no plano material. A mulher medieval não possuía autonomia para dispor de

---

[74] A igualdade escatológica limitava-se ao plano da salvação da alma (o acesso ao paraíso). No plano terreno, a Igreja justificava a desigualdade como um remédio providencial contra o pecado, onde a mulher deveria expiar a culpa de Eva através da submissão ao marido e das dores do parto.

[75] AQUINO, Tomás de. **Suma Teológica**. São Paulo: Loyola, 2005. A apropriação do aristotelismo por Tomás de Aquino (século XIII) representou um avanço imensurável para a racionalidade ocidental, mas foi fatal para a condição jurídica da mulher. Aquino tentou conciliar a narrativa do Gênesis (criação divina perfeita) com a biologia aristotélica (mulher como macho incompleto) argumentando que, embora a mulher individualmente pudesse ser vista como um "defeito" da natureza ativa (o sêmen masculino), na escala universal da espécie ela era uma necessidade providencial para a procriação. Essa sofisticação retórica serviu apenas para dar verniz teológico à exclusão política e jurídica que já operava na prática.

[76] O **Decretum Gratiani** (c. 1140) consolidou a máxima: "A mulher não tem poder, mas em tudo está sujeita ao domínio do homem". Esta compilação tornou-se a espinha dorsal do *Corpus Iuris Canonici*, irradiando seus efeitos para o direito de família de todo o Ocidente até as codificações modernas.

seus bens, sendo transferida da tutela do pai para a do marido (o *mundium* germânico assimilado pelo direito feudal), e a sua palavra em juízo possuía peso probatório inferior à do homem.[77]

Eis a paradoxal iconografia da dignidade humana feminina no palco civilizatório medieval: enquanto a Europa erguia as majestosas catedrais góticas, cujas ogivas pontiagudas rasgavam os céus em busca da luz e da transcendência universal, a arquitetura do direito encerrava a mulher nas criptas úmidas da incapacidade civil. A mesma Escolástica que organizou todo o saber humano em *Sumas* de clareza ofuscante, redigiu as teses que silenciaram a voz feminina nas universidades e nos tribunais. A cruz cristã prometeu a redenção universal da alma, mas o báculo eclesiástico e o malhete dos juízes forjaram, para a mulher, um purgatório terreno de subordinação dogmática e silêncio processual.

Essa arquitetura da exclusão sobreviveria incólume à própria queda do poder eclesiástico. Quando, séculos depois, o sangue revolucionário lavou a Europa e o Iluminismo erigiu o Contrato Social, a mulher permaneceu no estado de natureza. A forja das ideias jurídicas modernas, longe de redimi-la, utilizou a nova racionalidade laica para chancelar, sob a forma de lei codificada, a sua absoluta morte civil.

## 2.7. O ILUMINISTMO E O CODE CIVIL NAPOLEÔNICO: A FALSA UNIVERSALIDADE E A MORTE CIVIL DA MULHER.

A alvorada da modernidade, impulsionada pelo Iluminismo e consubstanciada nas revoluções burguesas do final do século XVIII, prometeu a definitiva emancipação do ser humano das amarras do absolutismo monárquico e do obscurantismo religioso. A revolução copernicana operada por Immanuel Kant deslocou o eixo da moralidade da revelação divina para a autonomia da vontade racional, erigindo o imperativo categórico que veda, de forma absoluta, a instrumentalização do indivíduo. No plano político-jurídico, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) proclamou, em seu artigo 1º, que "os homens nascem

---

[77] HESPANHA, António Manuel. **Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milênio**. 1ª ed. São Paulo: Almedina Brasil, 2012. O mundium germânico, assimilado pelo direito feudal e canônico, transformou a mulher em um objeto de proteção armada. Quem detinha o mundium (o pai, o marido ou o senhor feudal) detinha o poder de representá-la em juízo, puni-la fisicamente e administrar seus bens, configurando a morte civil prática na Idade Média.

e são livres e iguais em direitos”. O *Logos* grego e a *Imago Dei* cristã pareciam, finalmente, convergir para uma positivação jurídica de alcance universal e incondicionado.

Contudo, a hermenêutica crítica demonstra que o universalismo iluminista operou sob uma miopia deliberada e estrutural. O "sujeito universal" de direitos, forjado nas barricadas parisienses e nos salões filosóficos, possuía gênero, raça e classe: era o homem, branco e proprietário[78]. A mulher foi categoricamente excluída do pacto social delineado por Rousseau. Quando Olympe de Gouges ousou redigir a *Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã* (1791)[79], reivindicando a paridade de direitos políticos e civis e denunciando a assimetria da revolução, a resposta do Estado jacobino foi a guilhotina, evidenciando que a liberdade burguesa não tolerava a insubordinação de gênero.

O golpe de misericórdia contra a dignidade feminina na modernidade não adveio, contudo, do terror revolucionário, senão da mais refinada engenharia jurídica do século XIX: o *Code Civil des Français* (1804), o Código Napoleônico. Este monumento da racionalidade jurídica, que varreu os resquícios do feudalismo e unificou o direito civil europeu sob a égide da propriedade privada e da liberdade contratual, erigiu um formidável e intransponível sistema de subordinação doméstica.[80]

O *Code Civil* positivou a absoluta incapacidade civil da mulher casada, operando o que a dogmática posterior denominaria de "morte civil". O famigerado artigo 213 estabelecia o axioma da hierarquia familiar: "O marido deve proteção à sua mulher, a mulher obediência ao seu marido"[81]. Desprovida de capacidade postulatória e negocial, a mulher não podia alienar

---

[78] PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2026. A epistemologia crítica dos direitos humanos aponta que a exclusão feminina não foi um mero "esquecimento" dos iluministas, mas um projeto político deliberado. A separação estanque entre a esfera pública (masculina, *locus* da razão, do contrato e da política) e a esfera privada (feminina, *locus* da emoção, da natureza e da subordinação) serviu para garantir a reprodução não remunerada da força de trabalho e a estabilidade patrimonial burguesa.

[79] GOUGES, Olympe de. **Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã**. Paris, 1791. No preâmbulo de seu manifesto, Gouges interpela diretamente o sujeito masculino: "Homem, és capaz de ser justo? Uma mulher te pergunta: quem te deu o soberano poder de oprimir meu sexo?". O art. X da Declaração cravou a célebre máxima: "A mulher tem o direito de subir ao patíbulo; deve ter igualmente o de subir à tribuna”. Disponível em: https://essentiels.bnf.fr/fr/extrait/e2237894-70ad-44b5-83f9-5bfbf9183558-declaration-droits-la-femme-et-la-citoyenne-dans-texte. Acesso em: 25 mar. 2026.

[80] HESPANHA, António Manuel. **Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milênio**. 1ª ed. São Paulo: Almedina Brasil, 2012. O Código Napoleônico não foi um diploma de ruptura com o patriarcado, mas a sua racionalização definitiva. Ele expurgou o arbítrio feudal, mas concentrou o poder disciplinar e econômico nas mãos do Pater Familias burguês.

[81] FRANÇA. **Code Civil des Français**. Paris: Imprimerie de la République, 1804. Art. 213. O Código Napoleônico serviu de matriz dogmática para praticamente todas as codificações civis ocidentais do século XIX e início do século XX. O Código Civil brasileiro de 1916 (Código Beviláqua), por exemplo, importou integralmente a lógica da incapacidade relativa da mulher casada (art. 6º, II) e a chefia conjugal exclusiva do homem (art. 233),

bens, firmar contratos, figurar em juízo ou sequer administrar o próprio patrimônio sem a expressa autorização marital (*autorisation maritale*). Esta incapacidade era tão severa que a mulher casada não podia sequer abrir uma conta bancária ou exercer o comércio sem a vênia do marido, equiparando-a juridicamente aos menores e aos alienados mentais. A lei civil converteu o casamento em um consórcio leonino, no qual a mulher entregava a sua autonomia existencial em troca de um dever de sustento, retrocedendo, em termos de autonomia patrimonial, a estágios inferiores aos observados no próprio Direito Romano clássico.[82]

Eis a imagem aterradora da hipocrisia moderna: as luzes da razão que dissiparam as trevas do absolutismo e iluminaram as praças públicas da Europa detiveram-se, covardemente, na soleira da porta das residências. A mesma guilhotina que decapitou o direito divino dos reis preservou, intacto e codificado, o direito divino dos maridos. O Estado burguês, que jurou aniquilar a tirania no espaço público, privatizou-a, delegando a cada *Pater Familias* o monopólio do arbítrio sobre suas esposas, filhas, mães. A mulher iluminista foi libertada das correntes do feudo apenas para ser aprisionada nas entrelinhas de um contrato civil, provando que a mais sofisticada racionalidade jurídica, quando desprovida de equidade material, é capaz de redigir a escravidão com a mais bela e irretocável caligrafia.[83]

## 2.8. O PACTO SOCIAL EXCLUDENTE: O CONTRATUALISMO, A RAZÃO ILUMINISTA E A CIDADANIA PASSIVA DA MULHER.

A transição da fundamentação teológica do poder para a legitimação racional do Estado encontrou o seu apogeu nas formulações do contratualismo moderno. A premissa basilar desta escola filosófica residia na superação do estado de natureza por meio de um pacto voluntário, erigindo a sociedade civil como o *locus* da segurança, da propriedade e da liberdade. Contudo,

---

demonstrando a capilaridade global e a resiliência desta fratura ontológica. Disponível em: https://data.globalcit.eu/NationalDB/docs/Code%20Civil%201804%20FR.pdf. Acesso em: 20 mar. 2026.

[82] PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado**. 1ª ed (comemorativa). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. O jurista alagoano demonstra que o Código Civil de 1916, ao instituir o marido como chefe inconteste da sociedade conjugal e administrador exclusivo dos bens (art. 233), reduziu a mulher casada à condição de relativamente incapaz, impondo-lhe restrições patrimoniais que, paradoxalmente, a matrona romana do período imperial (no casamento *sine manu*) já havia superado.

[83] PATEMAN, Carole. **O Contrato Sexual**. Tradutora Marta Avancini. 4ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008. A autora demonstra de forma irrefutável que o "contrato social" iluminista é, na verdade, precedido por um "contrato sexual" tácito entre os homens, que institui o direito de acesso masculino ao corpo e ao trabalho feminino, fundando a sociedade civil moderna sobre a sujeição das mulheres.

a hermenêutica crítica perlustra que o contrato social foi, em sua gênese e em sua práxis, um acordo sinalagmático firmado exclusivamente entre homens, operando a conversão da dominação patriarcal fática em um imperativo racional de Estado.

Thomas Hobbes (1588–1679), em sua obra *Leviatã*, postulou que no estado de natureza havia uma igualdade radical entre os sexos, inclusive na capacidade letal recíproca. Todavia, ao teorizar a fundação da comunidade política, Hobbes asseverou que a paz exigia a submissão doméstica. A autoridade sobre a família e a prole, originariamente materna no estado de natureza, foi transferida ao homem no estado civil por meio do contrato, consolidando o patriarcado não como um desígnio divino, mas como uma necessidade de estabilidade política.[84]

John Locke (1632–1704), o arquiteto do liberalismo político, refinou essa exclusão em seu *Segundo Tratado sobre o Governo Civil*. Ao refutar o patriarcalismo absolutista de Robert Filmer, Locke separou o poder político do poder paterno.[85] Contudo, ao adentrar a esfera doméstica, o autor justificou a supremacia marital. afirmando que, nas divergências conjugais, a decisão final "cabe naturalmente ao homem, por ser o mais capaz e o mais forte"[86]. Isto posto, ao sacralizar a propriedade privada, converteu a própria família em uma extensão do patrimônio masculino, imune à intervenção correcional do Estado. O liberalismo lockeano forjou, assim, a dicotomia estrutural da modernidade: a igualdade e a liberdade são imperativos na esfera pública (o mercado e o parlamento), enquanto a subordinação e a hierarquia permanecem a regra na esfera privada (a família).[87]

O paradoxo atinge contornos dramáticos no ápice do Iluminismo francês. Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), o arauto da vontade geral e da soberania popular, excluiu categoricamente a mulher do corpo de cidadãos. Em sua obra pedagógica *Emílio, ou Da Educação*, Rousseau decreta a teleologia feminina: "*toda a educação das mulheres deve ser*

---

[84] HOBBES, Thomas. **Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil**. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 1ª ed. Barueri/SP: Nova Cultural, 1997. Para Hobbes, no estado de natureza, o domínio sobre a criança pertence à mãe, pois a paternidade é incerta. A subversão dessa ordem natural e a instituição do patriarcado ocorrem apenas mediante a força ou o contrato no estado civil.

[85] FEDERICI, Silvia. 1ª ed. Tradução de Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2019. O liberalismo lockeano, ao separar a esfera produtiva (pública/masculina) da esfera reprodutiva (privada/feminina), invisibilizou o trabalho doméstico, convertendo-o em um recurso natural e gratuito à disposição do capital e do patriarcado.

[86] LOCKE, John. **Dois Tratados sobre o Governo**. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

[87] A manobra dogmática de Locke é de uma sofisticação perversa: ao afirmar que o poder do marido sobre a esposa não é político, mas apenas conjugal, ele blinda a esfera doméstica contra a intervenção do Estado. A violência e a subordinação dentro do lar deixam de ser um problema de justiça pública para se tornarem um "acordo privado", inaugurando a omissão estatal que perduraria até o advento de leis contemporâneas como a Maria da Penha.

*relativa aos homens. Agradar-lhes, ser-lhes úteis, fazer-se amar e honrar por eles [...] eis os deveres das mulheres em todos os tempos*"[88]. O contrato social rousseauniano exigia a liberdade do homem, mas pressupunha a sujeição da mulher como âncora afetiva e reprodutiva da República. Na mesma esteira, François-Marie Arouet, o Voltaire (1694–1778), paladino da tolerância e da liberdade de expressão, manteve-se prisioneiro do determinismo biológico de sua época, concebendo a mulher como um ser de compleição frágil, vocacionado aos sentimentos e inapto para a abstração filosófica ou para a condução do Estado.[89]

O golpe dogmático definitivo, contudo, foi desferido por Immanuel Kant (1724–1804). O filósofo que erigiu a formulação suprema da dignidade humana — o indivíduo como fim em si mesmo, dotado de autonomia moral —, não hesitou em classificar as mulheres como "cidadãs passivas" em sua *Metafísica dos Costumes*. Para Kant, a mulher, assim como o aprendiz e o servo, carecia de "independência civil" (*bürgerliche Selbständigkeit*). Ela possuía dignidade moral, mas a sua existência jurídica deveria ser mediada pela representação de um cidadão ativo (o marido), justificando a sua exclusão do sufrágio e da capacidade postulatória plena.[90]

Eis a lancinante imagem do pacto civilizatório moderno: uma imponente mesa de carvalho, iluminada pelas tochas da razão e da liberdade, ao redor da qual filósofos, burgueses e legisladores assinam o contrato que sepultou a tirania dos reis. Contudo, ao olharmos para as sombras projetadas por essa mesma luz, vemos o sujeito feminino — a metade da humanidade — servindo o tinteiro e aguardando, em silêncio obsequioso, do lado de fora da sala. A modernidade não libertou a mulher; ela apenas substituiu as correntes de ferro do direito divino pelas algemas de seda da racionalidade contratual. O Iluminismo prometeu a universalidade, mas entregou um clube de cavalheiros, provando que a razão, quando desprovida de equidade material, é capaz de justificar a exclusão com a mesma eloquência com que canta a liberdade.

---

[88] ROUSSEAU, Jean-Jacques. **Emílio, ou Da Educação**. Tradução de Roberto Leal Ferreira. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2018. No Livro V, dedicado à educação de Sofia (a companheira de Emílio), Rousseau abandona qualquer pretensão de igualdade, prescrevendo uma pedagogia da submissão, da docilidade e do recato, essencial para a manutenção da moralidade republicana masculina.

[89] VOLTAIRE. **Dicionário Filosófico**. Tradução de Ivone Benedetti. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2020. No verbete "Mulher", Voltaire, apesar de seu ímpeto demolidor contra os preconceitos religiosos, sucumbe à misoginia de seu tempo, afirmando que as mulheres são "homens imperfeitos" e que a sua subordinação é um ditame da natureza, não da lei.

[90] KANT, Immanuel. **A Metafísica dos Costumes**. 2 ed. rev. Bauru: Edipro, 2008. A categoria de "cidadão passivo" em Kant revela a profunda contradição do racionalismo moral. O filósofo argumentava que a mulher era governada por inclinações estéticas e emocionais ("o belo"), enquanto o homem era governado pelo dever e pela razão abstrata ("o sublime"). Essa taxonomia serviu de lastro dogmático para que a jurisprudência do século XIX e início do século XX negasse o acesso de mulheres às universidades e às cortes de justiça, sob o argumento de que lhes faltava a frieza racional exigida pelo Direito.

Neste jacto, o percurso arqueológico delineado ao longo desta seção desvela uma constatação histórico-dogmática insofismável: a marcha civilizatória rumo à universalidade dos direitos operou sob uma crônica e deliberada assimetria de gênero. Desde a *Maat* egípcia até as luzes do *Code Civil* napoleônico, passando pelo *Logos* grego e pela *Imago Dei* cristã, o refinamento da técnica jurídica não se traduziu em emancipação material para as mulheres, mas no aperfeiçoamento de sua tutela. A norma positivada, forjada sob a promessa de conter a barbárie e limitar o arbítrio do mais forte, converteu-se, paradoxalmente, no mais formidável instrumento de contenção da autonomia existencial feminina. A história do direito, submetida ao escrutínio do método crítico, revela-se não como a crônica da libertação feminina, mas como a codificação de sua menoridade perpétua.

Essa fratura ontológica, contudo, não decorre de uma incompletude inata às cosmologias originais, mas de um sequestro hermenêutico perpetrado pelas superestruturas de poder androcêntricas. Para justificar a *capitis diminutio* da metade da espécie humana, a dogmática jurídica histórica ancorou-se em uma ficção biológica e filosófica da derivação: a mulher como o "macho mutilado" do aristotelismo, a "costela" ancilar da exegese teológica enviesada ou a "cidadã passiva" do racionalismo kantiano. O patriarcado necessitou forjar uma ontologia da deficiência para legitimar um direito de subordinação, transformando a diferença sexual em hierarquia civil. Todavia, este edifício dogmático, erigido sobre premissas fáticas falseadas para garantir o monopólio patrimonial e reprodutivo masculino, atinge na contemporaneidade o seu absoluto esgotamento epistemológico.

Destarte, a superação deste anacronismo civilizatório exige mais do que retórica da igualdade formal; impõe a desconstrução de suas premissas basilares. Se a subordinação jurídica da mulher foi justificada por uma incorreção científica milenar, a sua emancipação dogmática deve, inexoravelmente, buscar arrimo na verdade material. É neste exato ponto de inflexão que a hermenêutica constitucional contemporânea é convocada a interpelar a história. Ao transpor os umbrais da dogmática clássica e adentrar o domínio da biofisiologia moderna e da genética molecular, o Direito depara-se com a reversão ontológica definitiva: a constatação irrefutável de que a matriz biológica da espécie não é masculina, mas inatamente feminina. É a análise desta infraestrutura fática, capaz de fulminar a ficção androcêntrica e refundar a dignidade material, que passaremos a perscrutar.

## 3. A REVERSÃO ONTOLÓGICA: A MATRIZ BIOFISIOLÓGICA FEMININA TOTIPOTENTE COMO INFRAESTRUTURA DA DIGNIDADE MATERIAL.

A superação da fratura civilizatória exposta na seção antecedente não se opera por mero voluntarismo legislativo ou por concessões retóricas do Estado contemporâneo. Se a dogmática jurídica patriarcal justificou a *capitis diminutio* da mulher ancorando-se em uma ontologia da derivação e da incompletude, a demolição desse edifício exige a implosão de suas fundações fáticas.

O avanço inexorável da embriologia clínica e da genética molecular no século XX operou uma revolução copernicana sobre a natureza humana, fornecendo ao Direito Constitucional (Dignidade Humana) um substrato material insofismável: a matriz biológica da espécie humana é, por excelência, feminina e eixo trator da dignidade universal materialmente normorregulada.

### 3.1. A DESCONSTRUÇÃO DA FALÁCIA ARISTOTÉLICA: A EMBRIOLOGIA CLÍNICA E A PRIMAZIA DA MATRIZ BIOPOTENCIAL.

O pilar de sustentação da dogmática excludente repousou, por mais de dois milênios, sobre um erro de observação biológica elevado à categoria de dogma filosófico. A premissa de Aristóteles, posteriormente sacralizada pela Escolástica de Tomás de Aquino, de que a mulher seria um "macho mutilado" (*mas occasionatus*) ou um ser "deficiente e malogrado" (*aliquid deficiens et occasionatum*), forneceu o álibi perfeito para a formulação de leis que a tutelavam como a um incapaz. A mulher foi juridicamente tratada como o "outro", o derivado, a costela ancilar cuja existência só ganhava sentido na órbita do arquétipo masculino original.

Contudo, a embriologia clínica contemporânea fulmina essa premissa com a precisão de um bisturi. A ciência médica atesta, de forma pacífica e irrefutável, que o desenvolvimento padrão (*default*) do genoma humano é feminino. Durante as primeiras semanas de gestação, o embrião humano apresenta gônadas bipotenciais e estruturas dúcteis indiferenciadas — os ductos mesonéfricos (de Wolff) e os ductos paramesonéfricos (de Müller)[91]. Na ausência de um

[91] MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, Mark G. **Embriologia Clínica**. 11. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogam, 2021. A literatura médica embriológica é uníssona ao afirmar que o padrão

gatilho genético e hormonal específico, a embriogênese segue, inexoravelmente, o curso da anatomia feminina, com o desenvolvimento dos ductos de Müller em tubas uterinas, útero e terço superior da vagina, e a regressão natural dos ductos de Wolff.[92]

O feto macho não é o plano original da natureza. É diferenciação induzida, um desvio ativo do padrão feminino. Esta interrupção do curso natural só ocorre mediante a ativação do gene SRY (*Sex-determining Region Y*), localizado no braço curto do cromossomo Y. É a expressão deste gene que codifica o fator determinante de testículos (TDF), induzindo a produção do Hormônio Antimülleriano (AMH) — que força a destruição das estruturas femininas já em formação — e da testosterona, que virilizará a genitália externa.[93]

A prova morfológica e indelével dessa derivação masculina encontra-se estampada na própria anatomia do homem. A rafe perineal e escrotal — a linha de sutura visível na base do órgão genital masculino — é, biologicamente, a "cicatriz" anatômica do fechamento das pregas uretrais e labioescrotais que, no corpo feminino, permanecem abertas para formar os lábios maiores e menores da genitália externa da mulher. O corpo masculino carrega, literalmente, a marca de costura de sua origem feminina.[94]

É, portanto, inexorável reversão ontológica que a ciência impõe ao Direito: o mármore da jurisprudência patriarcal, esculpido sobre a premissa de que a mulher era a derivação incompleta do homem, esfarela-se diante do microscópio. A biologia corrige o erro aristotélico com requintes de ironia cósmica: é o homem que constitui a fêmea modificada pela ação androgênica. A matriz originária, o molde primevo e o padrão da ontologia humana é a mulher. A despeito destas descobertas científicas a dignidade feminina permaneceu latente.

Ao desacobertar-se o que sustentou milênios de *capitis diminutio*, a embriologia retira das mãos do conservadorismo ortodoxo o seu principal argumento naturalista. A subordinação feminina não foi um ditame da natureza; foi um crime de lesa-biologia perpetrado pelo

---

morfogenético basal da espécie independe dos ovários para se desenvolver no sentido feminino, mas o desenvolvimento masculino exige uma cascata complexa e ativa de intervenções hormonais para impedir que o embrião se torne fêmea. O feminino é a base; o masculino é a intervenção.

[92] SADLER, Thomas W. **Langman, embriologia médica**. 114. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

[93] STRACHAN, Tom; READ, Andrew. **Genética Molecular Humana**. 5. ed. New York: Garland Science, 2018. A descoberta do gene SRY em 1990 representou o marco zero da compreensão genética da determinação sexual. Até então, a ciência patinava em teorias hormonais incompletas. A identificação de que um único gene atua como a "chave" que desvia o embrião de seu destino feminino natural consolidou a tese da primazia da matriz bipotencial feminina na comunidade científica internacional.

[94] MOORE, Keith L.; PERSAUD, et al. **Embriologia clínica**. 11. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogam, 2021. A rafe escrotal constitui a linha de fusão das pregas labioescrotais durante o desenvolvimento embrionário, expressão morfológica da diferenciação sexual externa.

androcentrismo jurídico dogmático consolidado ao longo de milênios da historiografia do Direito.

## 3.2. A "EVA MITOCONDRIAL", E A LINHAGEM GENÉTICA ININTERRUPTA: A QUEDA DO MITO DA PATRILINEARIDADE E MATRIZ ENERGÉTICA HUMANA.

A desconstrução da falácia androcêntrica, iniciada no plano morfogenético, atinge o seu paroxismo no domínio da genética celular. Se a embriologia clínica atesta que o corpo feminino é o molde originário da ontologia humana, a biologia molecular comprova que a mulher é a depositária exclusiva da continuidade ancestral da espécie. A pretensão histórica do patriarcado de monopolizar a linhagem e a sucessão — pedra angular do Direito Civil clássico — desmorona diante da mecânica insofismável da herança mitocondrial.

Diferentemente do DNA nuclear, que resulta da recombinação equitativa dos genomas materno e paterno, o genoma mitocondrial (mtDNA) possui herança uniparental estritamente materna. Durante a fecundação, as mitocôndrias presentes no espermatozoide são ativamente degradadas e destruídas no citoplasma do óvulo. Consequentemente, toda a energia celular que impulsiona o desenvolvimento do zigoto e, por extensão, a vida de todo ser humano, deriva exclusivamente das organelas maternas[95]. Deveras: são as organelas (mitocôndrias) advindas exclusivamente da mulher, com mtDNA somente da fêmea, que produzem a energia da vida (ATP – trifosfato de adenosina) ao longo de toda existência humana (homens e mulheres).

Esta assimetria biológica absoluta permitiu à genética evolutiva rastrear a ancestralidade humana até a sua convergência em uma única matriz feminina, cientificamente batizada de "Eva Mitocondrial"[96]. Esta descoberta atesta que toda a humanidade compartilha uma linhagem

---

[95] ALBERTS, Bruce *et al*. **Biologia molecular da célula**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. A biologia celular demonstra que a destruição das mitocôndrias paternas (autofagia mitocondrial) é um mecanismo de defesa evolutiva essencial para evitar conflitos genômicos intracelulares. A natureza "elegeu" a via materna como a única rota segura para a transmissão do maquinário energético da célula humana, refutando qualquer tese de simetria ou superioridade masculina na perpetuação biológica basal.

[96] CANN, Rebecca L.; STONEKING, Mark; WILSON, Allan C. **Mitochondrial DNA and human evolution**. Nature, v. 325, n. 6099, p. 31-36, jan. 1987. p. 31. O estudo seminal publicado na revista Nature em 1987 por Rebecca Cann, Mark Stoneking e Allan Wilson não postula que a "Eva Mitocondrial" foi a única mulher viva em seu tempo (cerca de 200 mil anos atrás, na África), mas sim que a linhagem mitocondrial de todas as outras mulheres contemporâneas a ela foi interrompida (por terem tido apenas filhos homens ou não terem deixado descendentes). Ela é o ancestral comum matrilinear mais recente de todos os seres humanos vivos hoje. Disponível em: https://www.nature.com/articles/325031a0. Acesso em: 20 mar. 2026.

genética ininterrupta, transmitida de mãe para filha ou filho, mas repassada às gerações seguintes exclusivamente pelas fêmeas. A cadeia da vida humana é um cordão umbilical irrompível que conecta todas as gerações através do feminino.[97] Com a eloquência e exatidão, típica das ciências biomédicas, é insofismável que no exato instante da singamia, a fusão gamética processa-se de modo que o espermatozoide aporta, em essência, apenas o seu pronúcleo ao oócito. As mitocôndrias paternas, alocadas na peça intermediária do gameta masculino para o provimento do trifosfato de adenosina (ATP) necessário à motilidade flagelar, são inexoravelmente degradadas pelos rigorosos mecanismos de autofagia citoplasmática do óvulo.

Por corolário lógico e biológico, o zigoto — a célula totipotente primordial que inaugura a existência do novo ente — herda o seu arcabouço mitocondrial com exclusividade absoluta do gameta feminino. Tal imperativo fisiológico traduz-se no fato insofismável de que a organela responsável pela fosforilação oxidativa, pela respiração celular e pela inteira matriz energética de todas as células de um indivíduo (inclusive o do sexo masculino) constitui, inelutavelmente, um legado genético e metabólico de herança estritamente materna. A própria "usina de força" que viabiliza a existência material e a racionalidade do homem é, portanto, uma concessão perpétua legada exclusivamente pelas mulheres.

A transposição deste fato científico para a hermenêutica crítica do Direito expõe a fragilidade neurótica das instituições patriarcais. O Direito Romano clássico erigiu a *agnatio* (o parentesco civil e sucessório fundado exclusivamente na linha masculina) em detrimento da *cognatio* (o parentesco consanguíneo) justamente para forjar, pela força coercitiva da lei, uma continuidade que a biologia lhe negava. A obsessão legislativa milenar pelo controle da sexualidade feminina — do apedrejamento babilônico ao repúdio hebraico e à "morte civil" napoleônica — revela-se, sob a lente do método crítico, como o pânico de uma superestrutura masculina diante da incerteza biológica da paternidade (*pater semper incertus est, mater certissima*).

O direito sucessório patrilinear, a imposição do patronímico (o sobrenome paterno) e o confinamento doméstico da mulher são, portanto, superestruturas jurídicas obsoletas e anticientíficas compensatórias a irrelevância masculina na cadeia mitocondrial. A subordinação jurídica da mulher não foi um ato de força natural, mas um artifício de compensação política.

---

[97] NELSON, David L.; COX, Michael M. **Princípios de Bioquímica de Lehninger**. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. A mitocôndria, herdada exclusivamente da mãe, é a usina de força da célula, responsável pela fosforilação oxidativa e pela geração de ATP, sendo o motor bioquímico que sustenta a vida desde o zigoto até a senescência

O homem precisou dominar a mulher juridicamente porque dependia dela biologicamente para existir e para que a sua linhagem não desaparecesse na poeira do tempo.[98]

Sobrepuja-se, ora pois, a arrogância da dogmática jurídica, subjugada pela verdade material inarredável: reis, imperadores e legisladores ergueram estátuas de bronze, forjaram brasões de armas e derramaram rios de sangue para gravar seus patronímicos na história, acreditando serem os donos soberanos da linhagem humana. Humildemente, enquanto nós, homens, inventávamos o cartório, o testamento, a espada e toda sorte de lei para a hipocrisia de estirpe, a mulher carregou, no silêncio microscópico invencível de cada óvulo, na resiliência afetiva, o fio inquebrantável da imortalidade da espécie.

O Direito forjou a ficção ruidosa do *Pater Familias*; a natureza, em sua sabedoria inegociável, recolheu-se aos recônditos da microbiologia. Malgrado isto, impõem-se com verticalidade irrefreável: os Direitos Humanos e Dignidades Femininas não foram silenciados, somente adiados.[99]

## 3.3. O BIOCONSTITUCIONALISMO E A FORÇA NORMATIVA DA EQUIDADE: A ATERRISSAGEM DOGMÁTICA DA VERDADE MATERIAL.

As revelações insofismáveis da embriologia clínica e da genética molecular, dissecadas nas subseções antecedentes, não operam efeitos apenas no vácuo asséptico dos laboratórios; elas deflagram um abalo sistêmico nas fundações da Teoria Geral do Estado, do Direito Constitucional e do Direito Civil. Ao comprovar que a matriz biofisiológica da espécie é inatamente feminina e que a patrilinearidade é uma ficção jurídica forjada para compensar a não pertinência masculina na herança mitocondrial, a ciência altera, de forma irreversível, o

---

[98] ALVES, José Carlos Moreira. **Direito Romano**. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. A agnatio romana (parentesco civil pela linha masculina) foi a ficção jurídica mais bem-sucedida da antiguidade para suplantar a cognatio (parentesco biológico).

[99] LEGENDRE, Pierre. **O Inestimável Objeto da Transmissão: Estudo sobre o Princípio Genealógico no Ocidente.** Tradução de Mauro Pinheiro. São Paulo: Escuta, 2004. O historiador do direito demonstra que a paternidade, ao revés da maternidade (que se impõe como fato biológico inegável), é essencialmente uma "montagem dogmática". O Direito Ocidental forjou a ficção da linhagem paterna precisamente para instituir um poder que a natureza não lhe assegurava, convertendo a incerteza biológica masculina em certeza jurídica, política e patrimonial.

*substrato fático* sobre o qual o Direito erigiu as suas normas de gênero. É neste ponto de intersecção crítica que emerge o paradigma do Bioconstitucionalismo.

O Bioconstitucionalismo, em sua acepção mais profunda, transcende a mera regulação bioética de fronteira (como a manipulação genética ou o fim da vida). Ele exige que a Constituição seja lida e interpretada à luz da infraestrutura biológica real do ser humano, expurgando do ordenamento jurídico as ficções naturalistas que historicamente justificaram opressões. Sob esta lente, o princípio e fundamento Republicano da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88)[100] transmuta-se. Conforme a lapidar lição de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade não é uma redoma metafísica, mas um postulado que exige a garantia das "condições existenciais materiais" para o pleno desenvolvimento do sujeito[101]. Se a biologia atesta que a mulher é a matriz ontológica da espécie, qualquer arcabouço jurídico que a posicione, ainda que de forma velada, como um sujeito derivado ou ancilar, atenta contra o núcleo essencial intransponível (*Wesensgehalt*) dessa mesma dignidade.

Consequentemente, a promessa de igualdade formal encartada no *caput* do art. 5º da Constituição da República revela-se uma abstração cínica se desprovida de eficácia material corretiva. Recorrendo à clássica dogmática de J. J. Gomes Canotilho sobre a "Força Normativa da Constituição", compreende-se que a norma constitucional não pode ser um espelho passivo de uma realidade social corrompida, mas deve atuar como uma força conformadora e transformadora dessa realidade[102]. A igualdade, portanto, deixa de ser um ponto de partida presumido (a universalidade segregatória iluminista) para se tornar um ponto de chegada a ser ativamente construído pelo Estado.[103]

Neste diapasão, a hermenêutica constitucional contemporânea, capitaneada por juristas como Gilmar Mendes e Luíz Roberto Barroso, impõe a releitura do princípio da

---

[100] BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 mar. 2026.

[101] SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade (da) pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988**. A doutrina de Sarlet é o marco divisório no Direito brasileiro para a superação da dignidade como mero "floreio retórico". Ao atrelar a dignidade às condições materiais de existência, o autor fornece o lastro dogmático para que o Estado seja judicialmente compelido a formular políticas públicas (ações afirmativas, cotas, leis de proteção assimétrica) que corrijam distorções fáticas, superando a inércia do liberalismo clássico.

[102] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito constitucional e teoria da constituição**. 7. ed. Coimbra: Almedina Brasil, 2003.

[103] MENDES, Gilmar F.; BRANCO, Paulo Gustavo G. **Curso de Direito Constitucional**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2025. O princípio da proporcionalidade, lido sob a ótica do Bioconstitucionalismo, exige que o Estado abandone a neutralidade. A proteção afirmativa da mulher não viola a igualdade; ela a realiza materialmente, corrigindo a assimetria histórica e biológica forjada pelo patriarcado.

proporcionalidade. A lei não deve apenas abster-se de discriminar (vertente negativa); ela é obrigada a proteger e a compensar (vertente positiva). Se o patriarcado utilizou a lei por milênios para forjar uma assimetria artificial, o Estado Democrático de Direito tem o imperativo categórico de utilizar a lei para restaurar a simetria natural.[104]

Assim posto, vislumbra-se em perspectiva o mandamento bioconstitucional: o Direito, que outrora se curvou aos caprichos de imperadores e aos dogmas de teólogos para redigir a menoridade da mulher, dobra-se diante do microscópio. A balança da justiça, historicamente descalibrada pelo peso da espada masculina, exige agora o contrapeso da equidade material. O Bioconstitucionalismo, portanto, não é uma concessão benevolente do Estado, mas um imperativo de retificação fática. A neutralidade estatal, neste contexto, não é isenção; é cumplicidade. Não se trata de conceder privilégios ao sujeito feminino, mas de pagar uma dívida ontológica milenar.

Para que a dignidade humana não tenha gênero em sua essência, o Direito precisa ser coerente e enxergar o gênero em sua práxis, dando-se a normogênese que não apenas declarem a igualdade, mas que a imponham o primado da dignidade humana concretamente universal com a força dogmática de vértice da Constituição.

Para que esta premissa bioconstitucional não paire no éter das abstrações acadêmicas, mister dissecá-la em seus dois vetores operacionais máximos. O primeiro vetor exige a revisitação da Teoria Tridimensional do Direito à luz deste novo fato biológico; o segundo vetor convoca a aplicação do princípio da proibição de proteção deficiente (*Untermassverbot*) como escudo dogmático da matriz feminina. É o escrutínio desses dois desdobramentos que passaremos a operar.

### 3.3.1. A Teoria Tridimensional do Direito: O Fato Biológico, o Valor da Equidade e a Nova Norma.

A dogmática jurídica brasileira encontra na Teoria Tridimensional do Direito, magistralmente formulada por Miguel Reale, o seu mais sofisticado prisma de compreensão

---

[104] BARROSO, Luís Roberto. **Curso de Direito Constitucional Contemporâneo**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. A epistemologia constitucional repudia a perpetuação de normas baseadas em premissas fáticas superadas. A mutação constitucional não ocorre apenas pela mudança de valores sociais, mas pela irrupção de novas verdades científicas que desautorizam a hermenêutica anterior.

fenomenológico-jurídica. Para Reale, o fenômeno jurídico não se exaure na frieza do texto legal, na sua concreta imposição, tampouco na abstração filosófica pura; ele é a integração dialética e indissolúvel entre um *Fato* subjacente, um *Valor* que lhe confere significado e uma *Norma* que o regula[105]. A validade e a eficácia do ordenamento dependem da higidez desta equação. Contudo, ao submetermos a história da subordinação feminina a este crivo epistemológico, desvela-se a profunda fissura estrutural do Direito Ocidental.

Historicamente, o patriarcado sequestrou essa dialética para forjar e legitimar a *capitis diminutio* da mulher. O *Fato* basilar assumido pelo ordenamento era uma inconsistência biológica: a falácia aristotélica e escolástica da mulher como um ser derivado, um "macho incompleto" desprovido de plena capacidade deliberativa. Sobre este fato falseado, erigiu-se um *Valor* corrompido: a presunção de que a mulher necessitava de tutela perpétua para a sua própria proteção e para a preservação do monopólio patrimonial e reprodutivo masculino. O corolário inescrutável dessa equação viciada foi a *Norma* excludente, materializada no repúdio hebraico, na *tutela mulierum* romana e na morte civil do Código Napoleônico. A pirâmide normativa da antiguidade e da modernidade foi edificada sobre um pântano epistemológico.

A irrupção da verdade biofisiológica — a primazia da matriz feminina na embriogênese, a herança mitocondrial ininterrupta e ser a organela responsável pela geração de energia durante toda a existência do indivíduo (ATP) — atua como contrassenso na base desta tríade. O *Fato* jurídico é submetido a uma readequação compulsória ditada pela genética molecular. Se a premissa fática da derivação feminina ruiu, o *Valor* que a sustentava perde, instantaneamente, a sua higidez axiológica. A valoração contemporânea, iluminada pelo bioconstitucionalismo, transmuta-se na busca inegociável pela equidade material. Não se trata mais de tolerar a diferença biológica como um "déficit" a ser administrado, mas de reconhecer a precedência ontológica feminina para, a partir dela, expurgar a assimetria artificial criada pelo homem, desigualando as dignidades inerentes ao gênero.[106]

---

[105] REALE, Miguel. **Lições preliminares de direito**. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. A genialidade da formulação de Reale reside na "dialética de implicação e polaridade". O Fato, o Valor e a Norma não coexistem de forma estática; eles tensionam-se mutuamente. Quando a ciência altera a compreensão do Fato (como no caso da biologia molecular provando a primazia feminina), o Valor entra em crise de polaridade, forçando o sistema jurídico a produzir uma nova Norma para restaurar o equilíbrio dialético. A inércia legislativa diante de um novo fato científico configura, sob esta ótica, uma patologia jurídica.

[106] A irrupção desta verdade biofisiológica impõe, sob a ótica da Teoria Tridimensional do Direito, uma readequação dialética inadiável. Se o 'Fato' biológico que fundamentava a exclusão feminina — a suposta superioridade ou simetria genética masculina — revelou-se uma falácia diante da primazia mitocondrial e da **geração exclusiva de ATP pela matriz materna**, o 'Valor' axiológico que o sustentava perde sua higidez. A norma jurídica, por conseguinte, não pode mais operar sob o espectro da neutralidade burguesa. Iluminada pelo bioconstitucionalismo, a nova valoração exige que o Estado abandone a inércia e promova a equidade material.

Desta feita, a *Norma* exige ajustes corretivos imediatos. A lei deixa de ser o instrumento de contenção da mulher para assumir a vocação de escudo e alavanca de sua autonomia existencial. A norma contemporânea, para ser legítima sob a ótica tridimensional atualizada, deve incorporar a assimetria protetiva (ações afirmativas e tutelas penais específicas) sempre que necessário para neutralizar qualquer sorte de viés de gênero. A igualdade formal cede espaço à equidade material distributiva[107].

Dito de outro modo, a nova dialética jurídica impõe que o direito, despido das ficções que o eivaram por milênios, desperte para este princípio gravitacional da dignidade humana de forma implacável demonstrado pela ciência. A balança de Themis não pode mais pesar fantasmas aristotélicos e dogmas medievais. Ao substituir o fato falseado pela verdade celular, o valor da opressão pela equidade material, e a norma tutelar pelo diploma emancipatório, a Teoria Tridimensional articula a ressignificação das normas positivadas androcêntricas. A lei, outrora o algoz de mármore do sujeito feminino, converte-se, inexoravelmente, no bisturi que extirpa a desigualdade do tecido social, provando que a verdadeira justiça só floresce quando a norma tem a sinceridade civilizatória de curvar-se diante da verdade fática.[108]

### 3.3.2. A Proporcionalidade e o *Untermassverbot*: A Proibição de Proteção Deficiente do Sujeito Feminino.

A revaloração da Teoria Tridimensional do Direito, impulsionada pela primazia biofisiológica feminina, exige um instrumental dogmático capaz de forçar o Estado a abandonar a sua inércia histórica. No âmbito do bioconstitucionalismo, a ferramenta de calibração por excelência é o princípio da proporcionalidade. Tradicionalmente importado da jurisprudência

---

Reconhecer essa precedência ontológica feminina é o pressuposto dogmático para que a tutela dos direitos fundamentais não incorra em proteção deficiente (*Untermassverbot*), superando a assimetria artificial que historicamente fraturou a dignidade humana."

[107] DWORKIN, Ronald. **Levando os Direitos a Sério**. Tradução de Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. A equidade material distributiva atua como um "trunfo" contra as justificativas utilitaristas do patriarcado, exigindo que o Direito trate a matriz feminina com igual consideração e respeito, o que frequentemente demanda tratamento normativo assimétrico.

[108] SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988**. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2024. A doutrina de Sarlet é o marco divisório no Direito brasileiro para a superação da dignidade como mero "floreio retórico". Ao atrelar a dignidade às condições materiais de existência, o autor fornece o lastro dogmático para que o Estado seja judicialmente compelido a formular políticas públicas (ações afirmativas, cotas, leis de proteção assimétrica) que corrijam distorções fáticas, superando a inércia do liberalismo clássico.

do Tribunal Constitucional Federal Alemão (*Bundesverfassungsgericht*)[109], este princípio foi, durante décadas, compreendido no Brasil majoritariamente em sua vertente negativa: a proibição de excesso (*Übermassverbot*), atuando como um escudo do cidadão contra as intervenções arbitrárias do Leviatã estatal.

Contudo, a hermenêutica constitucional contemporânea de vanguarda, notadamente a partir das formulações de (Mendes, Sarlet, Barroso e outros) consolidou a imperiosidade da vertente positiva da proporcionalidade: a proibição de proteção deficiente (*Untermassverbot*). Esta dimensão postula que os direitos fundamentais não são apenas direitos de defesa (liberdades negativas), mas impõem ao Estado um dever objetivo de proteção (*Schutzpflichten*). O Estado viola a Constituição não apenas quando age de forma excessiva e desproporcional, mas também quando se omite ou quando a sua intervenção é insuficiente para tutelar um bem jurídico essencial contra agressões, sejam elas oriundas do próprio poder público ou de terceiros[110].

A aplicação do *Untermassverbot* à condição feminina opera uma revolução copernicana na dogmática jurídica. Se a ciência atesta que a mulher é a matriz ontológica da espécie e que a sua subordinação foi uma construção artificial do patriarcado, a igualdade formal (a abstenção estatal de não discriminar) revela-se uma proteção acintosamente deficiente. O Estado que apenas declara que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações", mas não forja mecanismos assimétricos para desmantelar o desnível fático milenar, incorre em inconstitucionalidade por omissão.[111]

---

[109] ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. O Tribunal Constitucional Federal Alemão (BVerfG) desenvolveu a teoria dos deveres de proteção (Schutzpflichten), estabelecendo que os direitos fundamentais irradiam efeitos objetivos por todo o ordenamento, obrigando o Estado a atuar positivamente para proteger bens jurídicos contra terceiros.

[110] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2025. A consolidação do *Untermassverbot* na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) representou a superação do liberalismo absenteísta. O Tribunal passou a reconhecer que o legislador possui uma "margem de conformação", mas essa margem encontra um limite inferior intransponível: o dever de proteção eficiente. Se a medida adotada pelo Estado for manifestamente inadequada ou insuficiente para proteger o bem jurídico (no caso em tela, a dignidade e a integridade da mulher), o Judiciário tem o dever de intervir para sanar a inconstitucionalidade. Exemplo paradigmático é a ADPF 779 (Rel. Min. Dias Toffoli), que declarou inconstitucional a tese da "legítima defesa da honra", cravando que a omissão do sistema de justiça em coibir teses misóginas configura proteção deficiente à vida e à dignidade da mulher.

[111] FINEMAN, Martha Albertson. **The Autonomy Myth: A Theory of Dependency**. New York: The New Press, 2004. A superação da igualdade formal exige o abandono do mito do sujeito liberal autônomo. A Teoria da Vulnerabilidade de Fineman postula que o Estado não pode permanecer neutro diante de assimetrias estruturais. A proteção da mulher (frequentemente capturada na teia da dependência econômica e da violência doméstica) demanda um "Estado Responsivo", cuja omissão em forjar institutos civis e penais assimétricos configura a mais grave violação aos direitos humanos.

A proibição de proteção deficiente exige que o legislador e o magistrado atuem como engenheiros da equidade. A tutela penal específica, as ações afirmativas de paridade representativa e a presunção de vulnerabilidade em contextos de violência doméstica deixam de ser lidas como "privilégios" ou "exceções" ao princípio da isonomia. Sob a lente do *Untermassverbot*, esses institutos são a própria materialização da proporcionalidade. Eles consubstanciam o esforço mínimo e indispensável do Estado para garantir que a dignidade da matriz biológica não seja aniquilada pela força bruta, pela hegemonia econômica ou outros fatores seletivos de dignidade[112].

Desta feita emerge a nova balança constitucional: o Estado Democrático de Direito não pode mais se portar como um árbitro cego e inerte, assistindo passivamente uma luta na qual um dos contendores foi historicamente desarmado pela própria lei. A Constituição não é um pacto de neutralidade diante da opressão; é um mandado de otimização da dignidade como eixo orbital inegociável da dignidade humana concretamente universal. Quando o Estado se recusa a proteger assimetricamente o sujeito feminino, ele não está preservando a igualdade; está chancelando, por inércia, a perpetuidade do cativeiro. O *Untermassverbot* é, destarte, o repúdio da dogmática constitucional: a proteção da mulher não é uma concessão política, é um imperativo categórico cuja deficiência agride o próprio núcleo da civilização e do Estado Democrático de Direito[113].

O percurso analítico trilhado nesta seção consolida uma ruptura epistemológica sem precedentes na teoria dos direitos fundamentais. Ao demonstrar que a matriz biofisiológica da espécie é inatamente feminina e que a subordinação histórica da mulher adveio de uma fraude científica instrumentalizada pelo Direito, o bioconstitucionalismo impõe a superação definitiva do liberalismo absenteísta. A igualdade formal, outrora celebrada como o ápice da racionalidade burguesa, revela-se, sob a lente do *Untermassverbot*, como uma abstenção inconstitucional. O Estado que reconhece a primazia ontológica da mulher, mas se recusa a forjar armaduras

---

[112] BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). **Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 19**. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília, DF, 09 fev. 2012. A decisão consagra que a assimetria da Lei Maria da Penha é o próprio corolário da igualdade material, rechaçando a inconstitucionalidade aventada pelo patriarcado jurídico. Sob a lente do bioconstitucionalismo, a decisão ganha lastro ainda mais profundo: não se trata de proteger um "inferior", mas de blindar a matriz ontológica da espécie contra a força bruta. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/link_download/casos_relevantes/pt/ADC_19.pdf . Acesso em: 22 mar. 2026.

[113] LOPES JR., Aury. **Direito Processual Penal**. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. A evolução jurisprudencial recente consolida a prisão preventiva em casos de violência doméstica não como *ultima ratio* inatingível, mas como a *prima ratio* necessária quando o *Untermassverbot* exige a cessação imediata do risco à matriz biológica, expurgando o garantismo hiperbólico que historicamente favoreceu o agressor.

normativas assimétricas para protegê-la das engrenagens fáticas do patriarcado, não apenas falha em seu dever objetivo de proteção, mas torna-se fiador e cúmplice da perpetuidade de sua vulnerabilidade material.

É imperioso, contudo, que esta formulação teórica desça das abóbadas da abstração constitucional e enfrente a aridez da materialidade forense. A dogmática, por mais sofisticada que seja, esterilizar-se-ia se não encontrar tradução na práxis institucional, no direito civil, na política criminal e na atuação diuturna das agências de persecução penal. É sob este imperativo de concretude que o ordenamento jurídico brasileiro se apresenta como um laboratório de vanguarda. A transição da teoria da proibição de proteção deficiente para a lide diária da realidade exige análise, não exauriente, dos instrumentos de correção fática na pós-modernidade jurídica do Brasil contemporâneo — notadamente a Lei Maria da Penha e a jurisprudência guardiã do Supremo Tribunal Federal —, bem como a análise do papel nevrálgico da Polícia Judiciária como o primeiro filtro de contenção da barbárie e garantidor imediato dessa equidade material. É a dissecação desta práxis corretiva que passaremos a operar.

## 3.4. OS DETERMINISMOS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA.

Embora assista inegável razão à detração contemporânea dos determinismos — sejam eles de matiz biológico, geográfico ou sociológico —, é imperioso compreender, sob as lentes de uma dialética histórica rigorosa, que os tensionamentos determinísticos irromperam como etapas epistemológicas absolutamente necessárias para a evolução da ciência e para a sofisticação da compreensão do comportamento humano. A repulsa apriorística a qualquer postulado determinista ignora o fato de que a ciência, não raro, avança por meio de reducionismos metodológicos provisórios, os quais, ao extremarem uma premissa, forçam o escrutínio empírico e inauguram novos campos do saber. O determinismo, destarte, atua como a antítese ruidosa que desperta a dogmática de seu torpor.

No proscênio jurídico-penal, o paradigma mais eloquente dessa dinâmica é, indubitavelmente, o determinismo biológico de Cesare Lombroso. Ao conceber o arquétipo do *delinquente nato* — um indivíduo atávico, cujos estigmas físicos e cranianos o predisporiam inexoravelmente ao crime —, Lombroso incorreu em crasso equívoco antropológico. Todavia,

esse mesmo determinismo foi o vetor propulsor que deslocou o eixo de gravidade do Direito Penal: da abstração metafísica do delito, apanágio da Escola Clássica de Beccaria, para a materialidade do delinquente. Ao tentar provar a sua tese determinista, a Escola Positiva fundou a Criminologia como ciência empírica, introduzindo o método indutivo-experimental no cárcere e pavimentando o caminho para a individualização da pena e para a moderna política criminal[114]. O erro determinista foi, paradoxalmente, a pedra angular da ciência criminológica.

Sob o prisma da física e da filosofia natural, o determinismo mecanicista de Isaac Newton e Pierre-Simon Laplace operou milagre análogo. A concepção do universo como um relógio cósmico, cujas engrenagens obedeciam a leis matemáticas inflexíveis e previsíveis, reduziu a complexidade da natureza a equações determinísticas. Conquanto a mecânica quântica e o princípio da incerteza de Heisenberg tenham, no século XX, fulminado a pretensão de previsibilidade absoluta, foi o rigoroso determinismo newtoniano que viabilizou a Revolução Industrial, o cálculo de trajetórias orbitais e a consolidação da física clássica[115]. Sem a "ilusão" de um determinismo estrito, a ciência não teria forjado os instrumentos matemáticos necessários para, ulteriormente, transcender a si mesma.

No espectro sociológico e jurídico, o determinismo econômico marxista e o determinismo geográfico de Montesquieu — que atrelava o *ethos* das leis ao clima e ao solo — também exerceram papéis catalisadores. Ao negarem o livre-arbítrio absoluto e a igualdade puramente formal do jusracionalismo iluminista, evidenciaram que o sujeito de direito é atravessado por condicionantes materiais. Essa constatação determinista foi a sementeira do Estado de Bem-Estar Social (*Welfare State*) e dos direitos de segunda dimensão, obrigando a ordem jurídica a mitigar as desigualdades fáticas por meio de uma equidade distributiva[116].

Evidentemente, ao aduzir a primazia da condição feminina em um determinismo biológico insofismável — a herança mitocondrial exclusiva —, não se propugna um reducionismo aprisionante, mas a adoção de uma âncora material indispensável. Assim como os determinismos pretéritos foram necessários para desconstruir abstrações estéreis, o

---

[114] LOMBROSO, Cesare. **L'Uomo Delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudência ed alle discipline carcerarie**. 5. ed. Charleston: Legare Street Press, 2023. A obra, a despeito de seu determinismo biológico superado, é consensualmente reconhecida como o marco inaugural da Criminologia etiológica, forçando o Direito a considerar os condicionantes biopsicológicos do agente.

[115] LAPLACE, Pierre-Simon. **Essai philosophique sur les probabilités**. Paris: Editions la Bibliothèque Digitale, 2014. O autor formula o postulado máximo do determinismo científico (o "Demônio de Laplace"), essencial para a consolidação do método científico moderno, ainda que posteriormente mitigado pela física probabilística.

[116] MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. **O Espírito das Leis**. Tradução de Édson Bini. 2 ed. São Paulo: Edipro, 2023. A obra introduz condicionantes geográficos e climáticos na formulação legislativa, rompendo com o idealismo abstrato e antecipando a necessidade de adequação material do Direito às realidades fáticas.

reconhecimento da matriz biológica feminina erige-se como a etapa científica inelutável para fulminar as falácias do patriarcado histórico e refundar a dignidade humana sobre alicerces verdadeiramente universal e não generificado.

## 4. A PRÁXIS CORRETIVA NO BRASIL: DO *UNTERMASSVERBOT* À MATERIALIDADE JURÍDICO-POLICIAL.

A transmutação do bioconstitucionalismo de uma tese acadêmica para uma força normativa cogente exige o seu desembarque na aridez da práxis institucional. No ordenamento jurídico brasileiro, a superação da "falsa universalidade" e a adoção da equidade material como vetor de Estado encontraram o seu laboratório mais sofisticado no enfrentamento à violência de gênero. É neste cenário que a Teoria Tridimensional do Direito (Fato, Valor e Norma) adquire concretude asfixiante, exigindo que o legislador, o magistrado e, primordialmente, a autoridade policial, atuem proativamente na proteção assimétrica.

### 4.1. A LEI MARIA DA PENHA, A ADC 19 E ADPF 779: A MATERIALIZAÇÃO DOGMÁTICA DA PROTEÇÃO AFIRMATIVA.

O marco zero da positivação do *Untermassverbot* (proibição de proteção deficiente) no Brasil foi a promulgação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Ao criar microssistemas processuais e penais exclusivos para a proteção da mulher, o legislador reconheceu, tacitamente, a primazia ontológica feminina e a falência do modelo de igualdade formal. A chancela definitiva desta ruptura epistemológica operou-se no Supremo Tribunal Federal (STF) por meio do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 19. A Corte Suprema, ao declarar a constitucionalidade do diploma, assentou que o tratamento assimétrico não viola a isonomia, mas a realiza, consubstanciando o dever estatal de neutralizar a vulnerabilidade fática imposta pelo patriarcado.[117]

---

[117] A **ADC 19** fulminou a tese defensiva de que a Lei Maria da Penha seria inconstitucional por violar o art. 5º, I, da CRFB/88 ("homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações"). O STF utilizou a lógica da "igualdade material aristotélica" (tratar os desiguais na medida de suas desigualdades), mas, sob a nossa tese do

Contudo, a evolução jurisprudencial mais contundente e recente (2023-2026) demonstra que o STF e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) passaram a utilizar o paradigma da proteção deficiente não apenas para validar leis, mas para extirpar teses defensivas e endurecer a cautelaridade[118]. Curvemo-nos, também, diante da assepsia hermenêutica materializada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 779. O STF declarou a inconstitucionalidade absoluta da tese da "legítima defesa da honra", classificando-a como um recurso argumentativo odioso, machista e cruel, incompatível com a dignidade da pessoa humana.[119]

A engenhosidade da ADPF 779, sob a ótica da práxis corretiva, é que sua eficácia não se restringe ao plenário do Tribunal do Júri; ela irradia seus efeitos profiláticos até o nascedouro da persecução penal: o Inquérito Policial. A decisão impõe à Polícia Judiciária civil uma proatividade epistemológica inaudita. O Delegado de Polícia, ao presidir a lavratura de um Auto de Prisão em Flagrante (APF), atua como o primeiro garantidor desta vedação constitucional. Cabe à autoridade policial rechaçar, já na fase inquisitorial, qualquer tentativa de vitimização secundária, impedindo que o interrogatório do agressor ou a oitiva de testemunhas se converta em um tribunal moral sobre o comportamento da ofendida. A "honra" masculina deixa de ser um bem jurídico oponível à vida e à integridade da mulher[120].

Para ancorar esta práxis de vanguarda, a dogmática constitucional contemporânea socorre-se em Robert Alexy. Na *Teoria dos Direitos Fundamentais*, Alexy postula que os direitos de proteção (*Schutzpflichten*) exigem do Estado medidas positivas e eficazes contra

---

bioconstitucionalismo, essa decisão ganha um lastro ainda mais profundo: não se trata de proteger um "inferior", mas de blindar a matriz ontológica da espécie contra a força bruta.

[118] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). A guinada jurisprudencial materializou-se no julgamento do **Tema Repetitivo 1.249 pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça**. O STJ fixou a tese de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, desvinculadas da existência de inquérito policial ou processo penal. Mais ainda: determinou que tais medidas não possuem prazo de validade pré-fixado, devendo vigorar enquanto persistir o risco à mulher. Esta decisão fulminou a praxe defensiva que buscava a caducidade automática das cautelares, consolidando a vedação à proteção deficiente no âmbito processual. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1249&cod_tema_final=1249. Acesso em: 02 abr. 2026.

[119] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A **ADPF 779**, relatada pelo Ministro Dias Toffoli, é um marco civilizatório. Ao proibir o uso da legítima defesa da honra, o STF reconheceu que o Direito Penal foi historicamente instrumentalizado para chancelar o feminicídio sob o manto da "violenta emoção". Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/link_download/casos_relevantes/pt/ADPF_779.pdf. Acesso em: 22 mar. 2026.

[120] HOFFMANN, Henrique; *el at*. **Polícia Judiciária no Estado de Direito**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iures, 2017 O Delegado de Polícia, na presidência do Inquérito e na lavratura do APF, não é mero chancelador de tipicidades aparentes, mas o primeiro juiz da causa (filtro de legalidade), cabendo-lhe rechaçar de plano teses defensivas inconstitucionais que promovam a vitimização secundária.

agressões de terceiros[121]. Quando o Estado — seja pelo juiz que concede fiança irrazoável, seja pelo policial que minimiza a ameaça — falha em aplicar a medida cautelar adequada, ele viola a Constituição por omissão. Na mesma esteira, Ingo Wolfgang Sarlet adverte que a dignidade da pessoa humana impõe um limite inferior de intervenção estatal; abaixo desse limite, o Estado torna-se cúmplice da barbárie.

É exatamente para afastar essa cumplicidade e garantir a concretude material da dignidade (o *Valor* da equação tridimensional) que a legislação e a jurisprudência de 2023 até 2026 recrudesceram o rigor cautelar (a *Norma*). A recente Lei nº 15.125/2025 instituiu o uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira) como diretriz para agressores submetidos a Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) de alto risco a cujo cárcere não se submeta[122].

Acompanhando este imperativo de efetividade, o Superior Tribunal de Justiça, no interregno mencionado, vem assentando entendimento de que o descumprimento das regras de monitoração eletrônica configura crime autônomo (art. 24-A da Lei Maria da Penha), ensejando prisão em flagrante imediata, independentemente de nova agressão física. Deveras: a Corte Superior assentou, de forma lapidar, que o eventual consentimento da vítima para a aproximação do agressor não afasta a tipicidade do delito. A ordem judicial de afastamento é inegociável pelas partes, pois o bem jurídico tutelado transcende a vontade individual momentânea da ofendida (frequentemente viciada pelo ciclo de violência), alcançando a própria autoridade do Estado na proteção da matriz biológica da espécie.[123]

---

[121] A ancoragem em **Robert Alexy** é vital para a fundamentação de representações policiais por prisão preventiva. Ao demonstrar que a liberdade do agressor (direito de defesa) colide com o direito à vida da vítima (direito de proteção), a ponderação de interesses (*Abwägung*) exige, inexoravelmente, a prevalência da vida, justificando a segregação cautelar extrema como a única medida capaz de satisfazer o *Untermassverbot*.

[122] A **Lei nº 15.125/2025** materializa a superação definitiva do *Untermassverbot* ao instituir o monitoramento eletrônico obrigatório em cautelares de alto risco, transferindo o ônus da vigilância da vítima para o leviatã estatal. Neste cenário, a Autoridade Policial erige-se como o primeiro garantidor da integridade ontológica feminina, operando como filtro de legalidade e sismógrafo do risco iminente na fase pré-processual. É o Delegado de Polícia quem traduz a urgência fática em imperativo jurídico, deflagrando a tutela inibitória que estanca a barbárie. Lado a lado, o recém-estruturado Juízo das Garantias consagra-se como o bastião da legalidade democrática, harmonizando o necessário recrudescimento cautelar com a higidez do devido processo legal. Essa simbiose institucional na dinâmica inquisitorial mista prova que o Estado pode ser implacável na proteção material da mulher sem macular a sua essência garantista, convertendo a lei em um escudo intransponível.

[123] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). **Recurso Especial n. 2224804 – PR (2024/0239020-0), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior**. Brasília, julgado em 11 de março de 2026. "[…] Decisão que defere medidas protetivas em favor da vítima e determina o monitoramento eletrônico. Não comparecimento do agente para instalação do dispositivo. Tipicidade da conduta Art. 24-A da L. n. 11.340/2006". Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=5&documento_sequencial=363255445&registro_numero=202402390200&peticao_numero=&publicacao_data=20260316&formato=PDF. Acessado em 11 de abr. 2026

Iconograficamente tem-se nova reengenharia civilizatória: o Direito não mais se contenta em enxugar o sangue da matriz feminina com o papel frio da lei. Ao garantir a Polícia Judiciária poder de cautela imediato, ao extirpar a honra patriarcal como excludente de ilicitude e ao transformar a tecnologia de monitoramento em algema virtual inegociável, o Estado brasileiro abandona o tecnicismo frívolo da igualdade formal. A proteção da mulher deixa de ser uma promessa retórica para se converter em uma casamata, provando que a verdadeira justiça só se realiza quando a força do Estado é proporcional à vulnerabilidade histórica de quem ele jurou proteger.

## 4.2. A POLÍCIA JUDICIÁRIA COMO EXEGETA GARANTIDOR E ANTEPARO IMEDIATO: A LONPC E A AUTONOMIA CAUTELAR DO DELEGADO DE POLÍCIA.

A aterrissagem do bioconstitucionalismo na práxis seria inócua se restrita a gabinetes refrigerados e a ilações teoréticas. A violência de gênero, em sua crueza fática, não aguarda o trâmite ordinário do expediente forense; ela irrompe nas madrugadas, nos feriados e no calor do flagrante. É neste cenário de urgência asfixiante que a Polícia Judiciária desponta não apenas como um órgão de apuração, mas como a primeira e mais decisiva casamata de defesa da matriz ontológica feminina. A promulgação da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis (LONPC – Lei nº 14.735/2023)[124] reconfigurou em definitivo o estatuto dogmático do Delegado de Polícia, blindando a sua atuação com a autonomia técnico-científica necessária para operar como o primeiro garantidor de direitos fundamentais na persecução penal, exercendo um juízo de delibação cautelar que materializa a equidade material no exato instante da crise.[125]

A doutrina processual penal contemporânea de vanguarda, v.g. Henrique Hoffmann *et al* na obra *Polícia Judiciária no Estado de Direito*, fulmina a visão anacrônica do inquérito policial como mero procedimento administrativo unidirecional. Os autores demonstram que o

---

[124] BRASIL. **Lei n. 14.735, de 23 de novembro de 2023**. Institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/Lei/L14735.htm. Acesso em: 26 mar. 2026.

[125] COSTA, Adriano Sousa; LATERZA, Rodolfo Queiroz *et al*. **Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis Comentada**. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2025. A consagração dogmática da autonomia técnico-científica do Delegado de Polícia, esmiuçada com maestria pelos autores, transmuta a Polícia Judiciária de mero aparato investigatório em verdadeira agência de garantias fundamentais. No epicentro da violência de gênero, onde a agressão à matriz ontológica feminina não admite a dilação do tempo processual, a LONPC (Lei nº 14.735/2023) instrumentaliza a Autoridade Policial para atuar como o primeiro juiz da causa. É no calor do flagrante e na urgência da madrugada que o Delegado materializa o bioconstitucionalismo, estancando a sangria fática e assegurando, de plano, a equidade material que o *Untermassverbot* exige do Estado.

Delegado de Polícia exerce um indeclinável "filtro epistemológico" ao realizar o juízo de tipicidade provisória. Neste jacto, a autoridade policial não atua como um despachante de ocorrências, mas como um hermeneuta constitucional de primeira linha. É ele quem, no nascedouro da persecução penal, tem o dever de rechaçar narrativas enviesadas (como a extinta legítima defesa da honra) e impedir que o aparato persecutório do Estado seja instrumentalizado para a vitimização secundária da mulher.[126]

Esta autonomia técnico-científica, chancelada pela LONPC, encontra a sua materialização mais contundente no poder de cautela autônomo conferido à autoridade policial pelo art. 12-C da Lei Maria da Penha. O dispositivo autoriza (determina – poder/dever) o Delegado de Polícia a deferir, *sponte propria*, Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) — notadamente o afastamento imediato do agressor do lar — quando verificado risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher, caso o município não seja sede de comarca.[127] Neste cenário de urgência, a decisão da Autoridade Policial não consubstancia mera discricionariedade administrativa, mas um verdadeiro ato de império de natureza cautelar pré-processual, cuja legitimidade não deriva da delegação judicial, mas da própria imperatividade constitucional de proteção à vida (art. 5º, *caput*, da CF/88).

Sob a lente da Teoria Tridimensional do Direito e do *Untermassverbot*, esta prerrogativa policial deixa de ser uma "exceção" à reserva de jurisdição para se converter na própria essência da proporcionalidade e dignidade humana da mulher. Se o *Fato* é o risco iminente de feminicídio e o *Valor* é a primazia da vida humana, a *Norma* que exigisse a espera burocrática por um magistrado configuraria uma proteção estatal deficiente e condescendente. O Delegado de Polícia, ao deferir a MPU e afastar o agressor no calor da ocorrência, materializa a tutela inibitória de urgência, agindo como a *longa manus* da Constituição para estancar a sangria antes que o dano se torne irreversível.

---

[126] HOFFMANN, Henrique; *el at*. **Polícia Judiciária no Estado de Direito**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumem Iures, 2017. A obra coletiva consolida a tese de que a investigação criminal é uma função de inteligência jurídica, não de força bruta. O "filtro epistemológico" exercido pelo Delegado evita o custo social e financeiro de processos temerários, garantindo que apenas os casos com justa causa material cheguem ao Judiciário. No contexto da violência de gênero, esse filtro é a garantia de que a palavra da vítima será valorada com a dignidade probatória que o CNJ hoje exige.

[127] A validade do art. 12-C da Lei Maria da Penha foi atestada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na **ADI 6138 (Rel. Min. Alexandre de Moraes)**. A Corte pacificou que a concessão de MPU pela autoridade policial não fere a separação dos poderes, mas consagra o dever de proteção estatal. A doutrina constitucional corrobora que, diante da iminência de lesão irreversível à matriz feminina, o poder cautelar do Delegado é a resposta constitucionalmente adequada para neutralizar a inércia estatal. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15351681143&ext=.pdf. Acesso em: 27 mar. 2026.

A delegacia de polícia deixa de ser o mero repositório das tragédias consumadas para se erguer como o órgão curador e profilático da dignidade humana. O Delegado de Polícia, munido de sua autonomia científica e do poder cautelar imediato, não apenas investiga o passado; ele intervém no presente para preservar dano de maior monta no futuro. Ao aplicar a lei com o rigor que a ciência exige e a assimetria que a equidade impõe, a Polícia Judiciária atesta que a verdadeira proteção do Estado não se afere tão-só pela eloquência de suas sentenças, mas pela velocidade cirúrgica com que o seu escudo cautelar se interpõe entre o agressor e a vítima, estancando a barbárie na hora mais escura da noite.

A atualização da Lei nº 11.340/2006, operada e constantemente reformada de forma incisiva (última alteração em 06 de abril de 2026 – L. 15.380/2026), materializa essa transição ao outorgar à Autoridade Policial a prerrogativa de decretação imediata de medidas cautelares de urgência — notadamente a determinação autônoma do uso de tornozeleira eletrônica pelo agressor, sujeita à subsequente validação jurisdicional. Essa descentralização do poder de cautela não é mera conveniência administrativa, mas um imperativo de isonomia material que transforma o Delegado de Polícia no primeiro garantidor da integridade física e psicológica da vítima, traduzindo a proteção do *bios* em salvaguardas tecnológicas concretas no exato instante da eclosão da violência.

Todavia, a eficácia dessa arquitetura protetiva exige mais do que a mera previsão normativa; demanda a efetiva capilaridade das ferramentas tecnológicas e a contínua capacitação das autoridades na ponta. Como adverte Luigi Ferrajoli em sua basilar teoria do garantismo, *"Lex quae fundamenta iuris violat, non est norma sed negatio iuris — omissio strategica qua potentia se legitimat per formam vacantem"* (A lei que viola os fundamentos do direito não é norma, mas negação do direito — omissão estratégica pela qual o poder se legitima através de forma vazia). Permitir que a norma exista sem os meios materiais para sua execução configura uma omissão estratégica inaceitável, uma negação do próprio Direito sob o manto de uma legalidade oca.

Portanto, exorta-se, como corolário lógico e institucional para as considerações que se seguem, à imediata ampliação da capilaridade das ferramentas de isonomia material, o que impele, inexoravelmente, à rigorosa capacitação da Autoridade Policial. O Delegado de Polícia, ao agremiar responsabilidades de alta complexidade decisória que outrora repousavam na reserva de jurisdição, assume o compromisso permanente de dar vida e concretude à dignidade humana, assegurando que o bioconstitucionalismo transcenda a retórica e se efetive como escudo intransponível contra a barbárie de gênero.

## 5. O INVENTÁRIO DA ISONOMIA MATERIAL: A IRRADIAÇÃO SISTÊMICA DO BIOCONSTITUCIONALISMO E A NORMOGÊNESE NESTE ESTADO DA ARTE.

A práxis corretiva, outrora fragmentada em vitórias jurisprudenciais isoladas ou legislações reativas oportunistas e de afogadilho, atingiu no período de 2023-2026 o status de política de Estado omnicompreensiva. A irrupção da verdade biofisiológica e a imperiosidade do *Untermassverbot* deflagraram um efeito cascata que reescreveu a dogmática jurídica em múltiplos eixos, consolidando o que ora acoima-se por "Inventário da Isonomia Material". Este inventário não é um mero rol legislativo, mas a prova empírica de que o ordenamento jurídico brasileiro passou a orbitar a matriz ontológica feminina com a seriedade e sinceridade hermenêutica necessária.

### 5.1. EIXO CONSTITUCIONAL E INSTITUCIONAL: A FORJA DO ESTADO BIOCONSTITUCIONAL GARANTIDOR E A PARIDADE DE CÚPULA.

No vértice da pirâmide normativa, o Estado brasileiro operou uma transmutação ontológica sem precedentes no interregno de 2023 até a atual quadra, que se inicia nas trincheiras da persecução penal como demonstrado na seção anterior.

O modelo liberal absenteísta — que historicamente utilizou a neutralidade formal como um álibi para a perpetuação da barbárie de gênero — sofre desconstrução gradual, caminhando para uma equidade substancial não generificada. Ergue-se, assim, o Estado Bioconstitucional Garantidor: uma estrutura de poder que reconhece a vulnerabilidade da matriz feminina não como um acidente social, mas como uma fratura estrutural que exige intervenção assimétrica e imediata. A fundamentação deste novo Estado não prescinde da clássica lição de J. J. Gomes Canotilho sobre a "Força Normativa da Constituição"[128], mas a transcende, incorporando a teoria dos princípios de Robert Alexy para asseverar que a proteção à matriz biológica possui

[128] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito constitucional e teoria da constituição**. 7. ed. Coimbra: Almedina Brasil, 2003 A norma constitucional não pode ser um espelho passivo de uma realidade social corrompida, mas deve atuar como uma força conformadora e transformadora dessa realidade.

peso definitivo no sopesamento constitucional, não admitindo retrocessos ou inércias institucionais.

A marcha civilizatória em prol da equidade material estende os seus alcances profiláticos para a uma das esferas historicamente refratária à mudança: a cúpula do Poder Judiciário. Observa-se a transição de um modelo de indução voluntária para um sistema de *enforcement* rigoroso da paridade de gênero. No âmbito da governança judicial, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abandonou a retórica da recomendação para assumir a compulsoriedade da ação afirmativa. A Resolução CNJ nº 525/2023[129], aprofundada por provimentos subsequentes, instituiu a alternância obrigatória de listas (mistas e exclusivas femininas) para a promoção de magistradas aos tribunais de 2º grau por merecimento. Esta norma não é uma mera diretriz administrativa; é a materialização da proibição de proteção deficiente na arquitetura do poder. A efetividade desta política foi atestada de forma implacável quando o próprio CNJ suspendeu promoções em tribunais, como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que tentaram burlar a regra de paridade mediante arranjos burocráticos internos[130].

Ademais, a recente Portaria CNJ nº 471/2025, ao estabelecer o Regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade, passou a pontuar positivamente os tribunais que garantem igualdade na designação de bancas de concurso[131], utilizando indutores de governança para forçar a mudança cultural desde o ingresso na magistratura. Política institucional que, de resto, já lograra normatizada pelo CNJ (Resolução 496 de 03 de abril de 2023).[132]

---

[129] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Resolução n. 525, de 27 de setembro de 2023**. Altera a Resolução CNJ nº 106/2010, dispondo sobre ação afirmativa de gênero, para acesso das magistradas aos tribunais de 2º grau. Brasília, DF: CNJ, 2023. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5277 e https://atos.cnj.jus.br/files/original144943202309286515928 7cb773.pdf. Acessado em 25 de mar. 2026

[130] A decisão suspendeu processos de promoção em tribunais que descumpriram a Resolução nº 525/2023, consolidando a paridade de gênero como norma de ordem pública e imperativo de justiça distributiva, insuscetível de drible hermenêutico ou arranjo burocrático interno. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Pedido de Providências autos n. 0001813-52.2024.2.00.0000, decisão liminar**. Brasília, DF: CNJ, 2025. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2025/6/24E5716B445A87_decisaocnj.pdf. Acesso em: 22 mar. 2026.

[131] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ)**. Portaria CNJ nº 471, de 18 de dezembro de 2025**. Estabelece o Regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade, incluindo pontuação para a igualdade na designação de bancas de concurso da magistratura, reforçando o *enforcement* administrativo. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original180533202602106 98b736d04484.pdf. Acessado em 04 de abr. 2026.

[132] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Resolução 496 de 03 de abril de 2023**. […] "CONSIDERANDO que a igualdade de gênero constitui expressão da cidadania e da dignidade humana, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e valores do Estado Democrático de Direito […] CONSIDERANDO o dever de todos e todas se absterem de incorrer em ato ou prática de discriminação, bem como o de zelar para que autoridades e instituições públicas atuem em conformidade com essa obrigação, em todas as esferas, para fins de alcance da isonomia entre mulheres e homens (art. 2º, b-g; e 3º, Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres – CEDAW); CONSIDERANDO os deveres

A capilaridade desta correção fática já remodela a demografia das cortes estaduais. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) desponta como laboratório prático e modelo desta vanguarda. A posse da Desembargadora Sirlei Martins da Costa, a primeira magistrada alçada à cúpula da corte goiana sob a égide exclusiva da nova regra de paridade, simboliza o avanço institucional. Mais do que a presença física, a equidade material irradia-se para a hermenêutica: o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) passou a aplicar, na mesma sessão de julgamento, o Protocolo[133] para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2021, tornada obrigatória em 2023)[134], garantindo que a vivência feminina não seja invisibilizada na fundamentação dos acórdãos.

A imposição de cotas e diretrizes hermenêuticas não é uma concessão benevolente, mas a correção de uma falha de mercado institucional, garantindo que a experiência ontológica feminina participe ativamente da construção da *ratio decidendi* nacional. Por fim, a constante evolução judiciária afere-se pela eficácia vinculante do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ 492/2023)[135] que atingiu a sua maturidade, impondo a desconstrução de vieses na valoração probatória. Contudo, a verdadeira revolução materializa-

---

impostos para se modificar padrões socioculturais, com vistas a alcançar a superação de costumes que estejam baseados na ideia de inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos (art. 5º, a e b, CEDAW); CONSIDERANDO a Resolução CNJ n. 492/2023, que institui a obrigatoriedade do acesso à justiça com a observância do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero; CONSIDERANDO a aprovação da Meta 9 pelo CNJ, que consiste em "Estimular a inovação no Poder Judiciário – Implantar, no ano de 2023, um projeto oriundo do laboratório de inovação, com avaliação de benefícios à sociedade e relacionado à Agenda 2030"; CONSIDERANDO as atribuições da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões e Deliberações da Corte Interamericana de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça, instituída por meio da Resolução CNJ n. 364/2021; CONSIDERANDO o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n. 5, constante da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), que preconiza "alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas" […] RESOLVE: […] § 2º As comissões examinadoras e bancas de concurso observarão a paridade de gênero, tanto entre titulares quanto entre suplentes. § 3º Na maior medida possível, será observada, na composição das comissões e bancas, a participação de integrantes que expressem a diversidade presente na sociedade nacional, tais como, dentre outras manifestações, de origem, raça, etnia, deficiência, orientação sexual e identidade de gênero. […]"

[133] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Portaria CNJ n. 27/2021**. **Protocolo para Julgamento com perspectiva de Gênero**. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf. Acessado em 29 mar. 2026.

[134] A vinculação metodológica imposta pelo Protocolo é essencial para a prevenção da violência institucional e a desconstrução de estereótipos na valoração probatória. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original141729202304126436bd7925677.pdf. Acessado em: 02 de abr. 2026.

[135] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – **Resolução n. 492 de 17 de março de 2023**. […] Obrigatoriedade de adoção do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero […] relacionada a direitos humanos, gênero, raça e etnia, em perspectiva interseccional […] Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original144414202303206418713e177b3.pdf. Acessado em 30 mar. 2026.

se na tramitação e aprovação de projetos que exigem a Paridade Institucional de Cúpula nos diversos órgãos e Poderes da República[136].

A irradiação do Estado Bioconstitucional Garantidor transcende a governança interna do Judiciário e atinge, com força motriz inaudita, a própria estrutura de defesa do Estado. Em março de 2026, a Advocacia-Geral da União (AGU) publicou diretrizes institucionais vinculantes (Portaria Normativa SGCT/AGU nº 7) que subvertem a sua vocação histórica[137]. A AGU deixou de ser a "defensora cega da norma" — outrora obrigada a sustentar a presunção de constitucionalidade de leis federais de forma acrítica, mesmo quando perpetuadoras de assimetrias de gênero — para assumir o múnus de promotora da equidade material no contencioso estratégico perante o STF.

O Estado, ao litigar, passa a ter o dever objetivo de aplicar um rigoroso filtro de convencionalidade, alinhando-se aos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, como a Convenção de Belém do Pará. Dogmaticamente, isso impõe à máquina pública o dever de identificar e neutralizar estereótipos androcêntricos na interpretação das leis, garantindo que o aparato estatal não seja instrumentalizado para a revitimização institucional. A advocacia pública converte-se, destarte, em um vetor de litígio estrutural positivo, facilitando a adoção de remédios dialógicos que alinham a defesa da União à matriz ontológica feminina.

No teatro de operações da jurisdição constitucional, a Suprema Corte cravou a ferro e fogo a isonomia material, operando a desconstrução de dogmas seculares. O julgamento da ADI 7.519/AC (2024) representa um marco na jurisprudência pátria ao fulminar as assimetrias temporais na licença-maternidade[138]. A decisão soterrou as distinções odiosas entre servidoras

---

[136] A resistência à paridade de cúpula sob o falso argumento da "meritocracia" ignora que o próprio conceito de "mérito", em uma sociedade patriarcal, foi forjado para privilegiar a trajetória masculina (livre do ônus do trabalho de cuidado). A adoção de cotas paritárias nos Tribunais Superiores é a correção de uma falha de mercado institucional, garantindo que a experiência ontológica feminina participe ativamente da construção da *ratio decidendi* nacional.

[137] BRASIL. Advocacia-Geral da União. **Portaria Normativa SGCT/AGU nº 7, de 9 de março de 2026**. Estabelece diretrizes, procedimentos e mecanismos de monitoramento para a atuação processual estratégica com perspectiva de gênero na Secretaria-Geral de Contencioso. A norma consagra a adoção do "litígio estratégico estrutural" pela União, impondo o controle de convencionalidade *ex ante* nas manifestações do Estado perante o STF. Disponível em: https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-define-diretrizes-para-atuar-no-stf-em-defesa-dos-direitos-de-mulheres-e-meninas/PN07SGCTAGU09032026.pdf. Acessado em: 03 de abr. 2026

[138] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.519/AC**. Relatora: Ministra Carmem Lúcia. Julgamento dezembro de 2024. A decisão da Suprema Corte soterra o determinismo biológico-reprodutivo que historicamente fundamentou a licença-maternidade. Ao igualar os prazos para adotantes e pais solo, e equiparar servidoras civis e militares, o STF reconhece que a maternidade é, antes de tudo, uma função social, afetiva e de cuidado, cuja proteção estatal deve ser absoluta e isonômica. “determinar, nos termos do decidido no Tema 1.182 da repercussão geral, que os prazos de licença maternidade […] sejam estendidos aos servidores civis ou militares que exercerão a paternidade solo (biológicos ou adotantes) […]” Disponível em:

civis e militares, bem como as diferenciações baseadas na idade ou no vínculo (biológico ou adotivo) da criança, estendendo o benefício de forma isonômica, inclusive a pais solo.

O STF, em uníssono com os postulados do bioconstitucionalismo, assentou que a proteção da maternidade não se restringe a um evento fisiológico pontual ou a um determinismo biológico-reprodutivo voltado apenas à recuperação física pós-parto. A Corte reconheceu que a maternidade abrange a complexidade do "trabalho de cuidado", exigindo do Estado a garantia de tempo e recursos para a formação dos vínculos afetivos, independentemente da via pela qual a filiação se concretizou. Ao equiparar os regimes e focar no cuidado como bem jurídico tutelado, o Supremo Tribunal Federal reconhece que a proteção à matriz biológica e aos seus desdobramentos afetivos é um imperativo constitucional absoluto, insuscetível de modulação por conveniências administrativas ou estatutárias do Estado-empregador. A hermenêutica constitucional demonstra, assim, que a verdadeira universalidade só é alcançada quando a norma se curva à realidade material do cuidado e da preservação da vida.

A arquitetura do Estado Bioconstitucional Garantidor, contudo, ruiria sob o peso de sua própria abstração se desprovida de lastro financeiro. A materialização desta notável evolução institucional dialoga diretamente com a celebração do Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio (fevereiro de 2026). Este instrumento afasta-se da vala comum das meras cartas de intenções para consubstanciar um alinhamento inédito dos Três Poderes da República. A sua eficácia blinda-se pela destinação impositiva de cifra numerária vultosa, forjada sob a rubrica do "Orçamento Vinculado da Bancada Feminina"[139]. Neste diapasão, a tramitação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 41/26, se aprovado, dedicará até R$ 5 bilhões à política de enfrentamento à violência contra mulheres — com destinação fora do teto de gastos —, representa a conversão da retórica protetiva em materialidade orçamentária[140].

Anote-se, pois pertinente, a ampliação do sistema protetivo de saúde da mulher por meio da Lei 14.737/2023 que alterou a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da

---

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=783014026. Acessado em: 05 de abr. de 2026.

[139] A vinculação orçamentária para o enfrentamento ao feminicídio subverte a lógica da "reserva do possível". A doutrina constitucional contemporânea, adverte que o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana (a vida) não pode ser contingenciado sob o argumento de escassez de recursos. O Orçamento Vinculado da Bancada Feminina é a resposta dogmática que transformaria o *Untermassverbot* em política fiscal cogente.

[140] BRASIL. **Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 41/2026**. A proposta subverte a lógica da austeridade cega ao tratar a violência de gênero como emergência de Estado, alocando recursos bilionários extrateto, materializando o que se pode nominar de "orçamento vinculado de proteção existencial". Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2606313 e inteiro teor em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=3091429&filename=PLP%2041/2026. Acessado em: 12 de abr. 2026.

Saúde), para ampliar os direitos de acesso e acompanhamento nos atendimentos realizados em serviços de saúde públicos e privados, criando o subsistema de acompanhamento a mulher nos serviços de saúde.[141]

O Direito Financeiro, historicamente operado de modo deliberado e míope às questões de gênero, foi submetido à lente implacável do *Untermassverbot* fiscal. Compreendeu-se que a ausência de provisão econômica suficiente para a proteção da mulher configura a mais perversa forma de inconstitucionalidade por omissão. A "reserva do possível" — frequentemente invocada como salvo-conduto para a inércia — cede integralmente quando o que se pondera é o núcleo essencial da vida humana. A vida feminina deixa de ser uma externalidade contábil para verter-se visível e custeada pela Lei Orçamentária. A inação do Estado em chancelar, sob o prisma orçamentário e fiscal, o custeio profilático e combate às violências e desigualdades de gênero é a imposição do derramamento de sangue, frequentemente, de meninas e mulheres. Não se faz “reserva do possível” da vida e Dignidade da Pessoa Humana.

A jurisdição constitucional, ao impor remédios estruturais para garantir esse custeio e a paridade atrai, inevitavelmente, a objeção clássica da violação à separação dos poderes. Todavia, rechaça-se a pecha superficial de "ativismo judicial". A intervenção da Suprema Corte em políticas públicas omissas não é usurpação, mas a mais pura e atualizada aplicação do sistema clássico de freios e contrapesos (*checks and balances*). Quando o Executivo e o Legislativo falham em garantir a sobrevivência física da matriz biológica da espécie, a atuação contramajoritária do Judiciário erige-se como o mecanismo corretivo de uma falha institucional severa, garantindo a supremacia da Constituição e a Dignidade da Pessoa Humana.

*Ad concludendum*, a sedimentação desta práxis corretiva convoca a imortal lição de Rudolf von Ihering em *A Luta pelo Direito*: "O fim do direito é a paz, o meio de atingi-lo é a luta"[142]. A dignidade da mulher não é uma concessão pacífica da pós-modernidade, mas uma conquista arrancada a fórceps das entranhas de um sistema androcêntrico. Ao repique dos malhetes, a adaga da justiça crava-se na omissão estatal, ponderada por uma balança de Themis que, doravante, é admitida a enxergar a necessidade das assimetrias. A Deusa da justiça arranca a sua venda iluminista, pois compreende que tratar desigualmente os desiguais é o único método

---

[141] BRASIL. **Lei n. 14.737/2023 de 27 de novembro de 2023**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14737.htm. Acessado em 27 de mar. 2026.

[142] IHERING, Rudolf von. **A Luta pelo Direito**. Tradução de Édson Bini. 2ª ed. São Paulo: Edipro, 2019. A obra, a despeito de sua longevidade e singeleza, permanece como o mais contundente manifesto contra o comodismo jurídico, atestando que o direito exige a proatividade do sujeito e do Estado na defesa de suas garantias.

capaz de estancar a barbárie e forjar, na fornalha da realidade fática, a verdadeira isonomia material.

## 5.2. EIXO PENAL E PROCESSUAL PENAL: O RECRUDECIMENTO CAUTELAR E A ESPADA DO LEVIATÃ.

Se no eixo constitucional o Estado reconheceu a sua dívida histórica, é no front penal e processual penal que o *Untermassverbot* (proibição de proteção deficiente) mostra, em definitivo, a sua face coercitiva. O período de 2023-2026 operou uma evolução paradigmática na persecução penal: o Direito deixou de atuar como um mero cronista de tragédias anunciadas (a "vingança póstuma" do Estado) para se converter em um escudo inibitório em tempo real. A neutralidade formal, que por séculos permitiu a assimetria de forças no ambiente doméstico, foi substituída por uma dogmática de intervenção cirúrgica e implacável.

Neste estado da arte, pontua-se como importante marco desta nova gramática penal a tramitação o PL 6.194/2025 (Marco contra a Misoginia Digital) que busca determinar às redes sociodigitais que os discursos de ódio contra a mulher e a misoginia algorítmica sejam curados eficientemente. Intenta-se facilitar a dinâmica de remoção célere de conteúdo, preservação de informações, quebras de sigilos correlatos, identificação de agressores, responsabilização das plataformas em casos de omissão, transparência algorítmica e letramento digital antimisogínico.[143]

No Senado Federal tramita o PL 896/2023, que, se derradeiramente aprovado, equiparará a misoginia ao racismo. Ao definir a misoginia como a conduta que exterioriza ódio ou aversão às mulheres, o legislador não apenas cria um novo tipo penal; ele reconheceu a existência de um "racismo social" estruturado que precisa ser combatido.[144]

---

[143] BRASIL. **Projeto de Lei nº 6.194/2025**. Institui o Marco contra a Misoginia Digital. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2593228 e em inteiro teor em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=3061799&filename=PL%206194/2025. Acessado em 08 de abr. 2026.

[144] BRASIL. **Projeto de Lei nº 896/2023**. Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para tipificar o crime de misoginia e equipará-lo ao crime de racismo. A equiparação da misoginia ao racismo transcende o simbolismo penal. Ao atrair as garantias constitucionais da inafiançabilidade e da imprescritibilidade (Art. 5º, XLII, CF/88), o Estado brasileiro reconhece que a violência de gênero não constitui mero crime de ímpeto ou passionalidade, mas um projeto de subordinação estrutural — um "racismo de gênero". Disponível em: ttps://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/156025 e https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2612930 e inteiro teor em

A Câmara dos Deputados, a seu turno, por meio do PL 6419/2025 tipifica a misoginia, inclusive em ambiente digital, criminalizando condutas e definindo políticas de enfrentamento. Assim define tipos penais destinados ao enfrentamento da incitação, promoção, financiamento, organização ou difusão de discursos ou práticas misóginas, violentas ou discriminatórias contra mulheres, realizados por indivíduos, grupos, organizações ou subculturas, inclusive aquelas conhecidas como "redpill", "incel", "MGTOW" ou similares[145].

Sob a ótica dogmático-jurídica, esta equiparação atrai os mandamentos de criminalização do Art. 5º, XLII, da Constituição Federal, tornando a conduta inafiançável e imprescritível. O ódio à matriz biológica da espécie deixa de ser tratado como um desvio comportamental tolerável – fator de endoculturação androcêntrico - para ser classificado como um ataque à própria humanidade, exigindo uma dimensão de equidade material prática e paradigmática de berço criminal, *ultima racio* do Direito.

Esta mesma lógica de proteção máxima irradiou-se para a gestão do risco cautelar. A Lei nº 15.125/2025 instituiu a monitoração eletrônica obrigatória (tornozeleira) para agressores submetidos a Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) de alto risco. A genialidade dogmática deste diploma reside na transferência do ônus da vigilância: a vítima, historicamente

---

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=3107208&filename=PL%20896/2023. Acessado em: 11 de abr. 2026.; Tal exegese alinha-se à orientação do **Supremo Tribunal Federal no julgamento do MI 4733 assentou: "**[…] procedente, para (i) reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional e; (ii) aplicar, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a Lei 7.716/89 a fim de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero […]" Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753957476. Acessado em: 19 mar. 2026; **e da ADO 26**, que consolidou o conceito social de racismo como um fenômeno de inferiorização de grupos vulneráveis. A imprescritibilidade, portanto, assegura que o tempo não atue como cúmplice do apagamento histórico das violências sofridas pela mulher, garantindo a eficácia da tutela penal em face de danos ontológicos permanentes. "Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26 (**ADO N. 26 DF**). *Ad literam:* […] decreto n. 119-A, de 07/01/1890, […] elaborado por Ruy Barbosa e Demétrio Nunes […] – Democracia Constitucional, proteção dos grupos vulneráveis e função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal no exercício de sua Jurisdição Constitucional – A BUSCA DA FELICIDADE COMO DERIVAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITA DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– […] Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão CONHECIDA e, em parte, PROVIDA, […], julgada PROCEDENTE, COM EFICÁCIA GERAL E EFEITO VINCULANTE – […]. Práticas homofóbicas e transfóbicas configuram atos delituosos passíveis de repreensão penal, […] Criminalização (CF, ART. 5º, INCISOS XLI E XLII), Por Traduzirem Racismo em sua Dimensão Social. […]". Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754019240. Acessado em 19 de mar. 2026.

[145] BRASIL. **Projeto de Lei n. 6419/2025**. Dispõe sobre a criminalização de atos de incitação, promoção ou financiamento de discursos e **práticas misóginas organizadas**, incluindo subculturas e grupos que pregam ódio, violência ou discriminação contra mulheres, e dá outras providências. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao/?idProposicao=2596694 e inteiro teor em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=3067801&filename=PL%206419/2025. Acessado em: 05 de abr. 2026.

abandonada à própria sorte com um inócuo "botão do pânico" ('disk denúncias'- 190, 197, 181, etc.), é desonerada dessa carga asfixiante, que passa a ser responsabilidade iminentemente do Estado[146]. O ordenamento jurídico assume que, diante do risco iminente de feminicídio, a presunção de inocência do agressor deve ceder passo ao direito à vida da ofendida, materializando a proporcionalidade em sua vertente positiva.

Por fim, o Estado na recente Lei n. 15.380 de 06 de abril de 2026 (blindagem da retratação)[147], expandiu suas fronteiras protetivas para coibir violências antes invisibilizadas. Neste prisma passa-se a exigir manifestação expressa e prévia da vítima para a realização da audiência do art. 16 da Lei Maria da Penha. O que, dogmaticamente, mitiga o risco de coação processual e violência institucional, outrora perpetrada pelo próprio sistema de justiça, quando designava *ex oficio*, tal ato processual.

Ademais, a resposta estatal à violência de gênero tecnológica foi robustecida pela Lei nº 15.123/2023, que ampliou o escopo da dignidade sexual, e pelo endurecimento penal contra a "violência psicológica" (art. 147-B do CP), para estabelecer causa de aumento de pena no crime de violência psicológica contra a mulher quando praticado com o uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima. Tais avanços legislativos demonstram que o Estado busca mitigar o déficit de proteção em face de novas modalidades de agressão, como o uso de inteligência artificial para a criação de *deepfakes* pornográficos, assegurando que a evolução técnica não resulte em retrocesso civilizatório ou desamparo jurisdicional para as vítimas.[148]

O *Untermassverbot* alcança, assim, o ciberespaço, garantindo que o ambiente virtual não se converta em uma zona de anomia e impunidade para a aniquilação moral da mulher. Todavia, este tema em particular será objeto de articulado específico ainda por publicar-se nesta série científica.

---

[146] A **Lei 15.125/2025** resolve um dos maiores paradoxos do sistema cautelar brasileiro. Historicamente, o Estado impunha à vítima o dever de acionar o socorro (através de aplicativos ou botões de pânico) no exato momento em que ela estava sob ataque. A monitoração eletrônica obrigatória inverte essa lógica perversa: o Estado-Leviatã assume a vigilância ininterrupta do agressor, agindo preventivamente antes que o perímetro de exclusão seja violado. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/Lei/L15125.htm. Acesso em: 26 mar. 2026.

[147] BRASIL. **Lei n. 15.380 de 06 de abril de 2026**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/L15380.htm. Acessado em: 10 de abr. 2026.

[148] BRASIL. **Lei n. 15.123, de 10 de março de 2025.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2025/Lei/L15123.htm. Acesso em: 22 mar. 2026.

A sobreposição de vulnerabilidades também encontrou guarida definitiva na jurisprudência das cortes superiores. No julgamento do Tema Repetitivo 1.186, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que a Lei Maria da Penha prevalece sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) quando a vítima é menina. O STJ, com precisão cirúrgica, assentou que a vulnerabilidade de gênero atua como um critério especializante absoluto[149]. Todavia, de se anotar a possibilidade de incidências da Lei Henry Borel, (14.344/2022)[150], conforme o caso concreto. O gênero feminino, independentemente da idade, atrai o microssistema protetivo mais rigoroso, impedindo que a fragmentação normativa opere como vetor de desproteção.

A isonomia material não se limitou a punir; ela também alcançou a execução penal, subvertendo a lógica androcêntrica do cárcere. Em outubro de 2025, a Terceira Seção do STJ reconheceu que o tempo dedicado à amamentação e aos cuidados maternos por mulheres presas deve ser computado como trabalho para fins de remição de pena (interpretação extensiva do art. 126 da LEP)[151]. Sob a ótica da justiça distributiva a decisão corrige uma assimetria brutal: a mulher encarcerada era duplamente punida, privada da liberdade e impedida de remir sua pena enquanto exercia o cuidado vital. O reconhecimento jurídico da "economia do cuidado" também no ambiente carcerário promove uma equiparação material não generificada no seio da execução penal, atestando que o labor reprodutivo possui o mesmo valor emancipador que o trabalho produtivo tradicional. Ademais, rende-se ode às proposições sobre tempo, trabalho e cuidado que avançam no anteprojeto de reforma do Código Civil.

---

[149] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). **Tema Repetitivo 1.186**. A decisão do STJ resolve um aparente conflito de normas (antinomia) aplicando a perspectiva de gênero. A Corte reconheceu que a menina sofre violência não apenas por ser criança (vulnerabilidade etária - ECA), mas precipuamente por ser mulher (vulnerabilidade de gênero - LMP). A aplicação do microssistema da Lei Maria da Penha garante acesso a medidas protetivas de urgência que o ECA não possui com a mesma especificidade e rigor. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1186&cod_tema_final=1186. Acesso em: 28 mar. 2026.

[150] BRASIL. **Lei n. 14.344 de 24 de maio de 2022.** Cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14344.htm. Acessado em: 28 de mar. 2026.

[151] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ) **HABEAS CORPUS Nº 920980 - SP (2024/0210655-2**). A decisão equipara o cuidado materno ao labor produtivo para remição de pena, com base na "economia do cuidado" e na teoria da justiça distributiva, humanizando a execução penal e reconhecendo o valor social da manutenção da vida no sistema prisional. É um marco na teoria da justiça distributiva aplicada ao Direito Penal. O sistema prisional, desenhado por homens e para homens, considerava "trabalho" apenas a atividade braçal ou intelectual nas oficinas das penitenciárias. Ao equiparar o cuidado materno ao labor produtivo, o STJ humaniza a execução penal e reconhece o valor econômico e social da manutenção da vida, mesmo intramuros. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=329981059&registro_numero=202402106552&peticao_numero=&publicacao_data=20250819&formato=PDF. Acessado em 07 de abr. 2026

## 5.3. EIXO CIVIL E DAS FAMÍLIAS: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO E A RUPTURA DO *BUNKER* PATRIARCAL.

Se o Direito Penal atua como a espada inibitória do Estado, é no Direito Civil que se trava a batalha definitiva pela alforria material da mulher. Historicamente erigido sobre os escombros da autonomia feminina — codificada de forma lapidar no *Code Civil* de Napoleão (1804), que reduziu a mulher casada à condição de incapaz, submetida à *autorisation maritale* —, o Direito Privado operou por séculos como o bunker inexpugnável do patriarcado.

Por suposto, revelar-se-ia insipiente o ferramental criminal se desacompanhado da desconstrução da ortodoxia mais antiga e refratária: o Direito Civil. A compreensão do atual estágio de repersonalização das relações privadas exige uma digressão historiográfica sobre a capacidade civil da mulher. O Código Civil de 1916[152], forjado sob a batuta de Clóvis Beviláqua, consolidou um projeto de modernização republicana que, paradoxalmente, cristalizou o patrimonialismo individualista e a subordinação de gênero. Neste diploma, a mulher casada era tratada como relativamente incapaz, como menores, pródigos e silvícolas, submetida à chefia masculina e ao pátrio poder, configurando a "morte civil" no âmbito patrimonial e decisório, à semelhança do *Code Civil* napoleônico de 1804.

A transição para o Código Civil de 2002[153] representou um avanço dogmático inegável, impulsionado pelos ventos da Constituição Federal de 1988, substituindo o pátrio poder pelo poder familiar e estabelecendo a igualdade formal entre os cônjuges. Contudo, é com o Anteprojeto de Atualização do Código Civil (Projeto de Lei nº 04/2025), atualmente em tramitação no Senado Federal, que se observa a tentativa de desconstrução definitiva das assimetrias jurídicas e fáticas remanescentes.[154] O novo texto promove a transição de um modelo de mera "solidariedade formal" para a "autoridade parental colaborativa" e o

---

[152] BRASIL. **Lei n. 3.071 de 1916 (Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. – revogado integralmente pela L. 10.406/2002).** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071impressao.htm. Acessado em: 26 de mar. 2026

[153] BRASIL. **Lei L. 10.406 de 10 de janeiro de 2002: Institui o Código Civil.** Norma privada atualmente em vigor que o PL 4/2025 pretende reformar profundamente. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art2045. Acessado em 26 mar. 2026.

[154] BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 4, de 2025**. O Anteprojeto abandona a neutralidade patrimonialista e assume a equidade material como vetor de validade dos negócios jurídicos e das relações familiares. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/atividade/comissoes/comissao/2816/ e em https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:senado.federal:projeto.lei;pl:2025;4. Acesso em: 18 mar. 2026.

reconhecimento expresso da multiplicidade de arranjos familiares, alinhando a legislação civil à vanguarda da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Para compreender a magnitude desta reforma, mister socorro à doutrina da "constitucionalização e publicização do Direito Civil". A eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe que a igualdade material e a solidariedade não sejam apenas escudos do cidadão contra o Estado, mas vetores cogentes nas relações entre particulares. Civilistas notáveis da pós-modernidade como Flávio Tartuce e Gustavo Tepedino, dissecando este fenômeno, asseveram que os princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade são as cláusulas de bloqueio contra qualquer forma de abuso nas relações familiares e contratuais.[155]

Soma-se a esta hermenêutica a contribuição de Luiz Edson Fachin, que pugna pela repersonalização das relações civis, e de Maria Celina Bodin de Moraes, que eleva a integridade psicofísica e moral a corolários inegociáveis da dignidade.[156] Sob esta ótica bioconstitucional, o PL 4/2025 altera profundamente a espinha dorsal dos contratos, das obrigações e da constituição familiar, reconhecendo que a autonomia da vontade não pode, sob o manto do *pacta sunt servanda* ou da liberdade conjugal, servir como salvo-conduto para a opressão intrafamiliar ou para a invisibilização da matriz biológica da espécie.

A transição dogmática exigida pela pós-modernidade jurídica demonstra que a invisibilidade do trabalho, desde as singelezas de higienização do lar familiar (lavagem louças e pratarias, roupas, fabrico e cozimento de alimentos), ao trabalho reprodutivo (débito conjugal e coabitação, gestação, ordenamento e educação da prole), não é um mero infortúnio sociológico, mas a verdadeira antessala da coerção econômica. De tal arte que carece de valorização e normogênese adequadas, para que a família não se converta em ambiente de convulsão patrimonial cível.

O Anteprojeto do Novo Código Civil (PL 4/2025) busca corrigir essa assimetria ao internalizar o custo do cuidado nas relações jurídicas familiares, operando a transição do

---

[155] TARTUCE, Flávio. **Direito Civil: Lei de Introdução e Parte Geral.** 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2026; TEPEDINO, Gustavo. **Fundamentos do Direito Civil: Direito de Família e das Sucessões - Vol. 6**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2026. A publicização do Direito Civil exige que a autonomia da vontade seja lida através do filtro da dignidade humana, impedindo que o contrato ou o casamento operem como instrumentos de opressão de gênero.

[156] FACHIN, Luiz Edson. **Teoria Crítica do Direito Civil.** 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012; MORAES, Maria Celina Bodin de. **Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais**. 2 ed. Rio de Janeiro: Processo, 2017. A doutrina consolida a tese de que a integridade existencial da mulher prevalece sobre qualquer disposição patrimonial ou contratual no âmbito privado.

sinalagma estritamente patrimonial para o sinalagma existencial. A relação familiar exige reciprocidade; quando um dos parceiros renuncia à sua trajetória profissional para sustentar a acumulação de capital do outro, ocorre uma ruptura desse sinalagma, gerando uma *capitis diminutio* econômica para o cuidador pelo vácuo curricular.[157]

É neste vértice que a "economia do cuidado" ganha contornos de precificação cogente. O novo diploma abandona a neutralidade patrimonialista e assume a equidade material como vetor de validade dos negócios jurídicos. A profunda inovação dogmática reside na proteção jurídica e na monetização da energia vital despendida no lar. O trabalho doméstico não remunerado e a gestão da prole, historicamente invisibilizados, passam a ser positivados como critérios objetivos e matemáticos para a partilha de bens e para a fixação de indenizações autônomas. O Direito Civil reconhece, finalmente, que o tempo e a energia vital do cônjuge possuem valor econômico mensurável, rompendo com a hipocrisia positivada de que o labor doméstico diuturno seria um mero "dever conjugal" desprovido de repercussão patrimonial.[158]

Lei nº 15.069/2024, ao instituir a Política Nacional de Cuidados[159], representa um marco jurídico voltado a reconhecer, reduzir e redistribuir o trabalho não remunerado de cuidado, historicamente suportado pelas famílias e, de modo desproporcional, pelas mulheres. A normogênese reconhece o cuidado como dever do Estado, em corresponsabilidade com famílias, setor privado e sociedade civil. O cuidado desdobra-se em três dimensões: ser cuidado, cuidar e autocuidado. Está-se diante da materialização cogente da “economia do cuidado” sob o prisma bioconstitucional. É a tensão dialógica tridimensional operando-se concretamente em beneplácito da dignidade humana da mulher e da distribuição equitativa do labor de maneira não generificada. Mitiga-se a desigualdade de gênero, que limita oportunidades profissionais femininas e sobrecarrega especialmente mães, crianças, idosos, pessoas com deficiência e cuidadores não remunerados. A Política Nacional de Cuidados é apresentada, assim, como instrumento de mudança cultural e institucional, com previsão de Plano Nacional de Cuidados,

---

[157] A precificação do trabalho de cuidado subverte a lógica da mais-valia patriarcal. Ao longo da história, a acumulação de capital pelo homem dependeu umbilicalmente do trabalho reprodutivo e doméstico gratuito exercido pela mulher. A positivação deste labor no PL 4/2025 como critério de partilha é a tradução civilista da teoria do reconhecimento de Nancy Fraser: não há justiça sem a redistribuição material do poder econômico forjado no interior do lar.

[158] BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 4, de 2025**. O Livro do Direito de Família inova ao prever expressamente a valoração econômica do "trabalho de cuidado" (gestão do lar e cuidado com a prole) para fins de partilha de bens e fixação de alimentos compensatórios, monetizando a energia vital historicamente expropriada da mulher.

[159] BRASIL. **Lei nº 15.069/2024.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L15069.htm. Acesso em: 10 abr. 2026.

financiamento público e ações articuladas entre União, estados e municípios, em direção à igualdade material entre homens e mulheres e à reorganização da divisão social do trabalho.

Nesta mesma esteira de justiça distributiva, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o PL 4/2025 consagram os alimentos compensatórios por custo de oportunidade. O cônjuge — no mais das vezes a mulher — que abdicou de sua ascensão profissional para sustentar a estrutura familiar passa a ter direito a uma prestação reequilibradora, de natureza estritamente indenizatória, distinta dos alimentos assistenciais clássicos. Embora o reconhecimento judicial da economia do cuidado seja majoritário, destaca-se um precedente emblemático do STJ que ilustra perfeitamente essa nova lógica: o Tribunal manteve a condenação de um varão ao pagamento de R$ 4 milhões, em parcela única, à ex-companheira a título de alimentos compensatórios após a separação[160]. Este julgado consolida a tese de que a energia vital dedicada à família deve ser indenizada quando gera enriquecimento assimétrico, mitigando o desequilíbrio econômico pós-ruptura.[161]

A subtração de autonomia financeira, contudo, manifesta-se de forma ainda mais insidiosa através da instrumentalização do afeto para a assunção de dívidas. A abordagem principiológica adotada pelo bioconstitucionalismo exige a revisão de negócios jurídicos intrafamiliares que perpetuam esse desvalor. A exigência de garantias, como avais e fianças, prestadas pelo cônjuge cuidador em favor dos negócios do cônjuge provedor, frequentemente ocorre em cenários de vulnerabilidade e assimetria de informação. Sob a ótica da repersonalização, a lesão contratual e a teoria da imprevisão tornam-se fundamentos dogmáticos para anular garantias onde não houve benefício direto à família[162]. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais e o imperativo do *Untermassverbot* deságuam no direito contratual. A *álea* assumida na divisão intraconjugal do trabalho não abrange o risco de ruína

---

[160] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). **Jurisprudência sobre Alimentos Compensatórios em fase de consolidação**. A Corte tem consolidado o entendimento com precedentes encontrados desde o ano de 2013 de que os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória e visam corrigir o desequilíbrio econômico-financeiro gerado pela ruptura conjugal, podendo ser fixados em parcela única, afastando-se da lógica temporária e assistencial dos alimentos tradicionais. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=10239375220198260100&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea. Acessado em 08 abr. 2026.

[161] Os alimentos compensatórios por custo de oportunidade diferem ontologicamente dos alimentos provisionais ou regulares. Não se fundam no binômio necessidade-possibilidade para a subsistência, mas na responsabilidade civil pela perda de uma chance (*perte d'une chance*). Indeniza-se o "vazio curricular" da mulher, reconhecendo que a sua ausência no mercado de trabalho foi a condição *sine qua non* para o sucesso profissional do ex-cônjuge.

[162] TARTUCE, Flávio. **Direito Civil: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie**. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2026. A aplicação da lesão e da onerosidade excessiva no âmbito do Direito de Família permite a revisão de negócios jurídicos (como o aval) firmados sob premente necessidade ou dependência psicológica, neutralizando a violência patrimonial travestida de autonomia da vontade.

financeira pós-divórcio. Entrementes, a materialização de um endividamento desproporcional para o cônjuge cuidador configura *onerosidade excessiva*, justificando a intervenção judicial para anular o negócio e proteger a meação de quem foi expropriado.

Este movimento civilista de blindagem patrimonial é retroalimentado e potencializado pela agenda legislativa criminal de atual, exemplificativamente o avanço do PL 295/2024, que transforma os crimes de dano patrimonial em contexto doméstico em ação penal pública incondicionada[163]. O Estado retira da mulher o ônus de processar o agressor que destrói os seus bens, reconhecendo que a violência econômica aniquila a capacidade deliberativa da vítima. A destruição de instrumentos de trabalho ou bens pessoais deixa de ser tratada como mero ilícito privado para ser alçada à categoria de tática de aniquilamento existencial, exigindo a intervenção de ofício do Estado.

É exatamente sob o prisma desta nova autonomia existencial e patrimonial que se compreende a mais audaciosa — e complexa — alteração do Anteprojeto: a exclusão bilateral do cônjuge do rol de herdeiros necessários. Longe de representar uma desproteção ou uma violação ao *Untermassverbot*, esta mudança dogmática decreta o fim do paternalismo estatal sucessório.

O modelo anterior partia da presunção absoluta de hipossuficiência da viúva, tratando-a como dependente perpétua do capital masculino. O novo paradigma, alinhado aos vetores constitucionais de erradicação das desigualdades (art. 3º, III, CF/88), fomenta a independência financeira e a contratualização das relações. Os cônjuges, notadamente a mulher, é alçada à condição de gestora de suas próprias economias, estimulada a compor o patrimônio familiar em vida e a exigir pactos antenupciais robustos. Ademais, o Estado garante o mínimo existencial e a dignidade não pela transferência compulsória de capital, mas pela preservação inegociável do Direito Real de Habitação, assegurando o teto e o enraizamento da viúva supérstite.

A atualização moral do Direito das Famílias atinge o seu paroxismo com a vedação absoluta de pensão alimentícia para o cônjuge agressor. O ordenamento jurídico extirpa a aberração hermenêutica que, sob o manto da solidariedade familiar, obrigava a vítima de

---

[163] BRASIL. **Projeto de Lei nº 295, de 2024**. Altera o Código Penal para condicionar à ação penal pública incondicionada os crimes de dano (art. 163) praticados no contexto de violência doméstica. A inovação legislativa reconhece a interdependência entre a higidez patrimonial e a integridade psicológica, alinhando a persecução penal aos ditames do bioconstitucionalismo. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2581911 . Acesso em: 18 mar. 2026.

violência doméstica a sustentar financeiramente o seu algoz[164]. Ladeando esta profilaxia, decreta-se a igualdade absoluta no poder familiar, varrendo os últimos resquícios de primazia paterna nas decisões sobre a prole, e reforça-se a autonomia corporal inegociável, blindando a dispensa de outorga marital para procedimentos contraceptivos (como a esterilização voluntária). A transição do pátrio poder oitocentista para a autoridade parental isonômica assinala o ocaso do patriarcalismo proprietário. O corpo da mulher deixa, em definitivo, de ser um território sujeito à jurisdição do marido, descolonizando a biologia feminina e erigindo a autonomia corporal a direito personalíssimo inegociável[165].

Contudo, a superação da proteção deficiente transcende as relações interpartes e convoca o Estado-Administração à responsabilidade solidária. A consolidação da Ação de Regresso do INSS contra agressores de mulheres representa uma virada na macroeconomia da violência. O Estado passa a cobrar implacavelmente do feminicida ou do agressor o ressarcimento aos cofres públicos pelas pensões por morte ou auxílios-doença pagos às vítimas e aos órfãos[166]. A violência de gênero deixa de ser tratada como uma "tragédia privada" para ser precificada como um ilícito contra a ordem econômica e a seguridade social. Arrematando esta reengenharia civilizatória, a legislação garante a prioridade absoluta em programas habitacionais para a mulher vítima de violência, determinando a transferência compulsória da titularidade de imóveis financiados pelo Estado para o seu nome, independentemente do regime de bens do casamento. O Estado compreende que a moradia é o pressuposto material da dignidade; sem teto, a mulher é empurrada de volta para a zona de abate.

O somatório destas inovações decreta o sepultamento definitivo da "morte civil". A mulher tutelada, infantilizada e expropriada de seu patrimônio cede lugar à mulher como sujeito econômico pleno, senhora de seu corpo, de seu tempo e de seus bens. O Direito Civil,

---

[164] A proibição de alimentos ao agressor é a aplicação direta do princípio de que *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza), elevado à máxima potência pelo bioconstitucionalismo. Obrigar a vítima a financiar o agressor configuraria uma tortura estatal continuada, uma violação frontal ao *Untermassverbot* e à própria razão de ser da solidariedade familiar, que pressupõe respeito mútuo e integridade.

[165] Historicamente, o corpo feminino operava como território de jurisdição conjugal, subsumido à biopolítica foucaultiana, mediante a qual o Estado delegava ao marido o controle anatomopolítico da reprodução para fins de gestão demográfica e sucessória. O Anteprojeto do Código Civil (PL 4/2025) e a legislação correlata consolidam essa virada ontológica ao estatuir que a solidariedade familiar contemporânea exige sujeitos morais íntegros, rechaçando a instrumentalização dos corpos. A família consolida-se como um espaço eudemonista (voltado à busca da felicidade e realização pessoal dos seus membros). O casamento ou a união estável não implicam mais renúncia à integridade corporal ou submissão decisória.

[166] A Ação de Regresso do INSS opera uma dupla função inibitória: além de recompor o erário, atinge o agressor em seu patrimônio, desconstruindo a sensação de impunidade financeira. O Estado demonstra que a violência contra a mulher gera um passivo atuarial insustentável para a nação, transformando o machismo estrutural em um ilícito de repercussão macroeconômica.

redimindo-se de seu pecado original, passa a operar não mais como o fiador da opressão, mas como a balança implacável que restitui à matriz biológica da espécie a soberania material que lhe foi historicamente usurpada. Gize-se: o direito privado passa a operar como vetor e indutor de comportamento dos cônjuges de maneira bilateralmente equiparada e ambivalentemente equidistante, prevendo mecanismos contratuais nupciais para a operacionalização deste paradigma. Está-se diante da normogênese tridimensional atualizada, consagração derradeira do Estado Bioconstitucional Garantidor.

Está-se diante da normogênese tridimensional atualizada analisada nas seções anteriores.

## 5.4. EIXO TRABALHIISTA E ECONÔMICO: A RUPTURA DO *GENDER PAY GAP* E A MATERIALIZAÇÃO DA DIGNIDADE ONTOLÓGICA FEMININA NO TRABALHO.

Se o Direito Civil propende alteração e a alforria integral patrimonial da mulher no âmbito doméstico, o Direito do Trabalho assumiu a hercúlea tarefa de desmantelar a arquitetura androcêntrica do mercado[167]. Historicamente, a economia política forjou-se sobre a ficção do "trabalhador universal" — um corpo invariavelmente masculino, linear, que não gesta, não menstrua e não amamenta. A fisiologia feminina, sob esta ótica predatória, foi tratada como um déficit produtivo, um "risco atuarial" a ser precificado e punido com a sub-remuneração. A irrupção do bioconstitucionalismo, contudo, converteu o mercado de trabalho em uma zona de proteção ativa, subordinando a lógica da acumulação à integridade ontológica da matriz feminina.

O golpe mais letal contra a assimetria econômica materializou-se na eficácia plena da Lei nº 14.611/2023 (Lei de Igualdade Salarial)[168], cujos Relatórios Semestrais de Transparência atingiram o seu ápice fiscalizatório em 2025 e 2026. O legislador operou uma verdadeira revolução na teoria da prova: ao obrigar as grandes corporações a publicarem os seus dados remuneratórios, o Estado inverteu o ônus probatório, retirando da trabalhadora o fardo

---

[167] MAEDA, Patrícia. **A Resolução n. 492, do CNJ, e a perspectiva de gênero como garantia de realização de direitos humanos**. Rev. Trib. Trab. 2. Reg., São Paulo, v. 15, n. 30, p. 274-280, jul./dez. 2023.

[168] BRASIL. **Lei nº 14.611/2023 (Lei de Igualdade Salarial)**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14611.htm. Acessado em 03 de abr. 2026.

asfixiante de provar a discriminação individual[169]. Dedutivamente, conclui-se que o sigilo corporativo nunca foi uma prerrogativa de livre iniciativa ou um segredo industrial legítimo; ele operava, na penumbra, como o escudo técnico e jurídico que protegia o patriarcado em sua sanha de expropriação salarial, ainda maior entre mulheres. Romper o sigilo foi, portanto, o desmonte da desigualdade substancial e procedimental probatória.[170]

Avançando para além da igualdade formal de salários, o Estado Bioconstitucional Garantidor interveio na própria carne da relação de emprego, instituindo a proteção biopsiológica. A consolidação jurisprudencial do STF que proíbe, de forma absoluta, o trabalho insalubre para gestantes e lactantes, aliada à tramitação de projetos que instituem a licença menstrual remunerada para dismenorreia incapacitante, decreta o fim do "corpo produtivo" androcêntrico. A biologia feminina deixa de ser um fator de exclusão para ser reconhecida como uma condição existencial suprema, cuja proteção materializa a dignidade humana no próprio chão de fábrica. O capital é forçado a curvar-se à fisiologia da vida.[171]

Nesta mesma esteira de assepsia ambiental, a Lei nº 14.457/2022 reconfigurou a governança corporativa ao transformar as antigas comissões de acidentes na atual Comissão

---

[169] A transparência salarial atua como um instrumento fulminante de justiça distributiva. Ao socializar a informação e inverter o ônus da prova contra o detentor dos meios de produção, o Estado reconhece que a assimetria informacional era a arma do opressor. O sigilo salarial não protegia o mercado; ele blindava o patriarcado.

[170] A assimetria salarial de gênero não consubstancia mera falha de mercado, mas autêntica *mais-valia de gênero*, operando sob a lógica marxiana de expropriação do trabalho não pago. O patriarcado funciona, assim, como infraestrutura econômica de maximização de lucros. Ao instituir o Relatório de Transparência, a Lei nº 14.611/2023 desvela essa engrenagem, promovendo uma inversão estrutural do ônus da prova. O sigilo corporativo, outrora blindado pela ideologia da livre iniciativa, cede espaço à publicidade compulsória. Essa virada epistemológica encontra guarida no Supremo Tribunal Federal que, no bojo da ADI 7612, tem sido instado a afastar a tese patronal de violação ao "segredo industrial", reafirmando que a transparência não fere a livre concorrência, mas concretiza a proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, CF/88). Trata-se da socialização da informação como antídoto à expropriação patriarcal-capitalista. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&numProcesso=7612. Consultado em: 29 de mar. 2026

[171] A proteção biopsiológica rompe com a falácia da "igualdade cega", reconhecendo que tratar o corpo feminino como se fosse masculino configura violência estrutural. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5938, chancelou essa premissa ao declarar inconstitucionais trechos da Reforma Trabalhista, reafirmando que a proteção à gestante e à lactante contra o trabalho insalubre é direito instrumental à vida e à dignidade, insuscetível de flexibilização. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5938EmentaeVOTO.pdf. Consultado em: 29 de mar. 2026; Na mesma esteira emancipatória, o Projeto de Lei nº 1.249/2022 institui a licença menstrual remunerada para dismenorreia incapacitante. Tais marcos materializam a tese de que o Direito do Trabalho deve adaptar-se à biologia da trabalhadora, e não o inverso. O capital é, assim, forçado a internalizar os custos da reprodução e da fisiologia feminina, erigindo a saúde da mulher como um limite intransponível à exploração econômica e à expropriação de seus corpos. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2323106&fichaAmigavel=nao. Acesso em: 06 abr. 2026.

Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPAA)[172]. O assédio moral e sexual deixa de ser tratado como um "desvio de conduta" individual para ser classificado como um risco ocupacional sistêmico. O empregador não responde mais apenas objetivamente pelo dano consumado; ele é obrigado a criar "zonas de proteção" ativas, com canais de denúncia independentes e protocolos de sanção, sob pena de responsabilização civil e administrativa severa[173]. O ambiente de trabalho transmuta-se de um espaço de opressão naturalizada para um território de vigilância ética, do qual se exige uma normogênese que o torne acolhedor e fraternal. Uma advertência impõe-se: não se trata de panfletagem classista de gênero ou jogral ideológico; a tutela da Dignidade Humana — vetor axiológico basilar das relações de produção e convívio — erige-se como barreira intransponível contra qualquer retrocesso normativo ou barbárie corporativa.

---

[172] BRASIL. **Lei n. 14.457, de 21 de setembro de 2022**. Institui o Programa Emprega + Mulheres; e altera a Consolidação das Leis do Trabalho […]. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14457.htm. Acesso em: 29 mar. 2026.

[173] A obrigatoriedade da CIPAA inaugura a era do *compliance* de gênero, transferindo à iniciativa privada o dever de policiar suas hierarquias. O assédio sexual (tipificado no art. 216-A do Código Penal como o constrangimento com o intuito de obter vantagem sexual, prevalecendo-se da condição de superior hierárquico) opera como ferramenta de subordinação econômica e terror psicológico. A jurisprudência Tribunal Superior do Trabalho (TST) consagra a responsabilidade civil objetiva do empregador (arts. 932, III, e 933 do Código Civil) por atos de assédio cometidos por seus prepostos, independentemente de culpa *in vigilando*. V.g.: "RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR –ASSÉDIO SEXUAL E MORAL –TRABALHO DA MULHER –DANO MORAL –VALOR DA INDENIZAÇÃO –JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. Trata-se de recurso de revista envolvendo o tema do assédio moral e do assédio sexual e a respectiva indenização decorrente de tais práticas. De plano, cumpre salientar que em relação ao " assédio moral ", o apelo não logra conhecimento, visto que não preenchido o requisito do art. 896, §1º-A, I, da CLT. Além do mais, a controvérsia encontra óbice na Súmula nº 126 do TST. Por outro lado, no que tange ao " assédio sexual " comprovada a prática reiterada de assédio sexual perpetrado por superior hierárquico no ambiente de trabalho, mediante falas de cunho sexual e insinuações ofensivas à dignidade da empregada, além de comentários constrangedores acerca de sua orientação sexual e insinuações envolvendo colega de trabalho, resta configurada violação aos direitos da personalidade, notadamente à honra e à dignidade da trabalhadora. O assédio sexual constitui prática discriminatória vedada pelo ordenamento jurídico (Lei nº 9.029/95), além de afronta a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil como a Convenção nº 190 da OIT, impondo resposta jurisdicional firme e compatível com a gravidade da conduta. Assinale-se, outrossim, os termos da ODS.5 da Agenda 2030 da ONU, cujo item 5.3 dispõe que é dever dos Estados "liminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos" De acordo com o art. 932, III, do Código Civil, o empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seus prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele, sendo inequívoca a responsabilidade da reclamada pelos danos decorrentes da conduta ilícita do superior hierárquico. […] Neste cenário, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, o caráter punitivo-pedagógico […] em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e **à jurisprudência consolidada desta Corte**. Recurso de revista parcialmente conhecido e provido. (**RR-0020912-13.2021.5.04.0271**, 2ª Turma, Relatora Ministra Liana Chaib, DEJT 06/04/2026)" Disponível em: https://jurisprudencia-backend2.tst.jus.br/rest/documentos/2f552c8e4915b6c745035d5f222b710f. Acessado em: 11 de abr. 2026. A exigência de um ambiente fraternal não é devaneio utópico, mas imperativo do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, e art. 170, *caput*, da CF/88). A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa não são grandezas antagônicas; a segunda só encontra legitimidade constitucional quando subsumida à primeira, rechaçando a coisificação do trabalhador e o retrocesso civilizatório.

Por fim, a revolução econômica atinge o seu cume epistemológico com os projetos de inserção do trabalho doméstico e de cuidado no cômputo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Para compreender a magnitude desta medida, a teoria marxista da reprodução social atua como um trator inicial, demonstrando que o capital necessita da reprodução diária da força de trabalho. Contudo, é na economia feminista contemporânea que encontramos a respaldo. Como postula Silvia Federici, o trabalho reprodutivo não remunerado foi estruturalmente imposto às mulheres sob a máscara do "amor" e do "dever natural", operando como a engrenagem oculta que subsidia o capitalismo global[174]. A contabilização deste labor nas contas nacionais não é um mero ajuste estatístico do IBGE[175]; é o reconhecimento oficial de que a matriz feminina, mesmo quando confinada ao lar, é a verdadeira fiadora da riqueza das nações.

## 5.5. EIXO EPISTEMOLÓGICO E TEÓRICO: A PURIFICAÇÃO HERMENÊUTICA E A MATRIZ ONTOLOGICA UNIVERSAL.

Subjaz a todas as vitórias normativas, cautelares e patrimoniais uma revolução ainda mais profunda e silenciosa: a fratura do alicerce epistemológico que sustentou o Direito Ocidental por mais de dois milênios. A práxis corretiva do bioconstitucionalismo não se limitou a alterar leis; ela reescreveu a própria definição de "humano" perante o Estado. A mulher deixa, em definitivo, de ser o "Outro" — o *mas occasionatus* (homem incompleto) da biologia

---

[174] FEDERICI, Silvia. **O Calibã e a Bruxa**. São Paulo: Elefante, 2019. A autora desvela como a transição ao capitalismo exigiu a desvalorização do trabalho reprodutivo. A resposta bioconstitucional a essa expropriação materializa-se no Projeto de **Lei nº 638/2019**, que altera a visa incluir a economia do cuidado no Sistema de Contas Nacionais, calculando seu valor mediante pesquisas domiciliares sobre o tempo despendido em afazeres domésticos. Essa virada epistemológica já reverbera na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em decisões recentes de Direito de Família (ex: fixação de alimentos e partilha), passou a valorar economicamente o "trabalho invisível" da mulher, reconhecendo que a dedicação exclusiva ao lar e à prole possui expressão patrimonial e afasta a presunção de ociosidade. A inserção no PIB e o reconhecimento pretoriano exigem, doravante, que o Estado e a comunhão familiar forjem ações coordenadas para favorecer a total emancipação econômica da mulher. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/169454; e em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2191678; e inteiro teor em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1709696&filename=PL%20638/2019. Acessado em: 07 de abr. 2026.

[175] SILVA, Solange Monteiro. **Mais da metade dos lares brasileiros é chefiada por mulheres, que ganham 30% a menos que os homens**, aponta Janaína Feijó. *Conjuntura Econômica*, FGV IBRE, 13 ago. 2025. Disponível em: https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica/artigos/mais-da-metade-dos-lares-brasileiros-e-chefiada-por-mulheres. Acesso em: 10 abr. 2026.

aristotélica e da escolástica medieval — para assumir, à luz da genética molecular e da herança mitocondrial, a sua condição inegociável de Sujeito Universal e matriz ontológica da espécie[176].

Esta transição paradigmática opera a materialização da *Dignitas* romana. Historicamente atrelada ao *status* (masculino, patrício e proprietário), a dignidade foi sequestrada pelo patriarcado para justificar a subordinação. O Direito contemporâneo, forçado a encarar a verdade biofisiológica, arranca a dignidade das garras do privilégio estamental e a devolve à sua pureza ontológica e inviolável. Ocorre, neste vértice, um resgate hermenêutico monumental: a purificação dos textos sagrados e filosóficos, retirando as deturpações de poder que justificavam a submissão, para restaurar a essência não segregatória da *Maat, Dharma, Asha, Imago Dei* judaico-cristã[177]. A mulher não é um anexo da criação, mas o seu próprio molde originário.

No campo da criminologia e da sociologia jurídica, a purificação teórica desconstruiu o "mandato de masculinidade". A violência de gênero deixou de ser lida sob a lente condescendente da patologia individual (o "passional") para ser compreendida como uma linguagem estrutural de poder e aniquilamento[178]. O Estado, ao assimilar esta premissa, abandonou a ilusão do liberalismo absenteísta. O garantismo clássico, outrora focado exclusivamente em proteger o indivíduo contra o Leviatã, foi tensionado e expandido para exigir que o próprio Leviatã atue como o escudo ativo da matriz feminina.

Consolida-se, destarte, a verdadeira Isonomia Material. O ordenamento jurídico reconhece que a igualdade cega é o mais cruel dos algozes. Tratar desigualmente os desiguais — forjando assimetrias protetivas, cotas de cúpula, monitoramento eletrônico e precificação do cuidado — só possui lastro ético e constitucional quando visa destruir as hierarquias de opressão

---

[176] A superação do aristotelismo biológico é o marco zero da nova epistemologia jurídica. Enquanto Aristóteles concebia a mulher como um "erro" na cocção do sêmen masculino, a biologia molecular atesta que o genoma humano é, em seu padrão de desenvolvimento, feminino, sendo a masculinização uma diferenciação induzida. O Direito, ao alinhar-se à ciência, destrói a premissa de inferioridade natural que justificou milênios o menorismo civil e a infratutela penal deliberado cega.

[177] O resgate da Imago Dei (Imagem de Deus) exige a superação de exegeses fundamentalistas que instrumentalizaram a teologia para subjugar a mulher. A pureza ontológica pressupõe que a dignidade divina foi insuflada na humanidade de forma indivisível. O bioconstitucionalismo, ao proteger a matriz feminina, não atenta contra a ordem natural, mas restaura a sacralidade da vida que o patriarcado profanou.

[178] SEGATO, Silvia. **Las estructuras elementales de la violencia**. Buenos Aires: Prometeo. A autora demonstra que a violência contra a mulher não é um fim em si mesmo, mas uma mensagem, uma demonstração de força e controle dirigida à confraria masculina. O Direito Penal, ao tipificar a misoginia e o feminicídio, passa a interceptar e punir não apenas o resultado morte, mas a própria gramática do terror patriarcal.

biológica e social[179]. O Estado Bioconstitucional Garantidor compreende que a assimetria da lei não é um privilégio concedido à mulher, mas a ferramenta capaz de neutralizar a assimetria da força bruta e do capital patriarcal. A hermenêutica foi, finalmente, purificada; o terreno está arado para que o Direito encare o seu próprio abismo e profira o seu veredicto final.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória epistemológica e dogmática percorrida neste ensaio desvela a anatomia da mais profunda e longeva fratura do Direito Ocidental. Ao longo dos milênios, o edifício jurídico ergueu-se sobre a premissa de uma falsa universalidade dos Direitos humanos e, sobremodo da dignidade humana. Forjara-se um sujeito de direito abstrato que, na materialidade dos fatos, possuía gênero, cor, patronímico e patrimônio definidos. A mulher, destituída de sua primazia ontológica por ficções aristotélicas e dogmas escolásticos, foi submetida a um processo contínuo de *capitis diminutio*, culminando na "morte civil" napoleônica. Contudo, como demonstrado à exaustão, a irrupção da verdade biofisiológica — a comprovação científica da matriz feminina como o molde originário da espécie e depositária ininterrupta da herança mitocondrial — operou desdobramentos positivos nas fundações dessa superestrutura patriarcal, alterando-a, *pari passu.*

O Direito, submetido a este implacável *stress test* civilizatório, viu-se diante de uma encruzilhada terminal: ou mantinha a sua inércia cúmplice sob o manto da igualdade formal absenteísta, ou assumia a sua vocação transformadora por meio da equidade material. A práxis corretiva brasileira, analisada no ápice deste estudo, atesta que o Estado Democrático de Direito optou pela sobrevivência civilizatória.

A consolidação da Lei Maria da Penha pelo Supremo Tribunal Federal, o banimento da odiosa tese da legítima defesa da honra, a imposição da paridade de gênero na cúpula do Poder Judiciário pelo CNJ e a reconfiguração solidária do Direito Privado no Anteprojeto de reforma do Código Civil não são eventos isolados. Eles compõem sofisticados desdobramentos normativos da bioconstitucionalidade que exige do Estado um dever objetivo de proteção

---

[179] A consolidação da isonomia material representa o triunfo do *Untermassverbot* sobre a neutralidade formal. A igualdade aristotélica mitigada ("tratar os desiguais na medida de sua desigualdade") deixa de ser um clichê retórico para operar como um imperativo categórico de intervenção. O Estado só é legítimo quando a sua força é inversamente proporcional à vulnerabilidade histórica do sujeito que ele tutela.

(*Untermassverbot*), materializado de forma implacável na atuação da Polícia Judiciária, cujo Delegado de Polícia ergue-se na vanguarda epistemológica, fiel desta balança de reequilíbrio das relações. Ademais, prudentemente, brandindo a espada, para garantia imediata da vida, munido de poder cautelar autônomo para estancar a barbárie no calor do flagrante.

Neste diapasão, a superação deste *stress test* não implica a aniquilação da Teoria Pura do Direito, mas a sua necessária e inadiável oxigenação. Não se trata de negar completamente o positivismo jurídico, mas de ressignificá-lo. Ocorre, sob a égide do bioconstitucionalismo, uma verdadeira irrigação da pirâmide kelseniana. A norma fundamental e a hierarquia do ordenamento mantêm a sua validade estrutural, porém, deixam de ser um esqueleto árido e procedimental. A pirâmide passa a ser irrigada pela seiva da dignidade humana materialmente aferível. A validade da lei não repousa apenas na sua forma de produção, mas na sua capacidade teleológica de proteger a dignidade humana sinceramente universal. O positivismo ressignificado compreende que a norma que não protege o *bios* vulnerável é, nas palavras de Ferrajoli, uma "forma vacante", uma negação estrutural do próprio Direito.

É sob o peso desta pirâmide agora irrigada e viva que o Direito contemporâneo deve encarar o seu abismo histórico. Durante séculos, o silêncio da lei foi o cúmplice do algoz. Nas sombras da omissão estatal, a tragédia consumava-se repetidas vezes, até que o eco da história nos trouxesse o lamento insuportável da vítima ancestral. É como se, dos escombros da civilização patriarcal, a impúbere jazida erguesse-se a bradar: por qual crime me mataras?

A resposta a este bramido lancinante é a *ultima ratio* de todo o arcabouço jurídico que dissecamos. Teleologicamente, a consagração da equidade material, o armamento cautelar da Polícia Judiciária e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais existem para um único e inegociável propósito: garantir que esta pergunta não mais precise ser feita na história dos direitos humanos.

Superamos o *stress test* civilizatório não apenas porque reescrevemos as nossas leis, mas porque, ao fundirmos a verdade biológica com a força normativa da Constituição, o Direito finalmente compreendeu que a proteção incondicional da mulher não é uma concessão do Estado, mas o resgate da própria humanidade que havíamos perdido. O círculo fecha-se; a "morte civil" está extinta; e a balança da justiça, outrora cega à dor, abre os olhos para a vida.

## REFERÊNCIAS

ALBERTS, Bruce et al. **Biologia Molecular da Célula**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. ISBN: 978-8582714232.

ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. ISBN: 978-8539200733.

ALTER, Robert. **A Bíblia Hebraica: tradução e comentários**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. ISBN: 978-8535911473.

ALVES, José Carlos Moreira. **Direito Romano**. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN: 978-8530977283.

AQUINO, Tomás de. **Suma Teológica**. São Paulo: Loyola, 2005. ISBN**:** 978-8515029778.

ARISTÓTELES. **A Geração dos Animais**. Lisboa: Imprensa Nacional Casa Moderna (Portugal) 2021. ISBN: 978-9722727679.

ARISTÓTELES. **A Política**. Tradução de Mário da Gama Kury. 1ª. ed. São Paulo: Madamu, 2021. ISBN: 978-6586224085.

BARROSO, Luís Roberto. **Curso de Direito Constitucional Contemporâneo**. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2022. ISBN: 9786555596694.

BEAUVOIR, Simone de. **O Segundo Sexo**. Tradução de Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014. ISBN: 978-8520939130.

BIANCHINI, Alice. **Lei Maria da Penha: Lei 11.340/2006: aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de gênero**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-8547230739.

BÍBLIA. Português. **Bíblia de Jerusalém**. Tradução de vários autores. São Paulo: Paulus, 2002. ISBN: 978-8534919777.

BOBBIO, Norberto. **A Era dos Direitos.** Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. ISBN: 9788535215618.

BOTTÉRO, Jean. **A religião na antiga Mesopotâmia**. 1ª ed. Chicado: University of Chicago Press, 2001. ISBN: 978-0226067179.

BOUZON, Emanuel. **O Código de Hammurabi**. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. ISBN: 978-8532607782.

BRASIL. **Projeto de Lei n. 6419/2025**. Dispõe sobre a criminalização de atos de incitação, promoção ou financiamento de discursos e **práticas misóginas organizadas**, incluindo

subculturas e grupos que pregam ódio, violência ou discriminação contra mulheres, e dá outras providências. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao/?idProposicao=2596694 e inteiro teor em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=3067801&filename=PL%206419/2025. Acessado em: 05 de abr. 2026

BRASIL. Advocacia Geral da União (AGU). **Portaria normativa SGCT/AGU Nº 7, de 9 de março de 2026**. Estabelece diretrizes, procedimentos e mecanismos de monitoramento para a atuação processual estratégica com perspectiva de gênero na Secretaria-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União. Disponível em: https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-define-diretrizes-para-atuar-no-stf-em-defesa-dos-direitos-de-mulheres-e-meninas/PN07SGCTAGU09032026.pdf. Acessado em: 03 de abr. 2026

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – **Resolução n. 492 de 17 de março de 2023**. […] Obrigatoriedade de adoção do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero […] relacionada a direitos humanos, gênero, raça e etnia, em perspectiva interseccional […] Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original144414202303206418713e177b3.pdf. Acessado em 30 mar. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Pedido de Providências autos n. 0001813-52.2024.2.00.0000, decisão liminar**. Brasília, DF: CNJ, 2025. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2025/6/24E5716B445A87_decisaocnj.pdf. Acesso em: 22 mar. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Portaria CNJ n. 27/2021**. **Protocolo para Julgamento com perspectiva de Gênero**. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf. Acessado em 29 mar. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ)**. Portaria CNJ nº 471, de 18 de dezembro de 2025.** Institui o Regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade para os anos de 2026 e 2027. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original18053320260210698b736d04484.pdf. Acessado em 04 de abr. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Resolução 496 de 03 de abril de 2023.** Altera a Resolução CNJ n. 75/2009, que dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na carreira

da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original141729202304126436bd7925677.pdf. Acessado em: 02 de abr. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Resolução n. 525, de 27 de setembro de 2023**. Altera a Resolução CNJ nº 106/2010, dispondo sobre ação afirmativa de gênero, para acesso das magistradas aos tribunais de 2º grau. Brasília, DF: CNJ, 2023. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5277 e https://atos.cnj.jus.br/files/original144943202309286515928 7cb773.pdf. Acessado em 25 de mar. 2026

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 mar. 2026.

BRASIL. **Lei L. 10.406 de 10 de janeiro de 2002: Institui o Código Civil.** Norma privada atualmente em vigor que o PL 4/2025 pretende reformar profundamente. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art2045. Acessado em 26 mar. 2026.

BRASIL. **Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006**. Brasília, DF: Presidência da República, 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm . Acesso em: 15 mar. 2026.

BRASIL. **Lei n. 14.344 de 24 de maio de 2022.** Cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14344.htm. Acessado em: 28 de mar. 2026.

BRASIL. **Lei n. 14.457, de 21 de setembro de 2022**. Institui o Programa Emprega + Mulheres; e altera a Consolidação das Leis do Trabalho […]. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14457.htm. Acesso em: 29 mar. 2026.

BRASIL. **Lei n. 14.611, de 03 de julho de 2023.** Dispõe sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14611.htm. Acessado em 03 de abr. 2026.

BRASIL. **Lei n. 14.735, de 23 de novembro de 2023**. Institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/Lei/L14735.htm. Acesso em: 26 mar. 2026.

BRASIL. **Lei n. 14.737/2023 de 27 de novembro de 2023**. Subsistema de acompanhamento s mulher em serviços de saúde. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14737.htm. Acessado em 27 de mar. 2026.

BRASIL. **Lei n. 15.069, de 26 de dezembro de 2024**. Institui a Política Nacional de Cuidados. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 dez. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L15069.htm. Acesso em: 10 abr. 2026.

BRASIL. **Lei n. 15.123, de 10 de março de 2025**. Altera o art. 147-B […] (Código Penal), […] aumento de pena no crime de violência psicológica contra a mulher quando praticado com o uso de inteligência artificial […]. Brasília, DF: Presidência da República, 2026 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2025/Lei/L15123.htm. Acesso em: 22 mar. 2026.

BRASIL. **Lei n. 15.125, de 24 de abril de 2025**. […] para sujeitar o agressor a monitoração eletrônica durante aplicação de medida protetiva de urgência em casos de violência doméstica e familiar. Brasília, DF: Presidência da República, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/Lei/L15125.htm. Acesso em: 26 mar. 2026.

BRASIL. **Lei n. 15.380 de 6 de abril de 2026 (blindagem da retratação)**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/L15380.htm. Acessado em: 10 de abr. 2026.

BRASIL. **Lei n. 3.071 de 1916 (Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. – revogado integralmente pela L. 10.406/2002).** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071impressao.htm. Acessado em: 26 de mar. 2026

BRASIL. **Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 41/2026.** […] destinação de recursos às ações de enfrentamento ao feminicídio e de garantia da vida de meninas e mulheres. Disponível em:

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2606313 e inteiro teor em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=3091429&filename=PLP%2041/2026. Acessado em: 12 de abr. 2026.

BRASIL. **Projeto de Lei n. 4, de 2025**. Institui reforma no Código Civil Brasileiro. Brasília, DF: Senado Federal, 2025. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/atividade/comissoes/comissao/2816/ e em https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:senado.federal:projeto.lei;pl:2025;4. Acesso em: 18 mar. 2026.

BRASIL. **Projeto de Lei n. 638, de 2019**. Dispõe sobre a aferição do valor econômico e do impacto da economia do cuidado no desenvolvimento econômico e social do País. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/169454; e em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2191678; e inteiro teor em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1709696&filename=PL%20638/2019. Acessado em: 07 de abr. 2026.

BRASIL. **Projeto de Lei n. 896/2023.** Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para dispor sobre crimes praticados em razão de misoginia. Disponível em: ttps://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/156025 e https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2612930 e inteiro teor em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=3107208&filename=PL%20896/2023. Acessado em: 11 de abr. 2026

BRASIL. **Projeto de Lei nº 1.249/2022.** […] garantir licença de três dias consecutivos, a cada mês, às mulheres que comprovem sintomas graves associados ao fluxo menstrual. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2323106&fichaAmigavel=nao. Acesso em: 06 abr. 2026.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 295, de 2024.** […] processamento mediante ação penal pública incondicionada para o crime de dano em contexto de violência doméstica contra a mulher. Disponível em:

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2581911 . Acesso em: 18 mar. 2026.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 6.194/2025.** Dispõe sobre normas de prevenção, proteção, responsabilização civil e educação digital para o enfrentamento à misoginia em aplicações de internet. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2593228 e em inteiro teor em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=3061799&filename=PL%206194/2025. Acessado em 08 de abr. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ - Terceira Seção). **Tema repetitivo 1.186**. […] nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, afastando-se, automaticamente, a incidência da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1186&cod_tema_final=1186. Acesso em: 28 mar. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ - Terceira Seção). **Tema repetitivo 1.249**. Natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1249&cod_tema_final=1249. Acesso em: 02 abr. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). **Jurisprudência sobre Alimentos Compensatórios em fase de consolidação**. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=10239375220198260100&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea. Acessado em 08 abr. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). **HABEAS CORPUS Nº 920980 - SP (2024/0210655-2)**. Brasília, julgado em 13 de agosto de 2025. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=329981059&registro_numero=202402106552&peticao_numero=&publicacao_data=20250819&formato=PDF. Acessado em 07 de abr. 2026

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). **Recurso Especial n. 2224804 – PR (2024/0239020-0), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior**. Brasília, julgado em 11 de março de

2026. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=5&documento_sequencial=363255445&registro_numero=202402390200&peticao_numero=&publicacao_data=20260316&formato=PDF. Acessado em 11 de abr. 2026

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). **Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 19**. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília, DF, 09 fev. 2012. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/link_download/casos_relevantes/pt/ADC_19.pdf . Acesso em: 22 mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). **Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6138 DF**. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Brasília, DF. DJe Edição nº 112, publicado em 09 de junho de 2022. […] **Dignidade da Pessoa Humana** e necessidade de medidas eficazes para prevenir a violência contra a mulher. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15351681143&ext=.pdf. Acesso em: 27 mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). **Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26 (ADO N. 26 DF).** Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754019240. Acessado em 19 de mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 779**. Relator: Ministro Dias Toffoli. Brasília, DF, 2023. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/link_download/casos_relevantes/pt/ADPF_779.pdf. Acesso em: 22 mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). **Mandado de Injunção n. 4733/DF (MI 4733).** Relator Ministro Édson Fachin. Brasília, 13 de junho 2019. Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753957476. Acessado em: 19 mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.519/AC**. Relatora: Ministra Carmem Lúcia. Brasília, DF. Julgamento 09 dezembro de 2024, publicação 12 de dezembro de 2024. Disponível em:

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=783014026. Acessado em: 05 de abr. de 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Insconstitucionalidade (ADI 5938/DF)**. Questiona norma que autorizaria trabalhos insalubres e perigosos a gestantes e lactantes. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5938EmentaeVOTO.pdf. Consultado em: 29 de mar. 2026

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Insconstitucionalidade (ADI 7612)**. Questiona a constitucionalidade da transparência e divulgação salarial. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&numProcesso=7612. Consultado em: 29 de mar. 2026

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). **Sessão Solene de Posse da Desembargadora Sirlei Martins da Costa. Goiânia**. Disponível em: https://www.tjgo.jus.br/index.php/agencia-de-noticias/noticias-ccs/20-destaque/29541-presidente-do-tjgo-empossa-sirlei-martins-da-costa-no-cargo-de-desembargadora-magistrada-foi-a-primeira-escolhida-com-base-na-regra-de-igualdade-de-genero. Acesso em: 22 mar. 2026.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Processo: **RR-0020912-13.2021.5.04.0271**; Órgão Judicante: 2ª Turma; Relatora: Liana Chaib; Julgamento: 25/03/2026 Publicação: 06/04/2026. Disponível em: https://jurisprudencia-backend2.tst.jus.br/rest/documentos/2f552c8e4915b6c745035d5f222b710f. Acessado em: 11 de abr. 2026.

BÜHLER, Georg. **The Laws of Manu**. New York: Andesite Press, 2017. ISBN 978-1375949149.

CANN, Rebecca L.; STONEKING, Mark; *et al*. **Mitochondrial DNA and human evolution**. Nature, v. 325, n. 6099, p. 31-36, 1987. DOI: 10.1038/325031a0. Disponível em: https://www.nature.com/articles/325031a0. Acesso em: 20 mar. 2026.

CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição**. 7. ed. Coimbra: Almedina Brasil, 2003. ISBN: 978-9724021065.

COMPARATO, Fábio Konder. **A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos.** 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. ISBN: 978-8553604098.

COSTA, Adriano Sousa; LATERZA, Rodolfo Queiroz *et al*. **Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis Comentada.** 2 ed**.** Salvador: JusPdvim, 2025. ISBN: 978-8544255667

COULANGES, Fustel de. **A Cidade Antiga.** Tradução de Fernando de Aguiar. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. ISBN: 978-8533608405.

DONIGER, Wendy. **Os Hindus: uma história alternativa**. Nova York: Penguin, 2011. ISBN: 978-0143415343.

DWORKIN, Ronald. **Levando os Direitos a Sério**. Tradução de Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. ISBN: 978-8578272517.

DWORKIN, Ronald. **O Império do Direito**. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. ISBN: 978-8580631265.

ELIADE, Mircea. **O Sagrado e o Profano: a essência das religiões**. Tradução Rogério Fernandes. 4 ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. ISBN: 978-8546901906**.**

ENGELS, Friedrich. **A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado**. Tradução de Nélio Schneider. 1ª ed. São Paulo: Boitempo, 2019. ISBN: 978-8575596821.

FACHIN, Luiz Edson. **Teoria crítica do direito civil.** 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. ISBN: 978-8571478206

FEDERICI, Silvia. **Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva**. 1ª ed. Tradução de Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2019. ISBN: 978-8593115035.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e Razão: teoria do garantismo penal.** Tradução de Ana Paula Zomer Sica *et al*. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. ISBN: 978-8520350317.

FERRAJOLI, Luigi. **Principia Iuris: teoria do direito e da democracia**. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez, *et al*. Madrid: Trotta Editorial, 2011. ISBN: 978-8498791785.

FINKELSTEIN, J. J. **Sex Offenses in Sumerian Laws**. Journal of the American Oriental Society, v. 86, n. 4, p. 355-372, 1966. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/596493. Acesso em: 26 mar. 2026.

FRANÇA. **Code Civil des Français.** Paris: Imprimerie de la République, 1804. Disponível em: https://data.globalcit.eu/NationalDB/docs/Code%20Civil%201804%20FR.pdf. Acesso em: 20 mar. 2026.

FRANÇA. **Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão**. Paris, 26 ago. 1789. Disponível em: https://www.elysee.fr/en/french-presidency/the-declaration-of-the-rights-of-man-and-of-the-citizen. Acesso em: 22 mar. 2026.

GAIO. **Institutas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. ISBN: 978-8520325452.

GERSTENBERGER, Erhard S. **Teologias do Antigo Testamento**. 1ª ed. São Leopoldo: Sinodal, 2007. ISBN: 978-8523308735.

GOUGES, Olympe de. **Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Paris, 1791**. Bibliothèque nationale de France (BnF). Disponível em: https://essentiels.bnf.fr/fr/extrait/e2237894-70ad-44b5-83f9-5bfbf9183558-declaration-droits-la-femme-et-la-citoyenne-dans-texte. Acesso em: 25 mar. 2026.

GROSSI, Paolo. **A Ordem Jurídica Medieval**. Tradução por Denise Rossato. 1ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. ISBN: 978-8578277772.

HABERMAS, Jürgen. **Direito e democracia: entre faticidade e validade**. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. 1 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. ISBN: 978-8528200911.

HESPANHA, António Manuel. **Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milênio**. 1ª ed. São Paulo: Almedina Brasil, 2012. ISBN: 978-9724048109.

HOBBES, Thomas. **Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil**. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 1ª ed. Barueri/SP: Nova Cultural, 1997. ISBN: 978-8535109955.

HOFFMANN, Henrique; FONTES, Eduardo; ANSELMO, Márcio; BARBOSA, Ruchester M. **Polícia Judiciária no Estado de Direito**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iures, 2017. ISBN: 978-8551904510.

HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W. **Dialética do Esclarecimento**. Tradução de Guido Antonio de Almeida. 1ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. ISBN: 978-8571104143.

HUNT, Lynn. **A Invenção dos Direitos Humanos: uma história**. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras. 2009. ISBN: 978-8535914597.

IHERING, Rudolf von. **A Luta pelo Direito.** Tradução de Édson Bini. 2ª ed. São Paulo: Edipro, 2019. ISBN: 978-8572839631.

JAEGER, Werner. **Paideia: a formação do homem grego.** Tradução de Artur M. Parreira. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. ISBN: 978-8533613959.

KANT, Immanuel. **A Metafísica dos Costumes.** Tradução de Edson Bini. 2ª ed. rev. Bauru: Edipro, 2008. ISBN: 9788572836111.

KANT, Immanuel. **Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos**. Tradução Inês Lohbauer. 1ª ed. São Paulo: Martin Claret, 2019. ISBN: 978-8544001998**.**

KELSEN, Hans. **Teoria Pura do Direito.** Tradução de João Baptista Machado. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. ISBN: 978-8578272050.

KRAMER, Samuel Noah. **A História Começa na Suméria**. 1ª ed. São Paulo: Europam, 1997. ISBN: 978-9721043121.

LAPLACE, Pierre-Simon. **Essai philosophique sur les probabilités.** Paris: Editions la Bibliothèque Digitale, 2014. ISBN: 979-1000037318

LERNER, Gerda. **A Criação do Patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens.** Tradução Luiza Sellera. 1ª ed. São Paulo: Cultrix, 2019. ISBN 978-8531615344.

LOCKE, John. **Dois Tratados sobre o Governo**. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. ISBN: 978-8533608962.

LOMBROSO, Cesare. **L'Uomo Delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudência ed alle discipline carcerarie**. 5. ed. Charleston: Legare Street Press, 2023. ISBN: 978-1020527975

LOPES JR, Aury. **Direito Processual Penal**. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. ISBN: 978-6551771668.

MAEDA, Patrícia. **A Resolução n. 492, do CNJ, e a perspectiva de gênero como garantia de realização de direitos humanos**. Rev. Trib. Trab. 2. Reg., São Paulo, v. 15, n. 30, p. 274-280, jul./dez. 2023. Disponível em: https://basis.trt2.jus.br/bitstream/handle/123456789/15941/maeda_patricia_resolucao_492_cnj.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acessado em 09 de abr. 2026. e-ISSN: 1984-5448.

MANU. **O Código de Manu.** Tradução de Patrick Olivelle. 1ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN: 978-0199555338.

MARKY, **Thomas. Curso de Direito Romano.** 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. ISBN: 978-8502007130.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 20. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025. ISBN: 978-8553627240.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. **Tratado de direito privado**. 1ª ed (comemorativa). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. ISBN: 978-8520343210.

MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. **O Espírito das Leis**. Tradução de Édson Bini. 2 ed. São Paulo: Edipro, 2023. ISBN: 978-6556601182.

MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, Mark G. **Embriologia Clínica**. 11. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2021. ISBN 978-8595157491.

MORAES, Maria Celina Bodin de. **Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais**. 2 ed. Rio de Janeiro: Processo, 2017. ISBN: 978-8593741036

NELSON, David L.; COX, Michael M. **Princípios de Bioquímica de Lehninger**. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. ISBN: 978-8582715345.

OLIVEIRA, Vicente de Paulo Silva. **A Dignidade da Pessoa Humana: do embrião civilizatório à Positivação Jurídica**. Genebra: Zenodo/CERN, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19077972. Disponível em: https://zenodo.org/records/19017497. Acesso em: 21 mar. 2026

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Paris, 10 dez. 1948. Disponível em: https://brasil.un.org/sites/default/files/2025-03/ONU_DireitosHumanos_DUDH_UNICRio_20250310.pdf. Acesso em: 12 mar. 2026.

PATEMAN, Carole. **O Contrato Sexual**. Tradutora Marta Avancini. 4ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008. ISBN: 978-8521900092.

PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. **Discurso sobre a dignidade do homem**. Tradução de Maria de Lurdes Sirgado Ganho. 6 ed. São Paulo: Edições 70, 2011. ISBN: 978-9724413372.

PINSKY, Jaime. **As Primeiras Civilizações.** 25. ed. São Paulo: Contexto, 2001. ISBN: 978-8572441780.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 24. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2026. ISBN: 978-6551771217.

PLATÃO. **A República.** Tradução de Edson Bini. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Edipiro, 2019. ISBN: 978-8552100744.

RAWLS, John. **Uma Teoria da Justiça**. Tradução de Jussara Simões. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016. ISBN: 978-8580632675.

REALE, Miguel. **Filosofia do Direito**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. ISBN: 978-8502041479.

REALE, Miguel. **Lições preliminares de direito**. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. ISBN: 978-8502003460

REALE, Miguel. **Teoria Tridimensional do Direito**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. ISBN: 978-8502014053.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. **Emílio, ou Da Educação**. Tradução de Roberto Leal Ferreira. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2018. ISBN: 978-8580631326.

SADLER, T. W. Langman. **Embriologia Médica.** 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. ISBN: 978-8527736022.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988**. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2024. ISBN: 978-8595901018.

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Gilmar Ferreira; MITIDIERO, Daniel. **Curso de Direito Constitucional**. 13. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2024. ISBN: 978-8553621194.

SEGATO, Rita Laura. **Las estructuras elementales de la violencia**. Madrid: Prometeo. ISBN: 978-9875744448

SEN, Amartya. **A Ideia de Justiça.** Tradução de Denise Bottmann e Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. ISBN: 978-8535919271.

SILVA, Solange Monteiro. **Mais da metade dos lares brasileiros é chefiada por mulheres**, **que ganham 30% a menos que os homens**, aponta Janaína Feijó. *Conjuntura Econômica*, FGV IBRE, 13 ago. 2025. Disponível em: https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica/artigos/mais-da-metade-dos-lares-brasileiros-e-chefiada-por-mulheres. Acesso em: 10 abr. 2026.

SOUZA, Bárbara Aparecida Nunes. **Política Nacional de Cuidados**. *Consultor Jurídico*, 2 jan. 2025. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2025-jan-02/politica-nacional-de-cuidados-um-passo-para-a-visibilidade-do-trabalho-de-cuidado/. Acesso em: 10 abr. 2026.

STRACHAN, Tom; READ, Andrew. **Genética Molecular Humana.** 5. ed. New York: Garland Science, 2018. ISBN: 978-0815345893.

TARTUCE, Flávio. **Direito Civil: Direito de Família (vol. 5).** 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2026. ISBN: 978-8530998790.

TARTUCE, Flávio. **Direito Civil: Lei de Introdução e Parte Geral.** 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2026. ISBN: 978-8530998752.

TARTUCE, Flávio. **Direito Civil: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie (vol. 3)**. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2026. ISBN: 978-8530998738.

TEPEDINO, Gustavo *et al*. **Fundamentos do Direito Civil: Direito de Família e das Sucessões - Vol. 6.** 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2026. ISBN 978-8530999544.

TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena Donato. **Fundamentos de Direito Civil: Teoria Geral do Direito Civil - Vol. 1.** 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2026. ISBN 978-8530998639.

VILLEY, Michel. **A Formação do Pensamento Jurídico Moderno**. Tradução de Claudia Berliner. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2019. ISBN: 978-8578271695.

VOLTAIRE. **Dicionário Filosófico**. Tradução de Ivone Benedetti. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2020. ISBN: 978-8546902873.

WEBER, Max. **A Ética Protestante e o "Espírito" do Capitalismo**. Tradução de Antônio Flávio Pierucci, *et al*. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. ISBN: 978-8535904703.

WIEACKER, Franz. **História do Direito Privado Moderno.** Tradução de A. M. Hespanha. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. ISBN: 978-9723101720.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **Direito Penal Humano e Poder no Século XXI.** 1ª ed. Rio de Janeiro: Tirant lo Blanch, 2021. ISBN: 978-6559082155.

ZAGREBELSKY, Gustavo. **El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia.** 10. ed. Madrid: Trotta, 2011. ISBN: 978-8481640717.